

2014 축조식 난민법 해설



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

발 간 사

우리나라가 1992년 12월 난민협약에 가입한 후 1993년 난민관련 규정이 출입국관리법에 도입된 이래 2013년에는 난민행정에 큰 변화가 있었습니다. 2013년 6월에는 법무부에 난민과가 신설되었고 7월에 아시아 최초의 독립된 난민법이 시행되었습니다. 9월에는 영종도에 난민지원시설인 출입국·외국인지원센터가 완공되기도 하였습니다. 10월에는 우리나라가 유엔난민기구 (UNHCR) 집행이사회 의장국으로 선출되기도 하였습니다.

이러한 급변하는 난민정책에 발맞추어 올해는 우리나라의 달라진 국제적 위상과 UNHCR의 집행이사회 의장국에 걸맞은 모범적인 난민행정을 추진해야 할 때라고 생각합니다.

난민행정 발전을 위해서는 무엇보다도 현장에서 업무를 담당하는 출입국관리공무원들의 전문성 강화가 가장 중요하다고 생각합니다. 이러한 전문성 강화를 위해서는 관련 규정에 대한 깊이 있는 이해가 선행되어야 할 것입니다.

특히, 난민 업무는 기존의 출입국·외국인정책본부의 고유 업무와는 달리 그 역사가 짧고 난민업무를 담당하는 직원의 비율 또한 그리 높지 않습니다.

이에 난민법이 시행된지 7개월에 즈음하여 변화된 난민법제에 대한 이해를 돕고 난민업무 담당 직원들의 실무상 의문점이나 어려움을 해소하기 위하여 「축조식 난민법 해설」을 발간하게 되었습니다.

본 해설서에는 ‘난민’, ‘인도적체류자’, ‘난민신청자’ 등 정의규정, 출입국항 난민신청제도, 난민전문통역인제도, 변호인조력권 등 「난민법」의 주요사항을 모두 반영하도록 노력하였습니다.

본 해설서가 처음 출입국관리공무원으로 발령받아 「난민법」을 처음 접하는 신규 직원부터, 출입국심사·체류관리 등 전통적인 출입국행정 업무만 담당하여 난민업무가 생소한 기존 직원까지, 난민업무에 대한 지식을 배우고 공유하는 장으로서의 역할을 할 수 있게 되기를 바랍니다.

난민업무가 오롯이 난민심사 뿐 아니라 난민의 출입국, 체류, 조사 등에도 깊은 연관이 있어 본 해설서가 출입국·외국인 정책본부 모든 직원들의 업무수행에도 도움이 될 것으로 생각됩니다.

아울러, 이 해설서가 난민법의 모든 부분을 담은 완벽한 내용이라고 말할 수는 없겠으나, 난민업무가 기존의 출입국관련 업무와는 다른 시각에서 접근해야 하고, 고도의 전문성과 인권보호에 대한 감수성을 필요로 한다는 점을 고려하면 결국 그 궁극적 해답은 현장에 있다고 생각합니다.

실무를 담당하는 직원 여러분의 숙련된 지식과 경험으로 보다 전문적인 난민법에 관한 해설서로 거듭날 수 있도록 모든 분들의 관심과 애정을 부탁드립니다.

아무쪼록 본 해설서가 난민업무 수행에 도움이 되기를 기대하며, 그 동안 바쁜 업무 중에서도 이 해설서 발간을 위해 노력을 아끼지 않은 송소영 난민과장을 비롯한 난민과 직원들, 특히, 바쁜 송무업무 중에서도 시간을 내어 틈틈이 원고를 집필한 김의택 법무관을 비롯한 법무관들의 노고에 대해 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.

2014. 2.

법무부 출입국·외국인정책본부장

한 부근

Contents

제1장	총 칙	9
	제1조 (목적)	11
	제2조 (정의)	13
	제3조 (강제송환의 금지)	20
	제4조 (다른 법률의 적용)	22
제2장	난민인정 신청과 심사 등	23
	제5조 (난민인정 신청)	25
	제6조 (출입국항에서 하는 신청)	29
	제7조 (난민인정 신청에 필요한 사항의 게시)	35
	제8조 (난민인정 심사)	36
	제9조 (난민신청자에게 유리한 자료의 수집)	41
	제10조 (사실조사)	42
	제11조 (관계 행정기관 등의 협조)	43
	제12조 (변호사의 조력을 받을 권리)	44
	제13조 (신뢰관계 있는 사람의 동석)	49
	제14조 (통역)	50
	제15조 (난민면접조서의 확인)	51
	제16조 (자료 등의 열람·복사)	52
	제17조 (인적사항 등의 공개 금지)	54
	제18조 (난민의 인정 등)	56
	제19조 (난민인정의 제한)	60
	제20조 (신원확인을 위한 보호)	63

	제21조 (이의신청)	65
	제22조 (난민인정결정의 취소 등)	68
	제23조 (심리의 비공개)	71
	제24조 재정착희망난민의 수용)	72
제3장	난민위원회 등	73
	제25조 (난민위원회의 설치 및 구성)	75
	제26조 (위원의 임명)	75
	제27조 (난민조사관)	75
	제28조 (난민위원회의 운영)	75
	제29조 (유엔난민기구와의 교류·협력)	78
제4장	난민인정자 등의 처우	79
제1절	난민인정자의 처우	83
	제30조 (난민인정자의 처우)	83
	제31조 (사회보장)	84
	제32조 (기초생활보장)	85
	제33조 (교육의 보장)	86
	제34조 (사회적응교육 등)	87
	제35조 (학력인정)	88
	제36조 (자격인정)	89
	제37조 (배우자 등의 입국허가)	90
	제38조 (난민인정자에 대한 상호주의 적용의 배제)	93
제2절	인도적체류자의 처우	94
	제39조 (인도적체류자의 처우)	94

제3절	난민신청자의 처우	95
	제40조 (생계비 등 지원)	95
	제41조 (주거시설의 지원)	97
	제42조 (의료지원)	98
	제43조 (교육의 보장)	99
	제44조 (특정 난민신청자의 처우 제한)	100
제5장	보 칙	101
	제45조 (난민지원시설의 운영 등)	103
	제46조 (권한의 위임)	105
제6장	벌 칙	107
	제47조 (벌칙)	109
부 칙		111
	제1조 (시행일)	113
	제2조 (적용례)	113
	제3조 (다른 법률의 개정)	114
참고자료		115
	난민법	117
	난민법시행령	129
	난민법시행규칙	138
	난민의 지위에 관한 협약	143
	난민의 지위에 관한 의정서	167

제1장 총 칙



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

법 제1조 (목적)

이 법은 「난민의 지위에 관한 1951년 협약」(이하 “난민협약”이라 한다) 및 「난민의 지위에 관한 1967년 의정서」(이하 “난민의정서”라 한다) 등에 따라 난민의 지위와 처우 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

■ 해설

이 규정은 「난민법」의 입법목적을 알려준다. 대한민국은 1992년 12월 「난민의 지위에 관한 협약」과 「난민의 지위에 관한 의정서」¹⁾(이하 “난민협약”이라 함)에 가입하였고, 2013. 7. 1. 이전까지 우리 헌법 제6조 제1항 및 「출입국관리법」 제76조의 2 이하에 근거하여 ‘난민의 인정 등에 관한 사항’을 규율하고 있었다.

그런데 「난민법」에 대한 법제사법위원회의 심사보고서는 위와 같은 규정체계에 대하여 ① 약 15년간 그 신청자가 2,000여명에 불과하고 난민인정을 받은 자도 100명이 채 안되는 등 다른 선진국에 비해 난민을 충분히 받아들이고 있지 아니하여 국제사회에서 그 책임을 다하고 있지 못하고 있으며, ② 아직 1차 결정조차 내려지지 않은 난민신청자가 1,000여명에 이르고 있어 그 절차의 신속성, 투명성, 공정성에 대하여 국내외적으로 지속적인 문제제기가 있어 왔고, ③ 난민신청자가 최소한의 생계를 유지할 수 있는 수단이 봉쇄되어 있으며, 난민인정을 받은 자의 경우에도 난민의 지위에 관한 협약이 보장하는 권리조차 누리지 못하는 등 난민 등의 처우에 있어서도 많은 문제점이 노정되어 있다고 지적하고 있다.

이에 대한민국은 난민의 지위에 관한 협약 등 국제법과 국내법의 조화를 꾀하고, 난민인정절차 및 난민 등의 처우를 구체적으로 규정함으로써 인권선진국으로 나아가는 초석을 다지기 위해 「난민법」을 제정하였다.

1) 「난민의 지위에 관한 의정서」는 「난민의 지위에 관한 협약」에서 규정된 난민발생의 시간적 요건인 ‘1951년 1월 1일 이전에 발생한 사건’을 삭제하여 시간적 제약을 없애는 내용임.

참고 입법형식에 관한 논의

기존과 같이 「출입국관리법」 체계에서 규율하자는 의견은 첫째, 우리나라의 경우 1993년 12월 「출입국관리법」에 난민 관련 규정을 도입한 이후 여러 차례 개정을 거쳐 난민 관련 규정을 계속 확대해 왔다는 점, 둘째, 우리나라의 지리적 여건상 난민신청자가 제한적이라는 점 등을 주요 근거로 들고 있다.

그런데 이에 반하여 독립된 법률을 제정하자는 의견은 첫째, 난민에 대하여 「출입국관리법」과 별도의 법률을 가지게 됨으로써 난민을 단순히 출입국 관리의 차원이 아닌 인권보호의 관점에서 난민문제에 접근할 수 있다는 점, 둘째, 법률 체계상 「출입국관리법」에서 다룰 수 없는 난민의 기본적 지위 및 난민에 대한 사회적 처우에 대한 적절한 규정을 둘 수 있다는 점, 셋째, 난민인정절차와 난민에 대한 사회적 처우 문제가 분리되지 않도록 할 수 있다는 점, 넷째, 이와 같은 이유로 유럽연합에서는 가입국이 반드시 출입국 관리에 관한 법과 별도로 난민법을 제정하도록 권고하고 있다는 점,²⁾ 다섯째, 인권보호 차원에서 각국의 난민보호제도를 강화하고 난민정책의 일관적·체계적 추진의 필요성³⁾ 등을 들고 있다.

생각건대 난민인정절차를 「출입국관리법」에서 이를 규정하고 있는 것은 난민인정절차의 시작에 출입국관리업무가 전제되어 있는 이상 이를 법체계의 문제로 보기는 어려울 것이나, 난민인정절차가 출입국절차에 따라 입국한 이후의 난민신청자에 대해 규율하고 있는 것이어서 「출입국관리법」과 개념필수적으로 같이 규율될 필요가 있는 것은 아니고, 오히려 난민신청자의 권리를 대폭 강화하고 난민에 대한 사회적 처우를 명시하는 규정을 제정안과 같이 독립된 법률에 둘 것인지 또는 현행과 같이 「출입국관리법」에 둘 것인지 여부는 각국의 인권상황을 고려한 입법 정책적 사항으로 볼 수 있겠다.⁴⁾

2) 국가인권위원회는 위와 같은 4가지를 근거로 2006년 6월 12일 「난민의 인권보호를 위한 정책개선에 관한 권고」에서 법무부에 별도의 난민법을 제정하도록 권고한 바 있음.

3) 국제연합난민고등판무관사무소[UNHCR(Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)] 한국대표부

4) ① 출입국 관련 법률에 포함하여 규율하고 있는 국가 : 미국·캐나다·영국·프랑스·일본 등

② 독립된 법률로 규율하고 있는 국가 : 독일·아일랜드·스페인·스위스·오스트리아 등

법 제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “난민”이란 인종, 종교, 국적, 특정 사회집단의 구성원인 신분 또는 정치적 견해를 이유로 박해를 받을 수 있다고 인정할 충분한 근거가 있는 공포로 인하여 국적국의 보호를 받을 수 없거나 보호받기를 원하지 아니하는 외국인 또는 그러한 공포로 인하여 대한민국에 입국하기 전에 거주한 국가(이하 “상주국”이라 한다)로 돌아갈 수 없거나 돌아가기를 원하지 아니하는 무국적자인 외국인을 말한다.
2. “난민으로 인정된 사람”(이하 “난민인정자”라 한다)이란 이 법에 따라 난민으로 인정을 받은 외국인을 말한다.
3. “인도적 체류 허가를 받은 사람”(이하 “인도적체류자”라 한다)이란 제1호에는 해당하지 아니하지만 고문 등의 비인도적인 처우나 처벌 또는 그 밖의 상황으로 인하여 생명이나 신체의 자유 등을 현저히 침해당할 수 있다고 인정할 만한 합리적인 근거가 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 법무부장관으로부터 체류허가를 받은 외국인을 말한다.
4. “난민인정을 신청한 사람”(이하 “난민신청자”라 한다)이란 대한민국에 난민인정을 신청한 외국인으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 난민인정 신청에 대한 심사가 진행 중인 사람
 - 나. 난민불인정결정이나 난민불인정결정에 대한 이의신청의 기각결정을 받고 이의신청의 제기기간이나 행정심판 또는 행정소송의 제기기간이 지나지 아니한 사람
 - 다. 난민불인정결정에 대한 행정심판 또는 행정소송이 진행 중인 사람
5. “재정착희망난민”이란 대한민국 밖에 있는 난민 중 대한민국에서 정착을 희망하는 외국인을 말한다.
6. “외국인”이란 대한민국의 국적을 가지지 아니한 사람을 말한다.

■ 해설

1. 개요⁵⁾

「난민협약」은 2차 세계대전을 거치면서 난민이 대량 발생하자 난민 문제 해결에 관해 국제 협력 체계를 강화할 목적으로 1951년 국제연합(UN)에서 채택되었다. 동 협약 제1조는 “난민 지위에 관한 과거 국제 조약이나 국제 난민 기구 헌장에 따라 난민으로 인정된 자와 1951년 1월 1일 이전에 발생한 사건의 결과로서 인종·종교·국적 또는 특정한 사회적 집단의 구성원 또는 정치적 의견을 이유로 박해를 받을 우려가 있다는 충분한 근거가 있는 공포로 인하여 자신의 국적국의 밖에 있는 자로서, 그 국적국의 보호를 받을 수 없거나 또는

5) 출입국관리법 해설 2011년 개정판, p.9~p.10

그러한 공포로 인하여 국적국의 보호를 받는 것을 원하지 아니하는 자 또는 그러한 사건의 결과로 인하여 종전의 상주국 밖에 있는 무국적자로서 상주국에 돌아갈 수 없거나 또는 그러한 공포로 인하여 상주국으로 돌아가는 것을 원하지 아니하는 자”를 난민으로 정의하고 있다.

이와 같은 역사적 배경을 반영한 협약상 정의 규정에 따라 1951년 1월 1일 이후 발생한 사건의 결과로 난민이 된 자는 동 협약을 적용받지 못하게 되자 국제사회에서 문제가 제기되어 1967년에 「난민의 지위에 관한 의정서」가 체결되었으며, 동 의정서 제1조 제2항에 따라 1951년 1월 1일 이후 사건으로 난민이 된 자에게도 그 이전이 난민이 된 자와 동일하게 난민의 지위를 부여하도록 하였다.

「난민협약」은 난민요건으로서 i) 인종, 종교, 국적, 특정한 사회적 집단의 구성원, 정치적 의견 중 어느 하나로 인해 난민의 국적국(무국적자는 상주국)에서 박해를 받을 우려가 있을 것, ii) 박해 우려로 인한 공포는 충분한 근거를 가진 것일 것, iii) 이러한 공포로 인해 이미 외국으로 피신한 자로서 본국(무국적자는 상주국)의 보호를 받을 수 없거나 받기를 희망하지 않는 자일 것으로 규정하고 있다.

난민의 인정 여부를 심사할 때 가장 어려운 부분은 “박해의 우려”와 이에 대한 “충분한 근거” 여부에 관한 문제이다. 박해란 국가가 특정인의 생명, 신체 또는 자유를 침해하거나 억압하는 등 인권을 중대하게 침해하는 것을 의미한다. 박해의 우려에 대한 충분한 근거는 난민신청자의 본국(무국적자는 상주국)의 정치적·사회적 상황 및 제도, 난민신청자의 사회적 지위, 인종, 종교, 소속 집단, 사회 활동, 정치적 성향 등에 관한 입증 자료, 난민신청자와 유사한 상황에 처한 자에 대한 박해 사례의 존재 여부 등을 통해 판단한다. 박해의 우려에 대한 충분한 근거를 제시하지 못할 경우 본국(무국적자는 상주국)이 전쟁, 천재지변, 빈곤, 기아 등으로 시달리는 상황이라 하더라도 난민협약상 난민으로 인정되지 않는다 할 것이다.

2. ‘난민’의 정의 및 요건

난민법 제2조 제1호는 난민의 정의를 “1951년 난민의 지위에 관한 협약(이하 “난민협약”이라 한다.)” 제1조 제A항 제2호의 정의 규정과 동일하게 난민의 범위를 한정하여 정의⁶⁾하고 있다. 따라서 “난민협약”에 의하여 인정되는 것 이외의 보충적 지위는 난민의

6) 구「출입국관리법」제2조 제3호는 난민을 “난민의지위에관한협약 제1조 또는 난민의지위에관한의정서 제1조의 규정에 의하여 난민협약의 적용을 받는 자”로 규정하였었다.

정의에 포섭되지 않는다 할 것이고, 소위 ‘보충적 지위’는 난민으로 인정되지 않는다.

난민법은 난민의 요건에 관하여는 ‘인종, 종교, 국적, 특정 사회집단의 구성원 신분 또는 정치적 견해’를 이유로 ‘박해를 받을 수 있다고 인정할 충분한 근거가 있는 공포’를 요구하고 있다.

이에 반하여 최초 제정안은 난민의 요건을 ‘박해를 받을 수 있다는 합리적 우려로 인하여, 자신의 국적국 밖에 있는 자’로 확대하여 규정하려고 하였고 그에 의할 경우 난민인정을 보다 쉽게 할 수 있는 장점이 있을 것이다.

그러나 이는 “난민협약”이나 구 “출입국관리법”의 난민에 대한 정의 규정에 부합하지 아니하고, 단순한 박해 우려만으로 난민을 인정하는 것이어서 그 범위의 확대로 진정한 난민신청자들에게 피해를 초래할 위험이 있다는 고려하에 국제적으로 인정되고 있는 “난민협약”의 정의와 동일하게 규정한 것이다.⁷⁾

참고 ‘난민’의 정의

‘난민’이란 ① 인종, ② 종교, ③ 국적, ④ 특정 사회집단의 구성원 또는 ⑤ 정치적 의견을 이유로 박해를 받을 우려가 있다는 ⑥ 충분한 근거가 있는 공포로 인하여, ⑦ 국적국의 보호를 받을 수 없거나 보호받기를 원하지 아니하는 외국인 또는 그러한 공포로 인하여 대한민국에 입국하기 전에 거주한 국가(이하 “상주국”이라 한다)로 돌아갈 수 없거나 돌아가기를 원하지 아니하는 무국적자인 외국인을 말한다.

난민 개념의 구성요소를 세분화하면 첫째, 열거적으로 규정 된 다섯가지 박해 사유 중 하나 이상에 해당하고, 둘째, 충분한 근거가 있는 공포(well-founded fear)가 존재해야 하며, 셋째, 박해사유와 공포간에 인과관계 혹은 관련성이 있어야 하며, 마지막으로, 현재 외국에 체류하면서 국적국 또는 상주국의 보호를 받을 수 없거나 보호받기를 거부한 자일 것을 요구한다.

7) 다만, 이같은 난민 인정 요건 완화가 「난민협약」의 난민 인정요건과는 다르지만, 「난민협약」 제5조가 ‘이 협약상의 어떠한 규정도 이 협약과는 별도로 체결국이 난민에게 인정하는 권리와 이익을 침해하는 것으로 간주되지 아니한다.’고 규정하고 있으므로 법체계상 「난민협약」과 충돌하는 문제는 없는 것으로 봄.

● ‘충분한 근거가 있는 공포(well-founded fear)’의 의미

‘난민의 지위에 관한 1951년 협약과 1967년 의정서에 의한 난민지위 인정기준 및 절차편람(이하 ‘UNHCR 편람⁸⁾’이라 한다)에 따르면, ‘충분한 근거가 있는 공포’는 ‘공포’라는 주관적인 요소와 ‘충분한 근거가 있는’이라는 객관적인 요소로 구성되어 있고, 이를 결정함에 있어서는 두 가지 요소를 모두 고려하여야 한다.

● 판례

판례는 ‘박해’의 개념과 관련하여 “생명, 신체 또는 자유에 대한 위협을 비롯하여 인간의 본질적 존엄성에 대한 중대한 침해나 차별을 야기하는 행위”로서(대법원 2008. 7. 24. 선고 2007두3930 판결 참조), “난민으로 보호받기 위해 박해의 원인을 제공하였다고 하더라도 난민인정에 장애가 되지는 않는다.”(대법원 2008. 7. 24. 선고 2007두19539 판결 참조)고 판시하여 난민협약상의 박해의 개념을 구체화하였다.

더불어 판례는 ‘충분한 근거가 있는 공포’와 관련하여 ‘난민인정 신청을 하는 외국인이 증명하여야 하나, 난민의 특수한 사정을 고려하여 그 외국인에게 객관적인 증거에 의하여 주장사실 전체를 증명하도록 요구할 수는 없고, 그 진술에 일관성과 설득력이 있고 입국경로, 입국 후 난민신청까지의 기간, 난민신청 경위, 국적국의 상황, 주관적으로 느끼는 공포의 정도, 신청인이 거주하던 지역의 정치·사회·문화적 환경, 그 지역의 통상인이 같은 상황에서 느끼는 공포의 정도 등에 비추어 전체적인 진술의 신빙성에 의하여 그 주장사실을 인정하는 것이 합리적인 경우에는 그 증명이 된 것(대법원 2008. 7. 24. 선고 2007두3930)’이라고 판시하였다.

3. ‘난민으로 인정된 사람’의 정의 및 요건

난민법 제2조 제2호는 ‘난민으로 인정된 사람(이하 ‘난민인정자’라 한다.)’을 ‘이 법에 따라 난민으로 인정을 받은 외국인’으로 규정하여, ‘난민신청자’나 ‘정치적·사회적 난민’과 구분되는 법적 의미의 ‘난민’으로 정의하고 있는바, 이는 난민법상의 법적 절차를 거쳐 법무부장관으로부터 인정을 받은 자만이 난민인정자임을 명확하게 하기 위한 규정이라 할 것이다.

8) 이는 법적 구속력이 있는 서류는 아니지만 난민협약 및 난민의정서의 해석 및 적용을 위한 지침서로 널리 활용되고 있음

4. ‘인도적 체류 허가를 받은 사람’의 정의 및 요건

가. 개요

난민법 제2조 제3호는 ‘제1호(난민)에는 해당하지 아니’함에도 일정한 경우에 법무부장관으로부터 체류허가를 받은 외국인을 ‘인도적 체류 허가를 받은 사람(이하 ‘인도적체류자’)’으로 정의하고 있다.

구 ‘출입국관리법’ 제76조의 8 제2항도 법무부장관이 난민의 인정을 받지 못한 사람에 대하여 ‘인도적인 고려가 필요하다고 인정되는 경우’에는 체류를 허가 할 수 있다고 규정하여 인도적체류허가를 활용하고 있었으나, 이에 대하여 ‘인도적인 고려가 필요하다고 인정되는 경우’는 일반적이고 추상적이어서 운영상 남용의 우려가 있다는 일부의 지적을 해소하고 인도적 고려 상황을 예측할 수 있게 하기 위하여 별도의 정의규정을 둔 것이라 할 수 있다.

한편, 제정안은 ‘인도적 지위를 부여’ 받을 수 있는 요건으로 난민의 요건을 충족시키지는 아니하지만 ‘폭력·외부침략…… 고문 등의 비인도적 대우나 처벌 또는 공공질서를 심각하게 해치는 기타 상황’을 규정하였으나 이러한 인도적 고려가 필요한 상황을 한정적으로 열거하는 것은 인도적 체류를 허가하는 취지 및 변화하는 상황에 대처하기 어려워 바람직하지 않다는 고려하여 난민법은 ‘고문 등의 비인도적인 처우나 처벌 또는 그 밖의 상황’으로 포괄하여 규정하였다.

나. 요건 및 방법

난민법 시행령 제2조 제1항은 ① 난민법 제18조 제2항에 따라 난민불인정 결정을 하는 경우 또는 ② 동법 제21조 제1항에 따른 이의신청 기각결정을 하는 경우에 인도적 체류허가를 할 수 있도록 규정하고 있다.

인도적체류허가는 난민법 제2조 제1호에 따른 난민에는 해당하지 않지만, 난민협약 제33조 또는 고문 및 그 밖의 잔혹하거나 비인도적 또는 굴욕적인 대우나 처벌의 방지에 관한 협약 제3조에 따라 본인의 의사에 반하여 강제로 송환되어서는 아니되는 사람 또는 그 밖에 송환될 경우 생명이나 신체의 자유를 현저히 침해당할 수 있다고 인정할 만한 합리적인 근거가 있는 사람에게 부여 되는 것으로 인도적체류허가에 대한 신청을 별도로 받는 것은 아니며, 난민신청자에 대하여 법무부장관이 직권으로 부여하는 것이다.

다. 불복 및 취소 등 제한

인도적체류허가에 대하여 별도의 신청을 받지 아니하므로, 난민신청자에게 인도적체류허가를 부여하지 않았다는 점에 대해 이의신청이나 행정소송의 절차를 진행할 수는 없다.

다만, 인도적체류허가는 난민불인정결정을 받은자에게 부여되는 것이므로, 난민신청자의 지위에서 인도적체류허가 여부와 무관하게 이의신청 및 행정소송 등의 절차를 진행하는 것은 가능하다.

난민관련 법령은 인도적체류허가의 취소 및 철회에 대하여 별도의 규정을 두고 있지 아니하나, 인도적체류허가자에 대하여도 난민인정자에 관한 난민법 제22조에 준하여 결정의 취소 또는 철회가 가능하다 할 것이다. 난민법은 그러한 전제하에 제47조 제2호에서 ‘거짓 서류의 제출이나 거짓 진술 또는 사실의 은폐로 난민으로 인정되거나 인도적 체류허가를 받은 사람’에 대해 벌금형에 처하는 벌칙 규정을 두고 있다.

참고 출입국관리법상 ‘인도적체류허가’와의 구별

출입국관리법 제61조는 체류허가의 특례에 대하여 규정하고 있는바, 위 체류허가도 통칭 ‘인도적체류허가’라고 일컬어지고 있어 위 출입국관리법상 ‘인도적체류허가’와 난민법상 ‘인도적체류허가’를 구별하여야 할 필요가 있다.

출입국관리법 제61조⁹⁾는 ① 강제퇴거명령에 대한 이의신청(출입국관리법 제60조 제3항)이 ② 이유 없다고 인정되는 경우에도 ③ 용의자가 대한민국에 체류하여야 할 특별한 사정이 있다고 인정될 때에 ④ 법무부장관이 체류를 허가할 수 있다는 규정이다. 즉 출입국관리법상 ‘인도적체류허가’는 강제퇴거에 대한 이의신청 절차가 진행되는 것을 전제로 이의신청이 이유없는 경우에 가능한 체류허가라 할 것이다.

이에 비하여 난민법상의 인도적체류허가는 ① 난민불인정결정이나, 난민불인정에 대한 이의신청기각결정을 하는 경우에, ② 난민신청자가 비록 난민법상의 난민인정자에 해당하지는 아니하나, ③ 고문 등의 비인도적인 처우나 처벌 또는 그 밖의 상황으로 인하여 생명이나 신체의 자유 등을 현저히 침해당할 수 있다고 인정할 만한 합리적인 근거가 있는 사람에게 체류 허가를 하는 것이다.

9) 출입국관리법 제61조

① 법무부장관은 제60조제3항에 따른 결정을 할 때 이의신청이 이유 없다고 인정되는 경우라도 용의자가 대한민국 국적을 가졌던 사실이 있거나 그 밖에 대한민국에 체류하여야 할 특별한 사정이 있다고 인정되면 그의 체류를 허가할 수 있다.
② 법무부장관은 제1항에 따른 허가를 할 때 체류기간 등 필요한 조건을 붙일 수 있다.

이를 구체적으로 살펴보면, 출입국관리법상의 ‘인도적체류허가’는 ① 용의자가 대한민국의 국적을 가졌던 사실이 있는 경우나 ② 기타 대한민국에 체류하여야 할 특별한 사정이 있다고 인정되는 경우에 체류를 허가하는 것으로 예를 들면 ③ 질병 및 사고로 치료중인 자 ④ 산업재해 등으로 입원치료중인 자 또는 산업재해 보상심사청구 또는 재심청구중인 자 및 손해배상 청구 또는 체불임금 지급 등 각종 민사소송 중인 자 ⑤ 산업재해 대상자의 보호자 ⑥ 사고 등으로 사망한 자의 가족 ⑦ 임신·출산 등 기타 인도적 배려가 불가피한 자, ⑧ 체불임금 관련 지방 노동사무소에서 중재 중인 자 ⑨ 성매매피해 외국인여성으로 피해 구제절차가 필요한 자 등을 들 수 있다.

한편, 난민법상의 ‘인도적체류허가’는 위에서 예시한 사유가 아닌, 난민법상에 열거된 박해사유에는 해당하지 않지만 「고문 및 그 밖의 잔혹하거나 비인도적 또는 굴욕적인 대우나 처벌의 방지에 관한 협약」에 해당하는 등 일정한 상황으로 인하여 생명이나 신체의 자유 등을 현저히 침해당할 수 있다고 인정할 만한 합리적인 근거가 있는 자에게 법무부장관이 인도적으로 체류를 허가하는 것이다.

4. 난민신청자의 범위

제정안은 ‘난민신청자’의 범위¹⁰⁾에 “난민인정불허결정에 대한 취소소송이 계속 중이거나 아직 판결이 확정되지 아니한 자”(다목)를 포함하여 난민신청자로 인정하였고, 난민법 역시 그 규정 형식은 상이하나, 사실상 난민을 신청한 자에 대해서는 사법적으로 확정 판결이 있기 전까지 난민신청자의 신분을 인정하여 이들을 두텁게 보호하려는 취지로 규정되었다.

5. 재정착희망난민의 규정

난민법 제2조는 구 ‘출입국관리법’에는 존재하지 않던 ‘재정착희망난민’ 등의 개념을 신설하여 재정착희망난민 제도를 시행하기 위한 기틀을 마련하였다.

재정착은 출신국 또는 상주국으로부터 피난하여 이웃나라의 난민캠프 등에서 비호를 받고 있는 난민을 새로이 수용을 합의한 제3국으로 이동시키는 것으로서, 1차 비호국에서 적절한 보호를 받지 못하는 난민에 대한 인권보호 및 국제사회의 책임분담에 그 의의가 있다.

10) 4. “난민신청자”란 외국국적을 가진 자 또는 무국적자로서 대한민국에 난민의 인정을 신청한 자 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 난민인정절차가 계속 중인 자

나. 난민인정불허결정이나 불허결정에 대한 이의신청각결정을 받고 아직 이의신청 제기기간이나 취소소송 제소기간이 도과하지 아니한 자

다. 난민인정불허결정에 대한 취소소송 계속 중이거나 아직 판결이 확정되지 아니한 자



법 제3조 (강제송환의 금지)

난민인정자와 인도적체류자 및 난민신청자는 난민협약 제33조 및 「고문 및 그 밖의 잔혹하거나 비인도적 또는 굴욕적인 대우나 처벌의 방지에 관한 협약」 제3조에 따라 본인의 의사에 반하여 강제로 송환되지 아니한다.

■ 해설

대한민국은 ‘난민협약’ 이외에도 ‘고문 및 그 밖의 잔혹한·비인도적인 또는 굴욕적인 대우나 처벌의 방지에 관한 협약’ 등에 가입하였는바, 그 조약에 따라 인정되는 강제송환의 금지 원칙에 대해 선언한 규정이다.

난민협약 제33조는 “체약국은 난민을 어떠한 방법으로도 인종, 종교, 국적, 특정 사회집단의 구성원 신분 또는 정치적 의견을 이유로 그 생명이나 자유가 위협받을 우려가 있는 영역의 국경으로 추방하거나 송환하여서는 아니된다.”고 규정하고 있으며, 고문 및 그 밖의 잔혹하거나 비인도적 또는 굴욕적인 대우나 처벌의 방지에 관한 협약 제3조는 “어떠한 당사국도 고문받을 위험이 있다고 믿을 만한 상당한 근거가 있는 다른 나라로 개인을 추방·송환 또는 인도하여서는 아니된다.”고 규정하고 있다.

다만, 난민협약 제32조는 “체약국은 국가안보 또는 공공질서를 이유로 하는 경우를 제외하고 합법적으로 그 영역에 있는 난민을 추방하여서는 아니된다.”고 규정하고 있고, 제33조는 “체약국에 있는 난민으로서 그 국가의 안보에 위협하다고 인정되기에 충분한 상당한 이유가 있는 자 또는 특히 중대한 범죄에 관하여 유죄의 판결이 확정되고 그 국가공동체에 대하여 위험한 존재가 된 자는 이 규정의 이익을 요구하지 못한다.”고 규정함으로써 강제송환 금지 원칙의 예외를 인정하고 있다.



강제퇴거명령과의 관계

일설은 난민법 제3조의 규정을 근거로 난민인정자 등에 대하여는 강제퇴거명령이 불가능하다고 주장한다. 그러나, 강제퇴거명령은 출입국관리법 위반에 따라 내려지는 처분이므로, 목적과 취지가 상이한 난민법상의 난민신청이 출입국관리법 위반 사실을 면제해주는 조항이 될 수는 없다.

오히려 출입국관리법¹¹⁾은 난민법과 출입국관리법의 벌칙조항이 별개라는 전제하여 일정한 요건을 충족하는 경우에 그 형을 면제한다는 별도의 조문을 두고 있다.

이러한 점들을 종합하여 보면, 난민법 제3조는 출입국관리법상의 강제퇴거명령처분의 발령 자체를 저지하는 사유가 될 수는 없다 할 것이고, 다만, 난민법 제3조의 규정취지상 난민인정심사절차가 불인정으로 종료될 때까지 그 강제퇴거명령의 집행이 보류된다고 해석하는 것이 타당할 것이다.

11) 출입국관리법 제99조의2(난민에 대한 형의 면제)

제93조의3제1호, 제94조제2호·제5호·제6호 및 제15호부터 제17호까지 또는 제95조제3호·제4호에 해당하는 사람이 그 위반행위를 한 후 지체 없이 사무소장이나 출장소장에게 다음 각 호의 모두에 해당하는 사실을 직접 신고하는 경우에 그 사실이 증명되면 그 형을 면제한다.

1. 「난민법」 제2조제1호에 규정된 이유로 그 생명·신체 또는 신체의 자유를 침해받을 공포가 있는 영역으로부터 직접 입국하거나 상륙한 난민이라는 사실
2. 제1호의 공포로 인하여 해당 위반행위를 한 사실



법 제4조 (다른 법률의 적용)

난민인정자와 인도적체류자 및 난민신청자의 지위와 처우에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항은 「출입국관리법」을 적용한다.

■ 해설

난민인정자와 인도적체류자 및 난민신청자도 본질적으로는 외국인인바, 난민법에서 예상하지 못한 상황에 대하여는 다른 외국인과 같이 ‘출입국관리법’의 적용을 받는다는 원칙을 확인한 규정이다.

제2장 난민인정 신청과 심사 등



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

법 제5조 (난민인정 신청)

- ① 대한민국 안에 있는 외국인으로서 난민인정을 받으려는 사람은 법무부장관에게 난민인정 신청을 할 수 있다. 이 경우 외국인은 난민인정신청서를 출입국관리사무소장(이하 “사무소장”이라 한다), 출입국관리사무소 출장소장(이하 “출장소장”이라 한다) 또는 외국인보호소장(이하 “보호소장”이라 한다)에게 제출하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 신청을 하는 때에는 다음 각 호에 해당하는 서류를 제시하여야 한다.
 1. 여권 또는 외국인등록증. 다만, 이를 제시할 수 없는 경우에는 그 사유서
 2. 난민인정 심사에 참고할 문서 등 자료가 있는 경우 그 자료
- ③ 난민인정 신청은 서면으로 하여야 한다. 다만, 신청자가 글을 쓸 줄 모르거나 장애 등의 사유로 인하여 신청서를 작성할 수 없는 경우에는 접수하는 공무원이 신청서를 작성하고 신청자와 함께 서명 또는 기명날인하여야 한다.
- ④ 출입국관리공무원은 난민인정 신청에 관하여 문의하거나 신청 의사를 밝히는 외국인이 있으면 적극적으로 도와야 한다.
- ⑤ 법무부장관은 난민인정 신청을 받은 때에는 즉시 신청자에게 접수증을 교부하여야 한다.
- ⑥ 난민신청자는 난민인정 여부에 관한 결정이 확정될 때까지(난민불인정결정에 대한 행정심판이나 행정소송이 진행 중인 경우에는 그 절차가 종결될 때까지) 대한민국에 체류할 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지 정한 사항 외에 난민인정 신청의 구체적인 방법과 절차 등 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

■ 해설

1. 개요

본 조는 대한민국 안에 있는 외국인에 대한 난민인정 신청의 절차에 관한 사항을 규정한 것으로 난민신청을 위해 구비해야 하는 요건 및 절차 등을 규정하고 있다.

2. 난민인정 신청의 요건 중 ‘대한민국 안’의 의미

일설은 난민법 제5조의 취지상 난민인정의 심사와 결정 절차의 개시와 종료는 대한민국 ‘안’을 전제로 하는 것이고, 이는 대한민국의 영토, ‘한반도와 그 부속도서’, 영해, 영공을 의미하므로 당연히 대한민국의 관할권이 미치는 출입국항, 환승구역 등 모든 곳에서 난민인정 신청이 가능하다고 주장한다.

한편, 구 출입국관리법 제76조의 2 제1항은 ‘대한민국에 있는 외국인’이 난민인정 신청을 할 수 있다고 규정하고 있었고, 이는 “대한민국 안에 있는 외국인”이 난민인정의 신청을 할 수 있는 자로 규정하고 있는 것인바, 이는 합법·불법에 관계없이 물리적으로 대한민국 영역 내에 있는 외국인을 의미한다고 해석하여왔다. 왜냐하면 난민의 특성상 불법입국이나 불법체류를 하게 된 이후에 난민신청을 하게 되는 경우를 상정할 수 있으므로 이들도 난민인정 신청을 할 수 있도록 고려한 것이다. 이에 관한 법적 근거는 「출입국관리법」 제99조의2(난민에 대한 형의 면제)에 구체적으로 나타나 있다.

그러나 위와 같은 해석은 물리적 의미에서 대한민국 영역 내에서 생활하고 있는 외국인을 대상으로 난민인정 신청을 인정한 것으로, 이를 무한히 확장하여 출입국항의 환승구역에서 입국을 시도하는 경우나 재외공관에서의 난민신청의 경우까지 확장하여 인정한다는 취지는 아니라 할 것이다.

이러한 혼란을 입법적으로 해결하기 위해 난민법 제6조는 ‘출입국항에서 하는 신청’을 새로이 규정하여, - 난민법 제5조가 적용되는 - 대한민국에 입국, 상륙, 불법입국하여 대한민국 영역 내에서 생활하고 있는 외국인의 경우와 구별하여 외국인이 출입국항에서 입국심사를 받는 때에 난민신청이 가능하도록 명문화하였다.

결국 난민법 제5조 제1항의 ‘대한민국 안’의 의미는 대한민국에 상륙하거나 입국한 자에 한정¹²⁾된다고 볼 것이다. 더불어 난민법 제6조는 ‘대한민국 안에 있는 외국인’에서 확대하여 출입국항에서 ‘외국인이 입국심사를 받는 때’에도 난민신청이 가능하다고 규정하고 있으므로, 법령의 체계적 해석에 의할때에도 난민법 제5조의 ‘대한민국 안에 있는 외국인’의 의미는 입국심사를 통하여 입국 등을 한 이후의 외국인을 의미한다고 할 것이다.

3. 난민신청서를 수리할 수 있는 사무소의 범위

난민법 제5조 제1항은 ‘외국인은 난민인정신청서를 출입국관리사무소장, 출입국관리사무소 출장소장 또는 외국인보호소장에게 제출하여야 한다.’고 규정하고 있다.

이는 외국인의 난민신청서 제출의무에 대한 규정으로 단순히 난민인정 신청을 접수하는 대상에 대하여 간접적으로 규정하고 있을 뿐, 난민심사를 어디서 받을지 여부에 대하여 정의하고 있는 규정은 아니다.

12) 이러한 해석에 대하여 난민의 특성상 긴급한 상황에 따라 대한민국의 영역안으로 들어와 비호를 요청하는 경우를 해결할 수 없다는 지적이 있다. 그러나 출입국관리법 제16조의2는 난민 임시상륙허가를 인정하고 있는바, 그러한 경우에는 난민 임시상륙허가를 받아 상륙(입국)한 후 난민인정신청이 가능하다.

실무상으로도 난민인정 신청이 이루어진 사무소가 아닌 다른 사무소 관할지역에 외국인 등록이 되어있는 난민신청자의 경우에는 체류지를 관할하는 거점사무소로 난민신청이 이송되어 난민심사가 이루어지고, 외국인 등록이 되어 있지 아니한 난민신청자나 외국인보호소에 보호 중인 난민신청자의 경우에는 그 접수지 관할 거점사무소에서 난민심사가 이루어진다 할 것이다.

4. 난민인정신청의 방식

난민신청은 서면으로 하여야 하는 것이 원칙이고 이러한 원칙을 훼손하지 않는 범위내에서 문맹이나 장애 등의 특별한 사유가 존재하는 경우에는 접수하는 공무원이 신청서를 작성하도록 규정하고 있다.

제정안에서는 난민법과 달리 서면을 요구하는 것 이외에 예외적 상황을 규정하고 있지는 아니하였는바, ① 서면을 작성할 능력이 없는 외국인이 구술로 난민인정 신청의사를 밝히는 경우에도 난민신청이 가능하게 하여야 하고, ② 난민신청은 신청의 일신전속적 성질 및 그 취지에 비추어 대리가 불가능한 것인바, 서면을 작성할 수 없는 문맹이나 장애 등의 사정이 존재하는 경우에만까지 직접서면을 작성할 것을 요구하는 것은 적절치 아니하다는 고려에 따라 이를 보완하기 위해 예외적 상황을 규정하였다.

5. 난민법 제5조 제6항상 체류의 의미

난민법 제5조 제6항은 난민신청자가 난민인정 여부에 관한 결정이 확정될 때까지 대한민국에 체류할 수 있음을 규정하고 있는바, 이는 난민인정 절차의 보장을 위한 조항이라 할 것이다.

한편, 일설은 여기서의 ‘체류 할 수 있다’의 의미에 대해 ‘체류자격을 부여받을 권리’가 인정된 것이라고 주장하나, 난민신청을 하였다는 것만으로 반드시 체류자격을 부여받을 권리가 인정된다고 볼 수는 없다.

난민협약은 제26조¹³⁾에서 난민에게도 동일한 사정하에서¹⁴⁾ 일반적으로 외국인에게

13) 난민협약 제26조 (이동의 자유)

각 계약국은 합법적으로 자국 영역 내에 체재하고 있는 난민에게, 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 적용되는 규제에 따를 것을 조건으로 하여, 그 영역 내에서 거주지를 선택하고 자유롭게 이동할 권리를 인정한다.

14) 난민협약 제6조 (“동일한 사정하에서”의 용어)

이 협약의 목적상, “동일한 사정하에서”의 용어는 성격상 난민이 충족시킬 수 없는 요건을 제외하고, 특정 개인이 그가

적용되는 규제에 따를 것을 조건으로 하여, 그 영역 내에서 거주지를 선택하고 자유롭게 이동할 권리를 인정하고 있고, 제31조 제1항¹⁵⁾에서 난민이 지체없이 국가기관에 출두하고 그들의 불법적인 입국 또는 체재에 대한 상당한 이유를 제시할 것을 조건으로 하여, 불법적으로 체약국의 영역 내에 입국하고 또는 체류하고 있다는 이유로 형벌을 과할 수 없다고 규정하고 있다.

즉 난민협약의 취지는 난민이 일반적으로 외국인에게 적용되는 규제에 따를 것과 그 규제에 체재 또는 거주 기간과 조건에 관한 요건이 포함됨을 명백하게 규정하고 있고, 난민이 불법 입국 또는 체류한 경우에는 지체없이 국가기관에 출두하여 상당한 이유를 제시한 것이 아닌 이상(보호 조치 등의 필요한 규제는 물론) 형벌의 부과까지도 가능함을 인정하고 있다.

따라서 난민법 제5조 제6항에서의 ‘체류’는 난민신청자들이 난민인정 여부에 관한 결정이 확정될 때까지 대한민국에 체류하며 그 절차를 진행확인할 수 있도록 하여야 한다는 의미로써, 난민법 제3조의 강제송환의 금지 원칙 중 난민신청자에 대한 부분을 시기적으로 명확하게 규정한 것으로 볼 수 있다.

난민이 아니라고 할 경우에 당해권리를 향유하기 위하여 갖추어야 하는 (체재 또는 거주 기간과 조건에 관한 요건을 포함한다) 요건이 충족되어야 함을 의미한다.

15) 난민협약 제31조 (피난국에 불법으로 체재하고 있는 난민)

1. 체약국은 이 협약 제1조와 같은 의미로 그들의 생명과 자유가 위협받는 영역에서 직접 탈출해 온 난민에게, 그들이 불법적으로 자국 영역 내에 입국하고 또는 체류하고 있다는 이유로 형벌을 과하여서는 아니된다. 다만 그 난민이 지체없이 국가기관에 출두하고 그들의 불법적인 입국 또는 체재에 대한 상당한 이유를 제시할 것을 조건으로 한다.

법 제6조 (출입국항에서 하는 신청)

- ① 외국인이 입국심사를 받는 때에 난민인정 신청을 하려면 「출입국관리법」에 따른 출입국항을 관할하는 사무소장 또는 출장소장에게 난민인정신청서를 제출하여야 한다.
- ② 사무소장 또는 출장소장은 제1항에 따라 출입국항에서 난민인정신청서를 제출한 사람에 대하여 7일의 범위에서 출입국항에 있는 일정한 장소에 머무르게 할 수 있다.
- ③ 법무부장관은 제1항에 따라 난민인정신청서를 제출한 사람에 대하여는 그 신청서가 제출된 날부터 7일 이내에 난민인정 심사에 회부할 것인지를 결정하여야 하며, 그 기간 안에 결정하지 못하면 그 신청자의 입국을 허가하여야 한다.
- ④ 출입국항에서의 난민신청자에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제2항의 기간 동안 기본적인 의식주를 제공하여야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지 정한 사항 외에 출입국항에서 하는 난민인정 신청의 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 해설

1. 개요

구 출입국관리법은 대한민국에 있는 외국인은 난민인정 신청이 가능함을 규정하면서도 출입국항에서 입국 등을 시도하는 경우에는 난민신청을 인정하지 아니하였다.

그러나 이에 대하여 대한민국에 있는 외국인을 물리적 개념으로만 이해하면서, 선박을 통하여 영해 안으로 무단 침입하거나, 공항만의 환승구역에서 입국을 시도하는 경우에까지 그 개념을 확장하여 난민인정 신청을 받아야 한다는 견해가 계속하여 주장되어 왔는바, 이에 대한 입법적 해결을 위해 난민법 제6조가 규정되었다고 할 것이다.

2. 난민법 제5조와의 구별

난민법 제5조는 ‘대한민국 안에 있는 외국인’의 난민신청에 대하여 규정하고 있는 것으로, 난민법 제6조는 아직 ‘대한민국 안에 있는 것은 아니지만’, ‘입국심사를 받는 외국인’에게 난민신청이 가능함을 규정하고 있다.

한편, 난민법 제8조 제1항은 ‘① 제5조에 따른 난민인정신청서’에 대하여만 심사를 규정하고 있을 뿐 난민법 제6조에 따른 난민인정 신청의 경우를 별도로 규정하고 있지는 아니하다.

이는 난민법 제8조가 동법 제6조에 따른 출입국항에서의 난민인정 신청만으로 곧바로 난민인정 심사의 대상이 되는 난민인정 신청의 요건을 충족한 것이 아니라는 전제하에 규정되었기 때문으로, 출입국항에서의 난민인정 신청은 그 외국인이 ‘대한민국 안에 있는 외국인’이라는 동법 제5조의 요건을 충족하지 못하였기 때문이다. 결국 출입국항에서의 난민인정 신청을 한 외국인은 입국 또는 상륙에 의하여 난민법 제5조의 요건을 모두 충족하게 되어야 비로서 동법 제8조에 따른 난민인정 심사를 받을 수 있는 난민신청자¹⁶⁾가 된다 할 것이다.

3. 출입국항에서의 난민인정 신청 시기

난민법 제6조 제1항은 외국인이 입국심사를 받는 때에 난민인정 신청이 가능하다고 규정하고 있는바, 이는 출입국관리법상 입국할 것을 전제로 대한민국에 도착한 외국인을 대상으로 한 것이다.

여기서의 입국의 의미에 대하여는 출입국관리법의 개념을 준용하여야 할 것인바, 출입국관리법 제7조 제1항은 ‘외국인이 입국할 때에는 유효한 여권과 법무부장관이 발급한 사증을 가지고 있어야 한다.’고 규정하고 있다.

한편, 통상 외국인이 대한민국에 입국하는 경우에는 그 외국인이 ① 외국으로부터 출국하여 ② 공해를 통과하고 ③ 대한민국 영역에 도달하는 과정을 거치므로 결국 출입국관리법 제7조 제1항은 대한민국에 입국하고자 하는 자가 대한민국 영역 밖에서 출국하는 시점부터 여권과 사증을 소지하여야 함을 규정한 것이다.

요컨대 출입국관리법 제7조는 외국인이 입국할 때 유효한 여권과 법무부장관이 발급한 사증을 가지고 있어야 한다는 의무를 정한 실체법적인 조항으로서 “입국”이란 입국하려는 의도로 대한민국의 국가 영역에 도착하는 것을 의미하는 것이다.

16) 난민법 시행령 제5조 제6항은 이러한 취지에 따라 난민인정 심사에 회부하기로 결정된 사람의 경우 최초 신청일이 아닌 회부결정일(입국일)에 난민인정 신청을 한 것으로 본다.

4. 환승 구역 및 송환대기실에서의 난민신청

일설은 공항만의 환승구역이나 송환대기실도 대한민국 안이므로 난민법 제5조에 따른 난민인정 신청이 가능하고, 가사 그것이 인정되지 못한다하여도 난민법 제6조가 출입국장에서 입국심사를 받는 때에 난민인정 신청이 가능하다고 규정하고 있으므로, 위 장소들에서의 난민인정 신청도 가능하다고 주장한다.

그러나 위에서 살펴본 바와 같이 입국심사는 대한민국의 영역 밖에서 출국하는 시점부터 여권과 사증을 소지하고 있는 자를 상대로 이루어지는 것으로 사증을 소지하지 않고 환승구역 등을 통과하는 외국인의 경우나 이미 입국심사가 끝난 뒤 송환대기 중인 외국인에게는 난민법 제6조를 적용할 수 없다 할 것이다.

더욱이 외국인이 대한민국에 입국심사를 요청할 신청권이 인정된다 할 수 없고, 외국인에 대한 입국심사의 개시 및 입국 허가 여부는 대한민국의 주권적 통치행위라 할 것인바, 난민법 제6조를 근거로 환승구역이나 송환대기실에서의 난민인정 신청을 인정할 수는 없다.

다만 예외적으로 인도적 차원에서 난민인정 신청을 요청하는 외국인에게 직권으로 입국심사를 개시하여 난민법 제6조의 절차를 진행할 수는 있을 것이다.

5. 난민법 제6조의 절차 및 회부(불회부)결정의 성격

가. 난민법 제6조의 절차

통상 외국인이 입국심사를 받는 때에 난민인정 신청을 하면, 당해 입국심사는 우선 보류되고, 난민인정 심사에 회부할 것인지를 먼저 결정하게 된다. 이에 따라 ① 난민인정 심사에 회부할 것으로 결정되면, 가사 입국심사과정에서 입국거부 사유가 발견된다 하더라도 그 요건을 충족한 것으로 보아 입국을 허가하여 난민인정 심사 절차를 진행할 수 있게 하지만, ② 난민인정 심사에 불회부할 것으로 결정되더라도, 출입국장에서의 난민인정 신청과 무관하게 입국심사를 하게 되고 그에 따라 입국여부가 결정되게 된다.

나. 회부(불회부)결정의 성격

난민법 제6조 제1항에 따라 출입국장에서의 난민인정 신청 절차가 개시된 경우에 동법 제6조 제3항은 ‘난민인정신청서가 제출된 날부터 7일 이내에 난민인정 심사에 회부할 것인지를 결정하여야 하며, 그 기간 안에 결정하지 못하면 그 신청자의 입국을 허가하여야 한다.’고 규정하고 있다.

즉 난민법은 회부결정을 별개의 처분으로 보지 아니하고, 입국 허가의 전제로써 내부의사 결정으로 정의하고 있는바, 이는 회부결정이 7일 이내에 이루어지지 않는 경우에 회부결정을 하여야 하는 것이 아닌, 입국을 허가하여야 한다고 규정하고 있는 것에서도 명확히 알 수 있다.

따라서 외국인이 난민법 제6조에 따른 난민인정 신청을 하였다가 그 신청에 대해 불회부결정이 이루어지는 경우에도 그 불회부결정을 별개의 처분으로 삼아 취소소송으로 다룰 수는 없다 할 것이고, 그에 따른 입국거부에 대해 취소소송을 제기하여야 할 것이다. 이 경우 피고는 관할 사무소장등이 된다.

회부(불회부)결정의 처분성 문제

일설은 난민법시행령 제5조 제2항¹⁷⁾에서 ‘출입국항에서의 난민신청자에게 그 결과를 알려야 한다’고 규정하고 있는 점을 이유로, 회부(불회부)결정에 처분성이 존재한다고 주장한다.

그러나, 일설의 주장은 위에서 살펴본 바와 같이 회부(불회부)결정이 입국허가의 전제로써 결여된 입국요건의 보완적 기능을 수행하는 내부결정이라는 점에서 타당하다 할 수 없다.

다만, 이러한 논의에 앞서 과연 회부(불회부)결정에 처분성이 인정된다면 어떠한 점에 실익이 있는지를 살펴보는 것이 실무상 의미가 있다 할 것이므로 이하에서는 이러한 관점에서 회부(불회부)결정의 처분성이 인정되는 경우를 전제로 차이점을 논해보겠다.

회부(불회부)결정의 처분성을 인정한다면, 출입국항에서의 난민신청에 대한 회부(불회부)결정은 입국허가(불허가)처분과 별개의 처분으로 항고소송의 대상이 된다. 이 경우 불회부결정의 상대방(이하 ‘원고’라 한다)은 피고인 관할 사무소장등을 상대로 불회부결정 취소소송을 제기하게 된다.

그런데 위 불회부결정 취소소송에서 원고가 승소하더라도 그 판결의 기속력은 별개의 처분인 입국거부처분에 미치지 아니하므로, 원고는 다시 입국거부처분에 대한 취소소송을 제기하여야 하고, 입국거부처분 취소소송에서 취소한 경우여야 입국이 가능해지게 되는

17) 난민법시행령 제5조 제2항

법무부장관은 법 제6조제3항에 따라 난민인정 심사 회부 여부를 결정한 때에는 지체 없이 그 결과를 출입국항에서의 난민신청자에게 알려야 한다.

것이다. 결국 회부(불회부)결정의 처분성이 인정된다면 원고는 불회부결정취소소송과 입국거부취소소송을 순차적으로 제기하거나 또는 병합하여 하나의 소로 제기하여야 한다.

반면에, 회부(불회부)결정을 내부결정으로 인정하는 경우에는 입국거부처분 취소소송에서 불회부결정에 대한 사항을 다루는 것으로 충분하고, 불회부결정에 대하여 별개의 소를 제기할 필요가 없어진다. 요컨대 회부(불회부)결정과 입국허가(거부)처분의 처분성을 모두 인정하는 것은 오히려 원고에게 불합리한 소송절차의 반복을 강요하는 결과를 초래하게 될 수 있다.

한편, 회부(불회부)결정의 처분성을 인정함으로써 인하여 원고에게 실익이 존재하는 경우를 생각하여보면, 원고가 불회부결정을 받았지만 입국허가는 된 경우를 상정해 볼 수 있다. 이 경우에 원고는 불회부결정이 위법함을 이유로 항고소송을 제기할 법률상 이익을 확보할 수 있다. 다만, 위 경우에도 원고는 입국허가에 의하여 대한민국안에 존재하게 되었으므로 난민법 제5조에 따른 난민신청이 곧바로 가능하기 때문에 굳이 불회부결정에 대하여 다룰 실익이 존재하는지 의문이라 할 것이다.

참고 난민법 출입국항 신청과 입국의 관계에 관한 논의

1. 문제의 소재

일설은 외국인이 출입국항에서 난민신청의사를 밝히면 그 외국인은 곧바로 난민신청자의 지위를 보유하게 된다고 주장한다. 여기서 더 나아가 출입국항에서 난민인정신청을 한 외국인은 난민법 제3조 등에 따른 강제송환금지원칙의 적용을 받게 되고, 회부결정이 있게 되면 그에 따라 입국이 되고, 가사 불회부결정이 있는 경우에도 불회부결정에 대한 항고소송이 있으면 입국이 되어야 하는 결과가 도출된다고 주장한다.

그러나 위와 같은 주장은 사실상 출입국항에서 입국거부가 되는 외국인이 난민인정신청을 하기만 하면 곧바로 입국이 허가되는 효과를 발생시킨다고 주장하는 것이어서 이를 받아들이기는 어렵다 할 것이다.

2. 외국인의 입국 요건 및 입국 허가(거부)의 성질

출입국관리법 제7조 제1항은 원칙적으로 외국인이 대한민국에 입국할 때 필요한 요건을 규정하고 있는바, 이는 유효한 여권과 법무부장관이 발급한 사증을 가지고 있어야 한다는

것이다. 즉, 외국인이 입국하기 위해서는 대한민국의 영역에 물리적으로 도착하여 곧바로 입국심사를 받아야 하기 때문에 외국인은 개념필수적으로 출발지에서 유효한 여권과 사증을 갖추어야만 한다.

그런데 외국인의 입국은 ‘유효한 여권’과 ‘법무부장관이 발급한 사증’의 소지 등 형식적 요건을 갖추었다고 하여 곧바로 이루어지는 것이 아니라, 형식적 요건과 출입국관리법 제12조의 실체적 요건을 모두 갖추어야 비로소 입국이 완료되는 것이다.

또한 국제법상 외국인의 입국허가 여부는 주권국가의 고권적 행위로서 국가주권의 본질적 발현형태로 인정되고 있는 점을 고려하여 보면, 외국인에 대한 입국거부는 사법심사의 대상이 될 수 없다 할 것이다.

3. 법원의 경향

외국인의 입국거부사건은 대부분 사증발급거부 취소소송에 의하여 다투어지는데, 이에 대하여 법원은 입국사증의 발급 여부는 주권 국가의 고권적 행위로서 국제법상 외국인에게 입국하고자 하는 국가에 대하여 사증을 발급해 줄 것을 요구할 권리가 있다고 보기 어렵다(서울행정법원 2007구합21983 판결 참조)는 점을 인정하며 각하판결을 하고 있다.

4. 소결

생각건대, ① 입국허가의 성질, 입국의 요건 및 난민법 제6조를 종합하여 볼 때, 입국허가는 대한민국의 주권행위로서 이를 난민법 제6조로 제한할 수는 없다. 또한, ② 난민법 제2조 제4호 가목이 난민신청자의 범위를 난민인정 신청에 대한 심사가 진행 중인 사람으로 규정하고 있고, 난민법 제8조(난민인정 심사)는 동법 제5조에 따른 난민인정 신청에 대하여만 규정하고 있는 바, 이를 조화롭게 해석하여보면 출입국향 난민신청자는 입국허가 전까지 난민법 제5조의 요건을 충족하지 못하여 난민법 제2조 제4호에 따른 난민신청자로 볼 수 없음을 알 수 있다.

따라서 난민법 제6조의 출입국향 난민신청만으로 난민신청자의 지위가 인정되어 그 회부여부 결정과 무관하게 사실상 자동적으로 입국이 된다는 일설의 주장은 이유없다 할 것이다.

 법 제7조 (난민인정 신청에 필요한 사항의 게시)

- ① 사무소장·출장소장 또는 보호소장(이하 “사무소장등”이라 한다)은 출입국관리사무소(이하 “사무소”라 한다), 출입국관리사무소 출장소(이하 “출장소”라 한다), 외국인보호소(이하 “보호소”라 한다) 및 관할 출입국항에 난민인정 신청에 필요한 서류를 비치하고 이 법에 따른 접수방법 및 난민신청자의 권리 등 필요한 사항을 게시(인터넷 등 전자적 방법을 통한 게시를 포함한다)하여 누구나 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 서류의 비치 및 게시의 구체적인 방법은 법무부령으로 정한다.

■ **해설**

사무소장등은 난민인정 신청에 필요한 서류를 비치하고 난민법에 따른 접수방법 및 난민신청자의 권리 등 필요한 사항을 게시하여 누구나 열람할 수 있도록 하여야 한다. 비치할 서류 및 게시의 구체적 방법은 난민법 시행규칙 제4조에 자세히 규정되어 있다.

법 제8조 (난민인정 심사)

- ① 제5조에 따른 난민인정신청서를 제출받은 사무소장등은 지체 없이 난민신청자에 대하여 면접을 실시하고 사실조사를 한 다음 그 결과를 난민인정신청서에 첨부하여 법무부장관에게 보고하여야 한다.
- ② 난민신청자의 요청이 있는 경우 같은 성(性)의 공무원이 면접을 하여야 한다.
- ③ 사무소장등은 필요하다고 인정하는 경우 면접과정을 녹음 또는 녹화할 수 있다. 다만, 난민신청자의 요청이 있는 경우에는 녹음 또는 녹화를 거부하여서는 아니 된다.
- ④ 법무부장관은 사무소, 출장소 또는 보호소에 면접과 사실조사 등을 전담하는 난민심사관을 둔다. 난민심사관의 자격과 업무수행에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑤ 법무부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 난민신청자에 대하여는 제1항에 따른 심사절차의 일부를 생략할 수 있다.
 1. 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술을 하는 등 사실을 은폐하여 난민인정 신청을 한 경우
 2. 난민인정을 받지 못한 사람 또는 제22조에 따라 난민인정이 취소된 사람이 중대한 사정의 변경 없이 다시 난민인정을 신청한 경우
 3. 대한민국에서 1년 이상 체류하고 있는 외국인이 체류기간 만료일에 임박하여 난민인정 신청을 하거나 강제퇴거 대상 외국인이 그 집행을 지연시킬 목적으로 난민인정 신청을 한 경우
- ⑥ 난민신청자는 난민심사에 성실하게 응하여야 한다. 법무부장관은 난민신청자가 면접 등을 위한 출석요구에도 불구하고 3회 이상 연속하여 출석하지 아니하는 경우에는 난민인정 심사를 종료할 수 있다.

■ 해설

1. 난민심사관의 역할과 업무범위

법 제5조에 따른 난민인정신청서가 접수된 경우 사무소장등은 면접 및 조사를 실시할 수 있다.

한편, 사무소장등은 법 제8조 제4항에 따라 난민심사관을 두게 되어 있는데, 법 제8조 제1항의 규정과 위 제4항의 규정 및 시행령 제6조, 제7조의 규정을 종합하면 난민심사관에 의하여서만 면접이나 조사 등 난민관련 모든 업무가 실시되어야 한다고 해석하는 견해가 있다.

그러나, 난민심사관제도는 난민에 대한 전문성을 확보한 5급 이상의 공무원을 난민업무에 전담할 수 있도록 하여 책임 있고 일관된 난민행정을 확보하기 위해 마련된 제도로써, 난민심사관이 난민과 관련된 모든 업무를 수행하여야 한다고 보는 앞의 견해는 난민법의

입법 취지나 현실상 맞지 않는다.

오히려 시행령 제7조 제2항제3항이 ‘난민심사관은 -중략- 난민면접조서에 기록하여야 한다.’, ‘난민심사관은 제2항에 따라 기록한 난민면접조서를 난민신청자에게 읽어주거나 열람하게 한 후 잘못 기록된 부분이 없는지 물어야한다.’고 규정하고 있는 등 난민심사관의 업무가 난민면접조서에 대한 진정성립 및 그 내용의 허실을 확인하는 것에 있음을 규정하고 있고, 여기에 법 제8조 제1항이 면접 및 사실조사 의무를 난민심사관이 아닌 사무소장등에게 부여하고 있는 것을 종합하여보면 사무소장등이 난민신청자에 대한 면접 및 사실조사 업무를 함에 있어서 책임 있는 난민심사관을 두어 난민업무의 전문성을 확보하여야 한다는 뜻으로 해석하는 것이 타당하다.

실무에 있어서는 위와 같은 해석에 따라 난민신청자가 난민신청을 한 지방사무소에 난민심사관이 존재하지 아니할 경우 이를 난민심사관이 존재하는 사무소(거점사무소)로 이송하여 그 관할하에 난민심사를 받을 수 있도록 처리하고 있다.

2. 동성의 공무원 면접 요청권

위 조항은 난민신청자가 타성의 공무원과 면접함으로써 인하여 위축된 심리상태하에서 제대로 진술하지 못할 수 있다는 우려에 따라 입법된 것으로 동성의 공무원이 면접하는 것을 원하는 신청자의 요청이 있을 경우 이를 수용하여야 한다.

위 조항은 동성의 공무원에 의해 면접을 할 수 있는 권리를 인정하고 있는 것이지만, 그 반대해석상 타성의 공무원에 의해 면접을 할 수 있는 권리도 인정되는 것인지 여부에 대하여 논란의 여지가 있을 수 있다.

이에 대하여 원칙적으로는 공무원의 성별을 신청자가 선택할 수 있는 포괄적 권리가 위 조항에 의해 인정되는 것이라 볼 수는 없으나, 예외적으로 동성애에 의한 박해의 경우와 같이 오히려 동성 공무원의 면접이 불편을 초래할 우려가 있는 경우에는 타성의 공무원에 의한 면접 요청을 인도적 차원에서 수용하는 것이 바람직할 것이다.

이와 반대로 난민신청자는 면접에 참여하는 통역인을 선택할 수 있는 난민법상의 권리는 인정되지 아니한다. 법 제14조는 통역인에게 일정한 자격을 갖추 것을 요구하고 있을 뿐 난민신청자의 요청권을 인정하고 있지는 아니한바, 이러한 자격을 갖춘 통역인의 경우에까지 위 조항이 확대 적용되는 것은 아니다.

다만 난민법 시행령 제8조 제2항은 통역인의 경우에도 동성을 요청할 수 있도록 규정하고 있는바, 이에 의하여 동성의 통역인을 통해 면접을 받을 수 있는 권리도 인정된다 할 것이다.

3. 녹음·녹화

사무소장등은 필요하다고 인정하는 경우 면접과정을 녹음 또는 녹화할 수 있고, 난민신청자의 요청이 있는 경우 녹음 또는 녹화를 거부할 수 없다.

실무상 이러한 면접과정에서의 녹음·녹화는 난민신청자보다는 오히려 면접을 실시한 사무소장등에게 더 필요한 경우가 많기 때문에 위와 같은 형식으로 규정된 것으로, 사무소장 등이 녹음 또는 녹화를 하겠다고 결정한 경우에도 난민신청자는 이를 거부할 수 없고, 반대의 경우 역시 마찬가지로 사무소장 등이 녹음 또는 녹화를 거부할 수 없다 할 것이다.

4. 심사절차의 일부 생략(신속절차)

가. 개요

법 제8조 제5항은 일정한 경우에 난민신청자에 대한 심사절차의 일부를 생략할 수 있다고 규정하고 있다.

이는 난민신청자가 대한민국에 계속 체류할 목적으로 사유가 존재하지 아니함에도 마치 난민인 것으로 위장하여 신청하는 경우 등을 방지하기 위해 규정된 것이다.

나. 대상자

① 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술을 하는 등 사실을 은폐하여 난민인정 신청을 한 경우

제1호는 거짓서류를 이용하여 허위로 난민인정을 받으려는 남용적 난민신청을 방지하기 위한 것으로, 단순히 허위인지 여부만을 가지고 이를 적용하여서는 아니되며, 위조의 목적이 난민신청을 위해 본국을 탈출하기 위한 수단으로 불가피하게 사용된 것임을 신청자가 스스로 진술하고, 본인의 신원을 밝히는 등 신원확인에 협조하는 경우 등에는 적용되지 아니한다.

또한 거짓진술의 경우에도 진술의 일부가 과장이나 거짓이 있는 것만으로 신속절차의 대상으로 삼는 것은 적절하지 않으며, 인적사항 및 박해의 입증에 핵심적인 부분 등에 관하여 거짓이 있는 경우에 한정된다 할 것이다.

② 난민인정을 받지 못한 사람 또는 제22조에 따라 난민인정이 취소된 사람이 중대한 사정의 변경 없이 다시 난민인정을 신청한 경우

제2호는 난민인정을 받지 못한 사람이 난민신청을 반복함으로써 난민신청을 통한 이익을 향유하려는 남용적 상황을 방지하기 위해 규정된 것이다.

③ 대한민국에서 1년 이상 체류하고 있는 외국인이 체류기간 만료일에 임박하여 난민인정 신청을 하거나 강제퇴거 대상 외국인이 그 집행을 지연시킬 목적으로 난민인정 신청을 한 경우

제3호는 난민인정 신청의 기회가 충분히 있었음에도 불구하고 신청을 하지 않았던 난민신청자가 체류기간 만료일에 임박하여 신청하는 것은 남용적 신청의 우려가 크다는 점에 근거하여 규정된 것이다.

다. 심사방법

신속절차 대상자에 대하여는 면접 또는 사실조사 등 난민심사 절차의 일부를 생략할 수 있고, 신속심사 대상자에 한하여 신청 순서를 고려하지 않고 다른 난민신청자에 우선하여 심사할 수 있다.

예를 들어, 여기서 생략할 수 있는 난민심사 절차에는 ① 동일한 사유로 재신청을 하는 경우에 예비 면접질문서 또는 추가 질문서 등의 작성, ② 조사되어 있는 국가정황에 변화가 없는 경우의 국가정황조사, ③ 난민신청자가 제출한 서류 등이 위조된 것이 명백한 경우에 그 서류 등에 대한 진위여부 조사 등을 들 수 있을 것이다.

그러나 위와 같은 경우에도 난민심사절차에서 당사자의 진술이 매우 중요하면서도 사실상 유일한 증거자료라는 점에서, 난민면접 자체를 전부 생략하는 것은 불가능하고, 간이하계라도 면접은 반드시 이루어져야 할 것이다.

라. 소결

심사절차가 일부 생략된 경우에도 소송에서 다투는 것은 가능하여 결국 남용적 신청에 따른 체류 연장의 효과는 일정부분 존재할 수 밖에 없다 할 것이다.

실제로 난민법 시행이후 난민신청 건수가 급증하고 있고 그 중의 상당수는 체류연장의 목적으로 이루어진 것으로 보이는 바, 향후에는 소송 절차에서의 신속성을 확보할 입법이 이루어져야 할 것이다.

5. 심사종료의 의미

난민신청자가 난민심사에 성실하게 응하여야 함에도 면접 등을 위한 출석요구에 3회 이상 연속 출석하지 아니하는 경우에는 난민인정 심사를 종료할 수 있다.

여기서의 심사 종료는 난민신청에 따른 심사를 더 이상 진행하지 아니하고, 그 절차를 종료시킨다는 것으로, 그 효과에 있어서는 별도의 불인정 처분이 존재하지 아니한다는 점은 난민신청 철회와 유사하나, 소급하여 난민신청사실 자체가 없었던 것으로 간주되는 것은 아니라는 점은 상이하다 할 것이다.

또한, 난민인정 심사 종료에 대하여는 난민법상의 이의신청 대상이 아니라는 점에서 이는 불가능하지만, 난민인정 심사 종료가 절차에 따라 적법하게 이루어진 처분인지에 대하여는 행정심판이나 행정소송으로 다툴 수 있을 것이고, 만일 위 구제절차에 의하여 난민인정심사 종료처분이 취소 된 경우에는 행정청은 심사종료를 취소하고 다시 난민인정 심사를 개시하여 난민인정여부에 대한 처분을 하여야 할 것이다.



법 제9조 (난민신청자에게 유리한 자료의 수집)

법무부장관은 난민신청자에게 유리한 자료도 적극적으로 수집하여 심사 자료로 활용하여야 한다.

■ 해설

최초 제정안은 법 제9조와 달리 ‘입증책임 및 입증정도’에 관한 별도의 규정을 두고 있었다.

제정안 법 제9조는 “난민신청자는 본인이 난민임을 입증하여야 한다. 다만, 신청인의 진술이 거짓이라고 의심할 만한 상당한 이유가 없는 한 그 진술을 뒷받침할 증거가 없다는 이유로 난민인정을 거부하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있었다.

그러나 실무상 난민사유가 진실한지 여부에 대하여는 난민신청자 본인의 진술 이외에 기타의 사실 확인 방법이 존재하는 경우가 거의 없고, 대법원 역시 이러한 취지하에서 난민신청자의 주장이 진실되고 일관성이 존재하는 경우 입증책임을 완화하여 주고 있음¹⁸⁾에 비추어 볼 때, 제정안과 같은 정도로 입증책임의 완화 및 전환을 인정하는 것은 대한민국의 주권과 사법권을 지나치게 제한할 우려가 있다는 지적이 있어 현행과 같이 난민신청자에 대한 유리한 자료 수집 의무를 선언하는 것으로 규정되었다 할 것이다.

18) 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007두19539 판결 참고

법 제10조 (사실조사)

- ① 법무부장관은 난민의 인정 또는 제22조에 따른 난민인정의 취소·철회 여부를 결정하기 위하여 필요하면 법무부 내 난민전담공무원 또는 사무소·출장소·보호소의 난민심사관으로 하여금 그 사실을 조사하게 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 조사를 하기 위하여 필요한 경우 난민신청자, 그 밖에 관계인을 출석하게 하여 질문을 하거나 문서 등 자료의 제출을 요구할 수 있다.
- ③ 법무부 내 난민전담부서의 장 또는 사무소장등은 난민전담공무원 또는 난민심사관이 제1항에 따라 난민의 인정 또는 난민인정의 취소나 철회 등에 관한 사실조사를 마친 때에는 지체 없이 그 내용을 법무부장관에게 보고하여야 한다.

■ 해설

난민법 제10조는 난민신청자의 신청사유가 사실인지를 조사하기 위하여 난민신청자, 그 밖에 관계인을 출석하게 하여 질문을 하거나 문서 등 자료의 제출을 요구할 수 있고, 그에 따라 사실조사를 마친 뒤 지체 없이 법무부장관에게 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 난민법 시행령 제7조는 난민심사관등의 출석요구 절차 및 면접조서의 작성 절차에 대하여 구체적으로 규정하고 있는바, 난민심사의 특성상 사실조사는 난민신청자 본인의 진술에 상당부분 의존되어야 한다는 점을 전제한 조문이다.

따라서 난민신청자는 난민심사관등의 사실조사에 협조하여야 하고, 문서 등 자료 제출 요구에 성실히 응하여야 함을 선언한 규정으로 난민법 제8조 제6항의 규정은 동법 제10조 제2항을 구체화한 것으로 해석할 수 있다.

법 제11조 (관계 행정기관 등의 협조)

- ① 법무부장관은 난민인정 심사에 필요한 경우 관계 행정기관의 장이나 지방자치단체의 장(이하 “관계 기관의 장”이라 한다) 또는 관련 단체의 장에게 자료제출 또는 사실조사 등의 협조를 요청할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 협조를 요청받은 관계 기관의 장이나 관련 단체의 장은 정당한 사유 없이 이를 거부하여서는 아니 된다.

■ 해설

난민인정 심사에 필요한 사항에 대하여 법무부장관은 관계기관에 정보를 요청할 수 있다. 본 조문은 난민신청자에 대한 사실조사가 주로 해외에 존재하는 사실들임을 전제로 이를 위한 관계기관의 협조가 필수적이라는 전제하에 제정된 것으로, 외교부장관이나 국가정보원장 등 관계 기관의 장은 법무부장관이 난민신청자의 신원 확인 또는 학력인정·자격인정 등 난민인정 심사에 필요한 사항에 대해 협조를 요청하는 경우 정당한 사유 없이 이를 거부하여서는 아니 된다.

위 규정과 더불어 관계 기관의 장은 그 정보가 개인정보보호법상 보호되는 개인정보에 해당하는 경우에도 개인정보보호법 제15조 제1항 제3호 등에 따라 “공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우”로써 제공이 가능하다고 할 것이다.



법 제12조 (변호사의 조력을 받을 권리)

난민신청자는 변호사의 조력을 받을 권리를 가진다.

■ 해설

1. 개요 및 제정 경과

난민법 제12조는 난민신청자가 변호사의 조력을 받을 권리를 가진다고 규정하였는바, 이는 난민신청자가 외국인으로서 사회적 배려가 필요하다는 일반적 상황에 근거하여 대한민국 법체계에 익숙하지 않은 난민신청자¹⁹⁾에게 법적인 조력을 받을 권리가 있음을 선언하기 위해 규정한 것이다.

그런데 본 조에 대하여 최초 제정안은 다음과 같이 규정하고 있었다.

제12조 (변호인의 조력을 받을 권리)

- ① 난민신청자는 변호인의 조력을 받을 권리를 가진다.
- ② 난민신청자가 빈곤 그 밖의 사유로 변호인을 선임할 수 없을 때에는 국고의 부담으로 변호인을 선임할 것을 요청할 수 있다.

이에 대하여 난민심사 절차는 형사절차가 아니므로 ‘변호인’ 보다는 ‘변호사’가 적절하다는 지적이 있어 이를 현재 조문과 같이 ‘변호사’로 규정하였고, 국고 부담으로 변호인 선임을 요청할 수 있다는 규정에 대하여는 ① 일반 행정절차에서 변호인을 선임하여 절차를 진행하는 경우는 많지 않고, ② 특히 난민인정 신청의 경우에는 난민신청자 본인의 의사 및 진술이 절대적인 의미를 가지고 있어 유언등의 가족법상 법률행위와 같이 대리에 친하지 않은 행위라는 점 등을 고려하여 삭제되었다.

19) 여기서의 난민신청자는 난민법 제2조 제4호에 해당하는 난민신청자를 의미하므로, 아직 난민인정 신청에 대한 심사가 개시되지 않은 출입국향 난민인정 신청자는 위 변호사의 조력을 받을 권리의 대상이 아니라 할 것이다.

2. 변호사 조력권의 범위와 내용

대한민국 헌법 제12조 제4항은 변호인의 조력을 받을 권리에 대하여 규정하고 있으나, 이는 신체의 자유에 관한 영역으로서 원칙적으로 형사사건이 아닌 일반 민사행정 사건에서 당사자가 변호사를 대리인으로 선임하여 그 조력을 받는 것을 그 보호영역에 포함된다고 보기 어렵다.²⁰⁾

한편, 난민법은 난민신청자의 경우에는 위와 같은 일반 민사행정 사건에 비하여 법적 조력이 필요한 특수한 사정이 존재한다는 전제하에 본 조문을 규정한 것이므로, 난민신청자의 변호사 조력권은 헌법 제12조 제4항의 변호인의 조력권의 내용 중 그 성질상 준용이 허용되는 범위에서 인정되어야 할 것이다.

가. 변호사 선임권과 변호사를 선임 받을 수 있는 권리

변호사의 조력을 받을 권리란 우선 변호사를 선임할 수 있는 권리를 말한다. 따라서 변호사의 조력을 받을 권리의 출발점은 변호사 선임권에 있다.

그러나, 이는 난민신청자가 자신의 의사 및 비용으로 변호사를 선임할 수 있는 권리가 제한받지 않는다는 것이지 그것을 넘어 국고의 부담으로 변호사를 선임 받을 수 있는 권리까지 인정된다는 의미는 아니다.

헌법재판소 2008. 9. 25. 선고 2007헌마1126 결정에서 헌법재판소는 헌법 제12조 제4항의 규정은, “일반적으로 형사사건에 있어 변호인의 조력을 받을 권리는 피의자나 피고인을 불문하고 보장되나, 그 중 특히 국선변호인의 조력을 받을 권리는 피고인에게만 인정되는 것으로 해석함이 상당하다.”고 판시하여 관계 법령의 근거 없이 국선변호인의 조력을 받을 권리가 있는 것은 아니라는 취지로 판시한 바 있다.

따라서, 난민법 제12조에 따른 변호사의 조력권 역시 제정안에서 언급되었던 국고 부담의 변호사 선정권리가 삭제되어 입법 된 점 및 위 헌법재판소의 판시의 취지를 유추하여 볼 때 난민신청자에게 변호사를 선임하여 줄 것을 요청할 권리는 인정되지 않는다 할 것이다.

나. 변호사와의 접견교통권

변호사의 조력은 변호사의 충분한 조력을 의미한다고 할 것이고, 이에 의하여 본질적으로 인정되는 권리는 변호사와의 접견교통권이라 할 수 있다.

20) 헌법재판소 2012. 10. 25. 선고 2011헌마598 결정 참고

하지만, 대부분의 난민신청자는 자유롭게 활동할 수 있는 상태에서 난민심사를 받고 있고, 외국인 보호소에 보호되어 있는 등으로 변호사를 접견하기 어려운 상태에 있는 난민신청자가 오히려 예외적이라 할 수 있다.

따라서 보호되어 있지 아니한 난민신청자는 자신이 변호사의 조력을 얻어 난민인정 절차를 진행하는 것에 어려움이 없다 할 것이고, 보호되어 있는 외국인의 경우에는 외국인 보호소 등에서 난민신청자가 변호사 접견을 요청하는 경우 이에 응하여야 할 것이다.

다만, 이는 난민신청자의 권리로서 인정되는 것으로 변호사 자신의 보호된 외국인과의 접견교통권은 본 조에 의하여 인정되는 권리라 할 수 없고, 형사소송법 제34조²¹⁾와 같이 달리 법률에서 그 권리가 인정되는 것도 아니어서 이는 인정되지 아니한다.

다. 변호사의 관계 서류 열람·등사 및 난민심사 절차 참여권

변호사의 조력을 받을 권리는 접견교통권에 그치지 아니하고 더 나아가 난민신청자가 그의 변호사를 통하여 관계서류를 열람·등사할 권리 등을 포함한다. 그러나 이러한 관계 서류의 열람·등사권 등은 방법이나 그 시기에 있어서 무제한적으로 인정되는 것은 아니다.

1) 시기적 제한

난민인정 절차는 다른 행정절차에 비하여 매우 특수한 사정을 내포하고 있다. 이는 난민의 정의에서부터 알 수 있듯이, 난민신청자의 상당수가 본국 등의 박해로부터 도피하여 대한민국에 입국한 것이므로 자신의 박해사실을 입증할 수 있는 서증 등의 물적 증거가 거의 존재하지 않는다는 점이다.

따라서 대부분의 난민인정 절차는 사실상 난민신청자 자신의 진술에 의존하여 그 주장사실을 인정하는 것이 합리적인 경우인지를 통해 심사가 이루어지는 것이 대부분이며, 그 과정에서 진술에 일관성과 설득력이 있는지 여부가 매우 중요한 요소라 할 수 있다.

이에 대하여 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007두19539 판결도 “난민 인정의 요건이 되는 ‘박해’라 함은 생명, 신체 또는 자유에 대한 위협을 비롯하여 인간의 본질적 존엄성에 대한 중대한 침해나 차별을 야기하는 행위’라고 할 수 있을 것이고, 그러한 박해를 받을 ‘충분한 근거 있는 공포’가 있음은 난민인정의 신청을 하는 외국인이 증명하여야 할 것이나, 난민의 특수한 사정을 고려하여, 그 진술에 일관성과 설득력이 있고 입국 경로, 입국 후

21) 형사소송법 제34조(피고인, 피의자와의 접견, 교통, 수진)

변호인 또는 변호인이 되려는 자는 신체구속을 당한 피고인 또는 피의자와 접견하고 서류 또는 물건을 수수할 수 있으며 의사로 하여금 진료하게 할 수 있다.

난민신청까지의 기간, 난민 신청 경위, 국적국의 상황, 주관적으로 느끼는 공포의 정도, 신청인이 거주하던 지역의 정치·사회·문화적 환경, 그 지역의 통상인이 같은 상황에서 느끼는 공포의 정도 등에 비추어 전체적인 진술의 신빙성에 의하여 그 주장사실을 인정하는 것이 합리적인 경우에는 그 증거가 있다고 할 것이다.”라고 판시하여 난민의 특수한 사정으로 말미암아 난민신청자의 진술이 난민인정 절차에 있어서 가장 중요한 입증방법임을 인정하고 있다.

위와 같은 난민인정 절차의 특수성은 난민신청자의 진정하고 정확한 진술을 확보하여야 한다는 필요성을 도출시켰고, 이러한 명제하에 난민법 제5조 제3항은 난민신청서가 반드시 난민신청자가 작성한 서면으로 제출되어야 하고, 난민신청자가 그 서면을 작성할 수 없는 경우에는 외부인이 아닌 담당 공무원이 그 서면의 작성을 도와 난민신청자의 1차적 진술을 확보하도록 규정하고 있는 것이다.

요컨대, 난민신청자 및 그 선임된 변호사는 난민심사 과정에서 진술의 신빙성을 확인하는 등 난민심사의 공정성에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 관계 서류의 열람복사 및 변호사의 의견 진술 등이 가능하다 할 것이다.

2) 방법적 제한

난민신청자는 난민인정 절차를 진행함에 있어 변호사와 상담하고 조언을 구할 권리가 있고 이는 변호사의 조력을 받을 권리의 내용 중 가장 핵심적인 것이다.

그런데 형사소송법 제243조의2 제1항은 피의자신문과정에서 변호인의 참여를 인정하고 있는 것과 달리 난민법은 난민면접과정에서 변호사의 참여를 인정하는 규정이 존재하지 않는다.

이는 위에서 살펴본 바와 같이 난민신청자의 진술이 중요한 의미를 가진다는 전제하에 변호사가 난민면접과정에 참여하는 것이 오히려 난민신청자의 생생한 진술을 들을 수 있는 기회를 제한할 수 있고, 일반적 행정절차에서 변호사가 면접 등에 참여하는 경우는 거의 없다는 점이 고려된 것이다.

따라서 난민신청자에게 선임된 변호사는 난민인정 절차에 있어서 난민신청자에게 유리한 국가 정황 등의 자료를 제출하거나 법리적 의견을 제시하는 것 이외에 면접과정에 참여하여 면접 중에 난민신청자의 진술에 조언을 하거나 대신하여 진술하는 등의 행위는 할 수 없다.

다만, 형사소송법과 달리 난민법이 난민면접과정에서의 변호사 참여권을 인정하지 않음에도 불구하고, 난민신청자가 변호사 아닌 다른 신뢰관계 있는 사람을 동석시킬 수 없는 상황이고 심리적으로 불안정하여 제대로 된 면접이 어렵다고 판단되는 경우에는 예외적으로 난민법 제13조에 근거해 면접의 공정성에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 변호사의 동석을 허용할 수는 있을 것이다.



법 제13조 (신뢰관계 있는 사람의 동석)

난민심사관은 난민신청자의 신청이 있는 때에는 면접의 공정성에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 신뢰관계 있는 사람의 동석을 허용할 수 있다.

■ 해설

난민법 제13조는 형사소송법 제244조의5와 유사한 방식으로 신뢰관계 있는 사람의 동석을 허용할 수 있음을 규정하고 있다. 이는 난민신청자가 정신적 또는 신체적 어려움에 의하여 사물을 변별하거나 의사를 결정·전달할 능력이 미약한 때나 난민신청자의 연령·성별·국적 등의 사정을 고려하여 그 심리적 안정의 도모와 원활한 의사소통을 위하여 필요한 경우에 난민신청자의 신청에 의해 난민신청자와 신뢰관계 있는 자를 동석하게 할 수 있도록 한 것이다.

따라서 구체적인 사안에서 동석을 허락할 것인지는 원칙적으로 난민심사관이 난민신청자의 상태 및 면접의 공정성에 지장이 초래되지 아니하는지 등 여러 사정을 고려하여 재량에 따라 판단하여야 할 것이나, 이를 허락하는 경우에도 동석한 사람으로 하여금 난민신청자를 대신하여 진술하도록 하여서는 안 된다.²²⁾

22) 대법원은 형사소송법 제244조의5에서 정한 ‘피의자 신문시 동석제도’에 대한 판결에서 “구체적인 사안에서 위와 같은 동석을 허락할 것인지는 원칙적으로 검사 또는 사법경찰관이 피의자의 건강 상태 등 여러 사정을 고려하여 재량에 따라 판단하여야 할 것이나, 이를 허락하는 경우에도 동석한 사람으로 하여금 피의자를 대신하여 진술하도록 하여서는 아니되는 것”이라면서 위에 서술한 것과 같은 취지로 판시하였다(대법원 2009. 6. 23. 선고 2009도1322 판결).



법 제14조 (통역)

법무부장관은 난민신청자가 한국어로 충분한 의사표현을 할 수 없는 경우에는 면접 과정에서 대통령령으로 정하는 일정한 자격을 갖춘 통역인으로 하여금 통역하게 하여야 한다.

■ 해설

난민인정 절차에서 난민신청자의 진술은 매우 중요한 증거자료라 할 것이고, 이에 따라 난민신청자와의 면접 역시 중요한 의미를 가지는 절차이다.

난민법 제14조는 이러한 취지에서 면접 과정에서 통역인의 자격을 대통령령으로 위임하였고, 난민법 시행령 제8조는 법무부장관이 정하는 교육과정을 마친 사람(난민전문통역인)으로 하여금 면접에 대한 통역을 하게끔 규정(난민법 시행령 제8조 제1항)하였으며, 난민신청자가 요청하는 경우에는 동성의 난민전문통역인이 통역(난민법 시행령 제8조 제2항)하도록 하였다.

다만, 법무부장관은 난민신청자가 사용하는 언어에 능통한 난민전문통역인이 없거나 긴박한 경우에는 ① 난민신청자가 사용하는 언어를 다른 외국 언어로 1차 통역하게 한 다음 그 외국 언어를 난민전문통역인으로 하여금 한국어로 2차 통역하게 하는 방법, ② 난민신청자가 사용하는 언어에 능통한 사람에게 통역에 대한 사전 교육을 실시한 후 통역하게 하는 방법으로 통역하게 할 수 있다(난민법 시행령 제8조 제2항).

 법 제15조 (난민면접조서의 확인)

난민심사관은 난민신청자가 난민면접조서에 기재된 내용을 이해하지 못하는 경우 난민면접을 종료한 후 난민신청자가 이해할 수 있는 언어로 통역 또는 번역을 하여 그 내용을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

■ 해설

난민법 제15조는 난민신청자가 난민면접조서에 기재된 내용을 이해하지 못하는 경우에 난민면접을 종료한 후 통역 또는 번역을 하여 난민면접조서의 내용을 확인할 수 있도록 규정하고 있다.

그런데 난민법 시행령 제7조 제3항은 난민에 대한 면접조서 작성 과정에서 “난민심사관이 난민면접조서를 난민신청자에게 읽어주거나 열람하게 한 후 잘못 기록된 부분이 없는지 물어야 한다.”고 규정하고 있어, 사실상 난민법 제15조의 규정에 선행하여 그 내용을 확인시켜주도록 하고 있다.

따라서 난민법 제15조가 난민면접을 종료한 후 그 내용을 확인할 수 있도록 규정하고 있는 점에서 사실상 난민법 시행령 제7조 제3항과 중첩하여 난민신청자를 보호하는 것으로 해석할 수 있을 것이다.

법 제16조 (자료 등의 열람·복사)

- ① 난민신청자는 본인이 제출한 자료, 난민면접조서의 열람이나 복사를 요청할 수 있다.
- ② 출입국관리공무원은 제1항에 따른 열람이나 복사의 요청이 있는 경우 지체 없이 이에 응하여야 한다. 다만, 심사의 공정성에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 명백한 이유가 있는 경우에는 열람이나 복사를 제한할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 열람과 복사의 구체적인 방법과 절차는 대통령령으로 정한다.

■ 해설

난민신청자는 본인이 제출한 자료 및 난민면접조서의 열람이나 복사를 요청할 수 있다. 여기서 열람복사의 대상이 되는 자료는 ① 본인이 제출한 자료와 ② 난민면접조서만을 의미하고, 그 이외에 난민인정 심사과정에서 생산된 내부 문서나 수집된 자료 등은 이에 해당하지 아니한다.

또한 자료 등의 열람·복사는 본 해설서 난민법 제12조 2. 다. 1)항에 대한 서술 부분에서 살펴본 바와 같이 시기적으로 일정한 제한을 받게 되는데, 이는 난민인정 절차의 특수성에 따라 심사의 공정성에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 명백한 이유가 있는 경우를 말한다 할 것이다.

다만 이러한 시기적 제한은 무제한적으로 가능한 것이 아니고, 예를 들어 난민신청자가 최초 난민신청서를 제출하고 난민면접을 하기 이전에 자신이 제출한 난민신청서의 열람·복사를 요청하는 것은 난민신청자가 의식적으로 본인 진술의 일관성을 유지하고 종전 진술의 허점을 보완하여 신빙성을 꾀어 맞추기 위한 의도에서 비롯된 것이 대부분이라는 점에서, 이와 같은 경우에는 난민면접의 공정성에 현저한 지장을 초래할 수 있기 때문에 난민면접 이후에야 비로소 난민신청서와 난민면접조서를 함께 열람·복사 할 수 있도록 하는 등 심사의 공정성에 현저한 지장을 초래한다고 인정되는 경우에만 가능하다고 할 것이다.

참고로 이러한 열람·복사에 대한 범위와 시기의 제한은 형사소송법에도 동일하게 존재하고 있는바, 이는 당사자가 공소제기 이전에 국가안보, 증인보호의 필요성, 증거인멸의 염려, 관련 사건의 수사에 장애를 가져올 위험성 등에 대비하여 피고인의 권리를 제한한 것이다. 그 구체적 규정형식을 살펴보면, 형사소송법은 공소가 제기 되기 이전, 즉 수사가 진행되고 있는 과정에서는 일체의 수사자료에 대한 열람·복사를 허용하지 아니하고

있고, 공소가 제기 된 이후에도 검사가 증거로 신청할 서류등이나 증인에 관한 사항이 아닌 이상, 피고인 또는 변호인이 행한 법률상·사실상 주장과 관련된 서류등에 대하여만 열람·등사를 허용하고 있다(형사소송법 제266조의3²³⁾). 단, 피의자신문 직후 피의자 신문조서의 기명·날인을 위한 열람은 당연히 가능하다(형사소송법 제243조 제4항, 동법 제244조 제2항).

23) 형사소송법 제266조의3(공소제기 후 검사가 보관하고 있는 서류 등의 열람등사)

- ① 피고인 또는 변호인은 검사에게 공소제기된 사건에 관한 서류 또는 물건(이하 “서류등”이라 한다)의 목록과 공소사실의 인정 또는 양형에 영향을 미칠 수 있는 다음 서류등의 열람·등사 또는 서면의 교부를 신청할 수 있다. 다만, 피고인에게 변호인이 있는 경우에는 피고인은 열람만을 신청할 수 있다.
 1. 검사가 증거로 신청할 서류등
 2. 검사가 증인으로 신청할 사람의 성명·사건과의 관계 등을 기재한 서면 또는 그 사람이 공판기일 전에 행한 진술을 기재한 서류등
 3. 제1호 또는 제2호의 서면 또는 서류등의 증명력과 관련된 서류등
 4. 피고인 또는 변호인이 행한 법률상·사실상 주장과 관련된 서류등(관련 형사재판확정기록, 불기소처분기록 등을 포함한다)
- ② 검사는 국가안보, 증인보호의 필요성, 증거인멸의 염려, 관련 사건의 수사에 장애를 가져올 것으로 예상되는 구체적인 사유 등 열람·등사 또는 서면의 교부를 허용하지 아니할 상당한 이유가 있다고 인정하는 때에는 열람·등사 또는 서면의 교부를 거부하거나 그 범위를 제한할 수 있다.
- ③ 검사는 열람·등사 또는 서면의 교부를 거부하거나 그 범위를 제한하는 때에는 지체 없이 그 이유를 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ 피고인 또는 변호인은 검사가 제1항의 신청을 받은 때부터 48시간 이내에 제3항의 통지를 하지 아니하는 때에는 제266조의4제1항의 신청을 할 수 있다.
- ⑤ 검사는 제2항에도 불구하고 서류등의 목록에 대하여는 열람 또는 등사를 거부할 수 없다.
- ⑥ 제1항의 서류등은 도면·사진·녹음테이프·비디오테이프·컴퓨터용 디스크, 그 밖에 정보를 담기 위하여 만들어진 물건으로서 문서가 아닌 특수매체를 포함한다. 이 경우 특수매체에 대한 등사는 필요 최소한의 범위에 한한다.

법 제17조 (인적사항 등의 공개 금지)

- ① 누구든지 난민신청자와 제13조에 따라 면접에 동석하는 사람의 주소·성명·연령·직업·용모, 그 밖에 그 난민신청자 등을 특정하여 파악할 수 있게 하는 인적사항과 사진 등을 공개하거나 타인에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 본인의 동의가 있는 경우는 예외로 한다.
- ② 누구든지 제1항에 따른 난민신청자 등의 인적사항과 사진 등을 난민신청자 등의 동의를 받지 아니하고 출판물에 게재하거나 방송매체 또는 정보통신망을 이용하여 공개하여서는 아니 된다.
- ③ 난민인정 신청에 대한 어떠한 정보도 출신국에 제공되어서는 아니 된다.

■ 해설

난민법 제17조의 난민신청자의 인적사항 등의 공개 금지는 기존 관행에 의하여 인정되어 오던 것을 입법한 것으로 난민법 제47조의 벌칙조항과 결합하여 실제적 규범력을 가진 조문이라 할 것이다.

난민신청자는 특성상 출신국 또는 상주국 내에 가족 등이 소재하고 있는 경우가 많으며, 난민신청 사실이 출신국에 알려질 경우 또 다른 박해의 사유가 될 수 있다. 결국, 난민법은 난민신청권을 실질적으로 보장하고 출신국 등에 거주하고 있는 가족 등의 안전을 위하여 비밀보장의 원칙을 명시하고 있다.

UNHCR은 “난민신청자에 관한 정보가 타 관계자들에게 공개될 경우에는 사전에 난민신청자의 동의가 필요하다. 이러한 정보는 난민신청자나 난민이 자발적인 귀환 등의 목적을 위해 특별히 공개를 허용하지 않는 한, 본국과는 절대 공유해서는 안 된다. 비호신청자나 난민과 관련된 정보가 제3자, 특히 그들의 출신국 정부에 비공개할 것을 규정하는 조항을 포함할 것을 권장한다.”고 권고하여왔고, 난민법은 이러한 권고를 받아들여 난민법 제17조를 규정한 것이다.

난민법 제17조에 의할 때, 누구든지 난민신청자와 면접에 동석한 사람의 인적사항 등 본인임을 파악할 수 있는 자료에 대하여 공개하거나 타인에게 누설할 수 없으며, 오로지 난민신청자 본인의 동의가 있어야만 가능하다.

특히 정보통신망의 발달에 따라 인터넷을 통하여 출신국에서 난민신청자의 정보를 지득할 위험성에 대한 고려에 따라 동법 제17조 제2항은 출판물을 비롯한 방송매체 또는 정보통신망을 이용한 공개를 금지하는 규정을 두어 이를 강조하고 있다.

따라서 난민신청자의 지위를 보유하고 있는 기간, 즉 난민법 제2조 제4호에 따라 난민인정신청 시부터 행정소송이 진행 중이라면 행정소송이 확정될 때까지, 행정소송을 제기하지 않은 경우는 그 제소기간이 경과된 때까지 난민신청자등의 인적사항 등은 공개될 수 없다²⁴⁾.

다만 이는 난민신청자에 해당하지 아니하는 난민불인정자나 난민인정자에게는 적용되지 아니하므로, 난민법 제17조 위반에 따른 난민법 제47조의 적용이 불가능 할 것이나, 이 경우에도 기존의 관행에 따라 인적사항 등을 공개하지 아니하는 것이 바람직할 것이다.

한편, 난민법 제11조는 관계기관의 협조의무에 대하여 규정하고 있는바, 법무부장관이 관계기관에 정보를 요청함에 있어서는 난민신청자의 인적사항이 어느 정도 노출될 가능성이 존재한다. 그러나 이를 두고 조문간의 충돌이라 할 수는 없고, 두 조문의 입법 취지가 난민법 제11조는 공정하고 정확한 난민심사를 위해 규정된 것이고, 난민법 제17조는 난민신청자의 신분을 보호하기 위해 규정된 것이라는 점에서 이를 조화롭게 해석하여 난민심사에 필요한 사항의 사실조사 등을 위한 법무부장관의 관계기관 협조에는 난민법 제17조가 적용되지 아니한다 할 것이다.

24) 난민법 제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. “난민인정을 신청한 사람”(이하 “난민신청자”라 한다)이란 대한민국에 난민인정을 신청한 외국인으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

가. 난민인정 신청에 대한 심사가 진행 중인 사람

나. 난민불인정결정이나 난민불인정결정에 대한 이의신청의 기각결정을 받고 이의신청의 제기기간이나 행정심판 또는 행정소송의 제기기간이 지나지 아니한 사람

다. 난민불인정결정에 대한 행정심판 또는 행정소송이 진행 중인 사람

법 제18조 (난민의 인정 등)

- ① 법무부장관은 난민인정 신청이 이유 있다고 인정할 때에는 난민임을 인정하는 결정을 하고 난민인정증명서를 난민신청자에게 교부한다.
- ② 법무부장관은 난민인정 신청에 대하여 난민에 해당하지 아니한다고 결정하는 경우에는 난민신청자에게 그 사유와 30일 이내에 이의신청을 제기할 수 있다는 뜻을 적은 난민불인정결정통지서를 교부한다.
- ③ 제2항에 따른 난민불인정결정통지서에는 결정의 이유(난민신청자의 사실 주장 및 법적 주장에 대한 판단을 포함한다)와 이의신청의 기한 및 방법 등을 명시하여야 한다.
- ④ 제1항 또는 제2항에 따른 난민인정 등의 결정은 난민인정신청서를 접수한 날부터 6개월 안에 하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 6개월의 범위에서 기간을 정하여 연장할 수 있다.
- ⑤ 제4항 단서에 따라 기간을 연장한 때에는 종전의 기간이 만료되기 7일 전까지 난민신청자에게 통지하여야 한다.
- ⑥ 제1항에 따른 난민인정증명서 및 제2항에 따른 난민불인정결정통지서는 사무소장등을 거쳐 난민신청자나 그 대리인에게 교부하거나 「행정절차법」 제14조에 따라 송달한다.

■ 해설

1. 개요

난민법 제2조 제1호는 “난민협약”상 난민의 요건을 그대로 규정하여 난민을 정의하고 있는 바, 난민법은 “난민협약”상 난민의 요건을 선언적으로 규정한 것이지 창설적으로 규정한 것은 아니다.

따라서 난민신청자가 난민의 요건에 부합한다면 이는 일용 “난민협약”에서 정한 난민에 해당한다고 할 수 있지만, 이에 반하여 난민협약은 체약국으로 하여금 협약에서 정한 난민에 대하여 항상 이를 받아들여 비호(Asylum)를 부여하도록 의무지우고 있지는 아니하며 (난민협약 제12조 제1호²⁵⁾ 참조) 난민에게 비호를 부여할 것인지, 부여한다면 그 법률상 지위를 어떻게 정할 것인지 여부는 일반적으로 각 체약국의 주권적 결정사항으로 이해되고 있어²⁶⁾ 반드시 체약국의 법에 의한 난민인정자로 간주되는 것은 아니다.

25) 난민협약 제12조 제1호는 “난민의 개인적 지위는 그의 주소지 국가의 법에 의하여, 또는 주소가 없는 경우에는 거소지 국가의 법에 의하여 규율된다.”

26) 同旨, 서울행정법원 2004구합40051, 서울행정법원 2005구합39256, 서울행정법원 2006구합25216, 서울행정법원 2006구합26240, 서울행정법원 2006구합26233, 서울고등법원 2006누21643, 서울행정법원 2009구합30165

더욱이 법원은 일관되게 “피고(법무부장관)는 외국인에 의한 난민인정신청이 있을 경우 먼저 난민협약 등에서 정한 난민으로서 요건을 갖추었는지 여부를 확인한 후 그 요건을 갖춘 것으로 인정되는 경우에는 이를 기초로 그를 출입국관리법 제76조의2 제1항의 난민으로 인정하여 적법한 국내 체류자격 부여 등 일정한 비호를 부여할 것인지, 아니면 난민으로 인정됨에도 불구하고 제3국으로 강제퇴거 시키거나 보호 상태를 계속할 것인지 여부에 관한 적정한 재량을 행사하여야 한다.”고 판시하여 난민인정 행위가 재량행위임을 인정²⁷⁾하여 왔다.

2. 난민인정 행위의 성질

난민법은 제2조에서 제1호의 “난민”과 제2호의 “난민으로 인정된 사람”을 개별적으로 정의하여 “난민협약”상 난민의 요건을 충족한 ‘난민’과 이 법에 따라 난민으로 인정된 ‘난민인정자’가 구별된다는 점을 명확히 규정하고 있다.

이는 위에서 살펴 본 것처럼 난민인정처분에 대한 법무부의 해석과 법원의 판결례가 일관되게 난민인정처분을 각 체약국의 주권적 결정사항으로서 재량행위로 본다는 전제하에 규정된 것이다.

따라서 난민법 제18조 제1항은 난민인정이 체약국의 주권적 결정사항이라는 전제하에 (“난민협약”상 요건을 충족하는 것만이 아니라) 난민인정 신청이 이유 있다고 (법무부장관이) 인정할 때에 난민임을 인정하는 결정을 하고 난민인정증명서를 난민신청자에게 교부함으로써 난민인정 처분을 하여야 함을 절차적으로 규정한 것이라 하겠다.

한편, 일설은 대한민국은 난민협약의 체약국이므로 난민협약상 난민을 반드시 난민으로 인정하여야 할 의무가 있어, 난민인정처분은 기속행위라고 주장하고 있다.

그러나, 난민협약이 난민으로 인정된 사람조차 ① 국가안보 또는 공공질서를 이유로 하는 경우에 제3국으로의 추방을 인정²⁸⁾하고 있고, ② 체약국의 안보에 위협하다고 인정되는

27) 同旨, 서울행정법원 2004구합40051, 서울고등법원 2006누21643, 서울행정법원 2005구합39256, 서울행정법원 2006구합25216, 서울행정법원 2006구합26233, 서울행정법원 2009구합30165

28) 난민협약 제32조(추방)

1. 체약국은 국가안보 또는 공공질서를 이유로 하는 경우를 제외하고 합법적으로 자국영역 내에 체재하고 있는 난민을 추방하여서는 아니된다.
2. 이러한 난민의 추방은 적법절차에 따라 내려진 결정에 의하여서만 이루어져야 한다. 달리 국가안보를 위하여 불가피한 이유가 있는 경우를 제외하고, 그 난민은 자신이 추방될 이유가 없다는 결백함을 밝히는 증거를 제시하고, 또한 관할기관 또는 관할기관이 특별히 지명한 자에게 이의를 신청하고 이 목적을 위하여 대리인을 내세우는 것이 인정된다.
3. 체약국은 이러한 난민에게 다른 국가에의 합법적인 입국허가를 얻을 수 있는 상당한 기간을 부여한다. 체약국은 그 기간동안 필요하다고 보는 국내조치를 취할 권한을 유보한다.

상당한 이유가 있고, 또는 특히 중대한 범죄를 저지른 것에 대한 최종적인 유죄판결이 내려지고 그 국가공동체에 대하여 위험한 존재가 되는 경우에는 박해받을 우려가 있는 영역으로의 추방 또는 송환까지도 허용²⁹⁾하고 있는 점에서, 체약국에게 국가안보 또는 공공질서가 위협받는 경우에도 난민에 대한 비호를 계속하도록 강제하고 있는 것이 아님은 명백하다 할 수 있다.

요컨대 난민협약의 취지에 난민인정처분에 대한 법무부의 해석과 법원의 판결례를 종합하여 보면, 난민인정처분은 체약국의 주권적 결정사항으로서 재량행위라 할 것이다.

2. 난민불인정결정통지서와 이의신청

난민법 제18조는 법무부장관이 난민으로 인정하면 신청인에게 난민인정증명서를 교부할 것(제1항)을, 난민으로 인정하지 않았을 때는 난민불인정 사유와 30일 이내에 이의신청을 제기할 수 있다는 뜻을 적은 난민불인정결정통지서를 교부할 것(제2항)을 규정하고 있다.

또한, 동법 제3항은 난민불인정결정통지서의 내용을 자세히 규정하고 있는 바, 이는 난민신청자가 난민의 불인정 처분을 받는 경우에 난민법 제21조에 따라 이의신청을 할 권리가 보장되어 있음을 알려 이러한 권리를 적절하게 행사할 수 있도록 하기 위함이다.

3. 난민인정 등 결정의 기간

난민법 제18조 제4항은 난민인정신청서를 접수한 날부터 6개월 안에 난민인정 등의 결정을 하여야 함을 규정하고 있다.

다만, 이 기간은 부득이한 경우에는 6개월의 범위에서 기간을 정하여 연장할 수 있고, 심사 기간이 연장된 경우에는 종전의 기간이 만료되기 7일 전까지 난민신청자에게 통지(동법 제18조 제4항 및 동법 시행규칙 제9조)하여야 한다.

따라서 동법 제18조 제4항의 기간은 부득이한 사유가 존재하면 연장이 가능하고, 각 연장은 6개월의 범위에서 기간을 정하여 이루어져야 할 것이다.

29) 난민협약 제33조(추방 및 송환의 금지)

1. 체약국은 난민을 어떠한 방법으로도 인종, 종교, 국적, 특정사회집단의 구성원 신분 또는 정치적 의견을 이유로 그 생명 또는 자유가 위협받을 우려가 있는 영역의 국경으로 추방하거나 송환하여서는 아니된다.
2. 그러나 이 규정에 의한 이익은 그가 있는 국가의 안보에 위험하다고 인정되는 상당한 이유가 있고, 또는 특히 중대한 범죄를 저지른 것에 대한 최종적인 유죄판결이 내려지고 그 국가공동체에 대하여 위험한 존재가 되는 난민에 의하여는 요구될 수 없다.

한편, 난민법 제18조 제6항에 의하여 적용되는 행정절차법 제14조³⁰⁾는 송달받을 자의 주소등을 통상적인 방법으로 확인할 수 없거나 송달이 불가능한 경우에 처분 사실을 인터넷에 공고할 것을 요구하고 있는바, 위 규정이 난민법 제17조(인적사항 등의 공개 금지)와 모순되는 규정으로 해석될 여지가 있다.

그러나, 난민신청자의 인적사항이 본국 정부에 알려질 경우 또 다른 박해 사유가 될 수 있으므로 난민신청자 본인은 알 수 있되, 다른 사람들은 난민신청자를 특정하지 못할 정도의 내용을 인터넷에 공고하는 것이 바람직할 것이다. 예를 들면, “송달받을 자의 주소 등을 통상적인 방법으로 확인할 수 없는 경우”와 “송달이 불가능한 경우”등 행정절차법 제14조 제4항을 적용하여 인터넷 공고를 할 경우에는 난민신청 접수번호, 성명의 일부(예시 : KIM ○ ○), 생년월일 만 인터넷에 공고하여 본인이 인지할 수 있도록 하고, 난민신청서를 접수할 때 송달 관련 상기 내용을 고지하고 고지사실에 대하여 자필 서명을 받아 둬으로써 차후 발생할 지도 모르는 법률분쟁을 차단할 필요가 있다고 본다.

4. 난민인정증명서 및 난민불인정결정통지서 교부의 행정절차법 제14조 적용

행정절차법 제3조 제2항 제9호는 ‘외국인의 출입국난민인정·귀화’ 등에 대하여 행정절차법의 적용을 배제하고 있다. 따라서 난민법이 제정되기 이전까지는 출입국관리법 및 관련 법규에 따라 난민인정증명서 및 난민불인정결정통지서(이하 ‘난민인정 증명서등’이라 한다)를 난민신청자에게 교부하여 왔다.

그러나 실무상 난민신청자가 소재불명되어 난민인정증명서등을 교부하기 곤란한 상황이 자주 발생하여 왔고 이 경우 오히려 행정절차법을 적용하는 것이 행정청에 있어서는 업무절차의 명확성 및 투명성을 확보할 수 있고, 난민신청자들에게는 역시 가장 중요한 처분서를 어떠한 방식으로 교부받을 수 있는지 미리 예측할 수 있는 등 절차적 권리가 좀 더 두텁게 보호된다는 고려하에 본 조문이 신설된 것이다.

따라서 난민인정증명서등의 교부에 있어서는 행정절차법 제3조 제2항 제9호에 불구하고 난민법 제18조 제6항에 따라 행정절차법 제14조가 적용된다 할 것이다.

30) 행정절차법 제14조(송달)

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 송달받을 자가 알기 쉽도록 관보, 공보, 게시판, 일간신문 중 하나 이상에 공고하고 인터넷에도 공고하여야 한다.

1. 송달받을 자의 주소등을 통상적인 방법으로 확인할 수 없는 경우
2. 송달이 불가능한 경우

법 제19조 (난민인정의 제한)

법무부장관은 난민신청자가 난민에 해당한다고 인정하는 경우에도 다음 각 호의 어느 하나에 해당된다고 인정할만한 상당한 이유가 있는 경우에는 제18조제1항에도 불구하고 난민불인정결정을 할 수 있다.

1. 유엔난민기구 외에 유엔의 다른 기구 또는 기관으로부터 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 경우. 다만, 그러한 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 사람의 지위가 국제연합총회에 의하여 채택된 관련 결의문에 따라 최종적으로 해결됨이 없이 그러한 보호 또는 원조의 부여가 어떠한 이유로 중지되는 경우는 제외한다.
2. 국제조약 또는 일반적으로 승인된 국제법규에서 정하는 세계평화에 반하는 범죄, 전쟁범죄 또는 인도주의에 반하는 범죄를 저지른 경우
3. 대한민국에 입국하기 전에 대한민국 밖에서 중대한 비정치적 범죄를 저지른 경우
4. 국제연합의 목적과 원칙에 반하는 행위를 한 경우

■ 해설

본 조문은 난민법이 제2조 제2호 내지 제3호, 난민법 제18조 제1항에서 난민협약 상 난민과 난민인정자를 구별한다는 동일한 전제하에 난민불인정결정을 할 수 있는 사유를 명문화한 것으로 난민법에서 난민협약의 취지를 확인한 규정이다.

특히 본 조문에 열거된 사유들은 난민협약 제1조 D 및 F (a)·(b)·(c)의 난민적용 배제사유로써 난민협약에 다음과 같이 규정되어 있다.

난민협약 제1조 (“난민”의 용어 정의)

D. 이 협약은 국제연합 난민고등판무관외에 국제연합의 다른 기구 또는 기관으로부터 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 자에게는 적용되지 아니한다. 그러한 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 자의 지위가 국제연합총회에 의하여 채택된 관련 결의문에 따라 최종적으로 해결됨이 없이 그러한 보호 또는 원조의 부여가 어떠한 이유로 중지되는 경우, 그러한 자는 그 사실에 의하여 이 협약상의 이익을 부여받을 자격이 있다.

F. 이 협약의 규정은 다음 각 호에 해당된다고 인정된 상당한 이유가 있는 자에게는 적용하지 아니한다.

(a) 평화에 반하는 범죄, 전쟁범죄, 또는 인도에 반하는 범죄에 관하여 규정하고 있는 국제문서에서 정하여진 범죄를 저지른 자.³¹⁾

(b) 난민으로서 피난국에 입국하는 것이 허가되기 이전에 그 국가 밖에서 중대한 비정치적 범죄를 저지른 자.³²⁾

(c) 국제연합의 목적과 원칙에 반하는 행위를 한 자.

UNHCR 편람에 따르면, 이들 조항에 의하여 적용배제의 사실은 통상 난민지위의 인정과정에서 나타나며, 적용배제를 정당화하는 사실은 난민으로 인정된 후에만 판명될 수도 있다. 그러한 경우, 적용배제조항은 이미 내려진 결정의 취소를 요구하게 된다.

해적과 난민신청 그리고 뉘른베르크 재판

2011년 1월 소말리아 근해에서 대한민국의 국적선박인 삼호주얼리호를 납치하여 우리 해군에 생포된 소말리아 국적 해적 5인은 대한민국 법정에서 해상강도살인미수죄 등으로 기소되어 주범은 무기징역, 그 외 4인은 각각 징역 15년과 징역 13년의 형을 선고받고 현재 복역 중에 있다. 그런데 위 해적들은 2014년 1월 경 한 국내일간지와 인터뷰를 통해 난민신청을 통해서라도 한국에 남고 싶다는 의견을 남겨 이것이 과연 가능한지 논란이 되고 있다.

31) UNHCR 난민지위 인정기준 및 절차편람

147. 다양한 난민법주를 정의하던 제2차 세계대전 전의 국제문서는 범죄인 배제조항을 포함하고 있지 않았다. 제2차 세계대전 직후 국제적 보호의 가치가 없는 것으로 인정되는 일정한 자를, 당시 원조를 받고 있던 대량의 난민집단으로부터 배제시키기 위하여 처음으로 특별규정을 마련하였다.

148. 협약이 초안될 당시, 주요 전쟁범죄인의 재판의 기억이 아직도 생생하였고, 국가 측면에서 전쟁범죄인은 보호되어서는 안된다는 합의가 있었다. 또한 국가 측면에서 안보와 공공질서에 위험한 존재가 되는 범죄인이 그 국가에 들어오는 것을 반대하는 요망이 있었다.

149. 이들 적용배제조항의 적용 여부를 결정할 권한은, 그 영역 내에서 신청인이 난민지위의 인정신청을 구하는 체약국에 속한다. 이들 조항을 적용하기 위하여는, 본 규정에 언급된 행위가 저질러졌다고 “고려할만한 상당한 이유”가 존재함을 입증하는 것으로 충분하다. 과거의 형사기소의 정식 증거는 필요하지 않다. 당해인의 배제에 따르는 중대한 결과를 고려해 볼 때, 이들 적용배제조항의 해석은 제한적으로 이루어져야 한다.

32) UNHCR 난민지위 인정기준 및 절차편람

151. 이 적용배제조항의 목적은, 난민수용국의 사회를 중대한 보통범죄를 범한 난민의 입국을 허가하는 위험으로부터 보호하는 것이다. 이 조항은 또한 덜 심각한 성격의 보통범죄나 정치적 범죄를 저지른 난민에게는 적절한 처벌을 할 것을 구하고 있다.

152. 범죄가 “비정치적” 범죄인지 “정치적” 범죄인지 여부를 결정하는데 있어서, 우선 그 범죄의 성격과 목적을 고려하여야 한다. 예컨대 순수한 정치적 동기에서 행하여진 것인지, 단순히 개인적 이유나 이득의 목적에서 행해진 것인지 주의깊게 고려하여야 한다. 또한 저질러진 범죄와 주장된 정치적 목적 및 목표간에 밀접하고 직접적인 인과관계가 있어야 한다. 범죄의 정치적 요소는 일반법상의 성격을 압도하는 의미가 있어야 한다. 저질러진 행위가 주장된 목적과 균형이 맞지 않는 경우는 이에 해당되지 않는다. 그것이 잔혹한 성격의 행위를 포함하고 있는 경우, 범죄의 정치적 성격을 받아들이기가 곤란하다.

결론부터 말하자면 위 해적들은 난민법 제19조에 의하여 난민인정을 받을 수 없다. 유엔해양법협약은 해적행위를 국제범죄로 규정하고 있고, 동시에 해적들은 대한민국에 입국하기 전에 대한민국 밖에서 중대한 비정치적 범죄를 저지른 자들이므로 명백하기 때문이다.

비슷한 예로 제2차 세계대전 이후 나치 독일과 유대인 학살 전범에 대한 국제 군사재판으로서 뉘른베르크 재판을 들 수 있다. 만일 위 재판에서 나치 독일에 가담하여 기소된 전쟁범죄인이 난민신청을 하였다고 해도 그들은 평화에 대한 범죄, 인도에 반한 범죄, 전쟁 범죄 등을 저지른 자로서 난민법 제19조에 의하여 난민으로 인정받을 수 없다 할 것이다.

법 제20조 (신원확인을 위한 보호)

- ① 출입국관리공무원은 난민신청자가 자신의 신원을 은폐하여 난민의 인정을 받을 목적으로 여권 등 신분증을 고의로 파기하였거나 거짓의 신분증을 행사하였음이 명백한 경우 그 신원을 확인하기 위하여 「출입국관리법」 제51조에 따라 사무소장등으로부터 보호명령서를 발급받아 보호할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 보호된 사람에 대하여는 그 신원이 확인되거나 10일 이내에 신원을 확인할 수 없는 경우 즉시 보호를 해제하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 신원 확인이 지체되는 경우 사무소장등은 10일의 범위에서 보호를 연장할 수 있다.

■ 해설

1. 개요

난민협약은 제26조에서 난민에게도 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 적용되는 규제에 따를 것을 조건으로 하여, 그 영역 내에서 거주지를 선택하고 자유롭게 이동할 권리를 인정하고 있으므로 난민신청자 역시 근본적으로는 외국인으로서 동일한 사정하에서 다른 외국인에게 적용되는 규제에 따라야 한다.

2. 난민신청을 이유로 한 보호와 일반적 규제에 따른 보호의 구별

난민신청자 역시 원칙적으로 출입국관리법에 따른 체류요건을 갖추어야 하므로, 일반적으로 외국인에게 적용되는 출입국관리법 제51조에 따른 보호가 면제되는 것은 아니다. 즉, 난민신청자 역시 출입국관리법 제46조 제1항의 강제퇴거 대상자³³⁾가 되는 경우에는 동법 제51조 제1항에 따라 보호될 수 있다.

이러한 전제하에 본 조문은 난민신청자가 출입국관리법 제51조의 보호대상자가 아닌 경우에도 자신의 신원을 은폐하여 난민의 인정을 받을 목적으로 여권 등 신분증을 고의로 파기하였거나 거짓의 신분증을 행사하였음이 명백한 경우 그 신원 확인을 위한 보호를 규정하고 있는 것이다.

33) 다만, 이 경우에도 난민인정 절차가 진행 중인 경우에는 그 절차가 완료될 때까지 난민법 제3조 및 동법 제5조 제6항에 따라 난민협약 제33조의 예외 사유가 없는 한 강제퇴거를 집행할 수 없다.

따라서 본 조문에 따른 보호와 출입국관리법 제51조에 따른 보호는 개별적 처분으로서 상호 중첩적으로 적용될 수 있으며, 가사 난민법 제20조 제2항의 보호 기간이 종료된 이후라도 일반적인 절차를 거쳐 다시 출입국관리법 제51조에 따른 보호도 가능³⁴⁾하다 할 것이다.

3. 신원확인을 위한 보호의 기간

난민법 제20조 제2항은 난민신청자의 신원이 확인되거나 10일 이내에 신원을 확인할 수 없는 경우 즉시 보호를 해제하여야 하고, 부득이한 사정으로 신원 확인이 지체되는 경우 10일의 범위에서 보호를 연장할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 난민신청자에 대하여 되도록 조속한 시일내에 신원을 확인하고 보호를 해제하여야 함을 규정한 것으로, 난민법이 인정하는 신원확인을 위한 보호가 임시적 조치임을 선언한 규정이다.

따라서 난민신청자가 외국인으로서 국가안보나 공공안전을 해할 우려가 있는 등 강제퇴거 사유에 해당한다면 이를 출입국관리법 제51조에 따라 일반적 외국인과 동일하게 처우하여야 할 것이지, 난민법의 신원확인을 위한 보호를 통해 장기간 보호하는 것은 법문상 허용되지 않는다고 할 것이다.

34) 이와 같은 취지로 난민신청자 자체는 불이익한 처분에 대항하는 자가 아니라 더 많은 이익을 요구하는 자일 뿐이므로, 난민신청을 하였다는 것만으로 난민인정자와 동일한 권리를 인정하여야 하는지 의심스럽다는 견해가 있다.

법 제21조 (이의신청)

- ① 제18조제2항 또는 제19조에 따라 난민불인정결정을 받은 사람 또는 제22조에 따라 난민인정이 취소 또는 철회된 사람은 그 통지를 받은 날부터 30일 이내에 법무부장관에게 이의신청을 할 수 있다. 이 경우 이의신청서에 이의의 사유를 소명하는 자료를 첨부하여 사무소장등에게 제출하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 이의신청을 한 경우에는 「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구할 수 없다.
- ③ 법무부장관은 제1항에 따라 이의신청서를 접수하면 지체 없이 제25조에 따른 난민위원회에 회부하여야 한다.
- ④ 제25조에 따른 난민위원회는 직접 또는 제27조에 따른 난민조사관을 통하여 사실조사를 할 수 있다.
- ⑤ 그 밖에 난민위원회의 심의절차에 대한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 법무부장관은 난민위원회의 심의를 거쳐 제18조에 따라 난민인정 여부를 결정한다.
- ⑦ 법무부장관은 이의신청서를 접수한 날부터 6개월 이내에 이의신청에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간 안에 이의신청에 대한 결정을 할 수 없는 경우에는 6개월의 범위에서 기간을 정하여 연장할 수 있다.
- ⑧ 제7항 단서에 따라 이의신청의 심사기간을 연장한 때에는 그 기간이 만료되기 7일 전까지 난민신청자에게 이를 통지하여야 한다.

■ 해설

1. 개요

본 조는 난민으로 인정받지 못하였거나 난민인정이 취소 또는 철회된 외국인이 그 처분에 대해 이의신청을 할 수 있도록 규정한 것이다. 난민불인정처분 또는 난민인정 취소 등은 그 대상이 되는 외국인이 국내에서의 체류와 국적국으로 돌아갔을 때의 박해의 가능성과 관련된 중요한 처분임을 고려하여 불복하는 자에게 이의신청의 권리를 부여하는 것이다. 이의신청을 하려는 자는 난민법 제21조 제1항 및 동법 시행규칙령 제10조에 의해 이의신청서에 이의의 사유를 소명하는 자료를 첨부하여 사무소장등에게 제출하여야 하며, 이의신청서를 받은 사무소장등은 그 이의신청서를 지체없이 법무부장관에게 보내야 한다.

2. 행정심판과의 관계 및 이의신청의 제기기간

난민법 제21조 제2항은 “제1항에 따른 이의신청을 한 경우에는 행정심판법에 따른 행정심판을 청구할 수 없다.”고 규정하고 있다. 이는 난민인정에 관한 사항이 고도의 전문성과 신속한 결정이 필요한 사항이기 때문에 독자적인 이의신청절차를 규정하고 있는 난민법의 취지에 따라, 난민의 인정에 관한 처분에 대하여는 행정심판법에 의한 청구를 할 수 없도록 규정하고 있는 것이다.

이는 「행정심판법」 제3조³⁵⁾에서 ‘다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우’ 즉 각 행정처분 등의 근거법령 중 당해 행정처분에 대하여 별도의 불복절차가 있는 경우에는 행정심판 청구권을 인정하지 않는다는 규정에 따른 것이다.

한편, 난민법 제21조 제2항의 규정형식을 살펴보면 일견 이의신청을 하지 않은 경우에는 행정심판을 청구할 수 있는 것으로 해석될 여지가 있다. 그러나 그러한 상황에서 행정심판의 제기를 인정한다면 이의신청절차에 난민심사에 대한 고도의 전문성과 신속성을 부여하고자 한 난민법의 취지가 잠탈되는 것이라 할 수 있다. 따라서 그러한 경우에도 행정심판을 제기할 수 없다³⁶⁾고 보는 것이 타당할 것이며 향후 이는 반드시 입법적으로 해결되어야 문제이다.

3. 이의신청의 제기기간 및 심사기간

구 출입국관리법은 최초 이의신청 제기기간을 7일로 규정하고 있다가 그 기간이 지나치게 짧다는 지적에 따라 2008년12월 법개정을 통해 14일로 연장하였고, 난민법은 다시 그 기간을 30일로 연장하여 난민신청자의 법적권리를 확대하였다.

이의신청은 난민불인정결정, 난민인정 취소 또는 철회 결정을 통지 받은 날부터 30일 이내에 제기되어야 하고, 그 기간이 도과된 이후에는 더 이상 이의신청을 제기할 수 없다. 그러나 이의신청 제기기간이 도과될 때까지 이의신청이 없었다는 것만으로 곧바로 난민인정 절차가 종료되는 것은 아니며, 위 통지를 받은 날부터 90일 이내에 이의신청 절차 없이

35) 행정심판법 제3조(행정심판의 대상)

① 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 의하여 행정심판을 제기할 수 있다.

② 대통령의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정심판을 제기할 수 없다.

36) 다만, 이의신청 제기기간이 도과한 이후부터 행정심판 제기기간이 도과하기 이전까지의 기간조차 행정심판 제기가 불가능하다고 해석하는 것은 난민신청자의 권리를 법령의 근거없이 제한하는 것이므로, 난민법상 이의신청 제기기간이 도과된 후에는 난민신청자의 법적권리를 두텁게 보호한다는 취지하에 행정심판 제기도 인정되어야 할 것이다.

행정소송도 제소 가능하다.

따라서 이의신청 기간의 도과만으로 난민인정절차가 종료되지 않는다는 점에 유의하여야 할 것이다.

난민법 제21조 제7항 내지 제8항은 이의신청의 심사기간에 대하여 규정하고 있는 바, 이에 대한 해석은 위 난민법 제18조 제4항 내지 제5항의 해석과 동일하다.

법 제22조 (난민인정결정의 취소 등)

- ① 법무부장관은 난민인정결정이 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술 또는 사실의 은폐에 따른 것으로 밝혀진 경우에는 난민인정을 취소할 수 있다.
- ② 법무부장관은 난민인정자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 난민인정결정을 철회할 수 있다.
 1. 자발적으로 국적국의 보호를 다시 받고 있는 경우
 2. 국적을 상실한 후 자발적으로 국적을 회복한 경우
 3. 새로운 국적을 취득하여 그 국적국의 보호를 받고 있는 경우
 4. 박해를 받을 것이라는 우려 때문에 거주하고 있는 국가를 떠나거나 또는 그 국가 밖에서 체류하고 있다가 자유로운 의사로 그 국가에 재정착한 경우
 5. 난민인정결정의 주된 근거가 된 사유가 소멸하여 더 이상 국적국의 보호를 받는 것을 거부할 수 없게 된 경우
 6. 무국적자로서 난민으로 인정된 사유가 소멸되어 종전의 상주국으로 돌아갈 수 있는 경우
- ③ 법무부장관은 제1항 또는 제2항에 따라 난민인정결정을 취소 또는 철회한 때에는 그 사유와 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다는 뜻을 기재한 난민인정취소통지서 또는 난민인정철회통지서로 그 사실을 통지하여야 한다. 이 경우 통지의 방법은 제18조제6항을 준용한다.

■ 해설

1. 개요

본 조문은 난민인정을 받은 자가 국제적인 보호를 더 이상 필요로 하지 않을 이유가 발생했거나 또는 난민으로 인정받기에 부적합하다는 사실이 추후에 밝혀진 경우 난민인정을 취소할 수 있음을 규정한 것이다.

구 출입국관리법 제76조의3은 난민인정의 취소에 대하여 규정하면서 거짓 진술 또는 사실의 은폐에 따른 난민인정 취소와 더 이상의 비호가 불필요한 경우에 따른 난민인정 철회를 구별하지 아니하고 난민인정 취소로 규정하였으나, 난민법에서는 이를 구별하여 규정하고 있다.

2. 난민인정의 취소

법무부장관은 난민인정결정이 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술 또는 사실의 은폐에 따른 것으로 밝혀진 경우에는 난민인정을 취소할 수 있다.

그런데 난민인정의 취소는 신청인이 당초 난민인정 기준에 미달하였거나 처음부터 난민협약상 적용중지 또는 적용배제 사유에 해당하여 국제적 보호의 대상이 아니었던 경우에 그 난민지위의 인정결정을 무효로 하는 것이라는 점에 비추어 보면, 난민신청인이 난민인정을 받을 당시 난민협약에 따른 인정기준을 충족하지 않은 경우로서 행정청이 난민지위를 심사할 당시 그러한 사실의 존재를 알았다면 난민신청인에 대하여 난민인정을 불허하였을 것으로 인정되는 중요한 요소가 거짓된 서류 제출 및 진술, 사실의 은폐 등에 의한 것으로 밝혀진 경우를 의미하는 것이라 할 것이다.

따라서 이에 해당하기 위해서는 ① 난민신청인이 난민인정 여부와 관련하여 객관적으로 옳지 않은 진술을 하였고, 그 진술이 신청인의 난민지위 인정에 중요한 요소가 된 사실과 관련되어 있거나 그 사실의 중요한 부분을 차지할 것, ② 난민신청인의 그와 같은 진술과 난민지위 인정 사이에 인과관계가 있을 것, ③ 신청인에게 객관적으로 옳지 않은 진술을 하여 난민 지위를 인정받으려는 의도가 있었을 것이라는 요건이 충족되어야 할 것이다.

그러나 위와 같은 요건이 모두 충족될 경우라도 법무부장관은 난민인정결정을 취소할 수 있는 재량권을 가질 뿐, 반드시 취소해야하는 것은 아니다. 따라서 위와 같은 거짓 사실 등이 밝혀진 이후에도 그 난민인정자의 그 밖의 사정이 충분히 박해를 받을만한 사유임이 인정된다면 법무부장관은 난민인정을 취소하지 아니할 수 있다.

3. 난민인정의 철회 및 난민신청철회와의 구별

구 출입국관리법 제76조의3은 난민협약 제1조 C³⁷⁾ 내지 F에 해당되는 경우를 모두 난민인정 취소로 규정하고 있었으나, 난민법은 이러한 규정 형식을 탈피하여 난민협약 제1조 C는 난민법 제22조 제2항에 따른 난민인정의 철회로, 난민협약 제1조 D 및 F는 난민법 제18조에 따른 난민인정의 제한으로 구별하여 규정하고 있다.

37) 난민협약 제1조 (“난민”의 용어 정의)

- (1) 자발적으로 국적국의 보호를 다시 받게 된 경우. 또는
- (2) 국적을 상실하였으나 자발적으로 그 국적을 회복하게 된 경우. 또는
- (3) 새로운 국적을 취득하거나 새로운 국적국의 보호를 받고 있는 경우. 또는
- (4) 박해를 받을 우려가 있는 공포 때문에 거주하고 있는 국가를 떠나거나 또는 그 국가 밖에서 체류하고 있다가 자발적으로 그 국가에 재정착한 경우. 또는
- (5) 난민으로 인정되게 된 관련사유가 소멸되었기 때문에, 더 이상 국적국의 보호를 받는 것을 거부할 수 없게 된 경우.
다만 이 (5)의 규정은 A(1)의 규정에 해당하는 난민으로, 국적국의 보호를 거부하기 위하여 과거의 박해로부터 발생한 불가피한 사유에 호소하는 자에게는 적용되지 아니한다.
- (6) 무국적자로서 난민으로 인정되게 된 관련사유가 소멸되었기 때문에, 종전의 상주국으로 돌아갈 수 있는 경우.
다만, 이 조항은 동조 제A항 제1호에 해당하는 난민으로서 종전의 상주국으로 돌아가는 것을 거부하기 위하여 과거의 박해로부터 발생한 불가피한 사유에 호소하는 자에게는 적용되지 아니한다.

이는 위 난민협약 각 조문의 성질상 개별의 규정이 구별된다는 고려하에 이루어진 것으로 난민인정 취소가 처음부터 난민협약의 대상이 아닌 외국인에 대하여 소급하여 난민인정을 무효로 하는 효과를 발생시키는 것과 달리 난민인정의 철회는 더 이상의 비호가 필요 없는 난민인정자에 대하여 장래에 난민인정자의 지위를 적용 중지하는 효과를 발생시킨다 할 것이다.

한편, 난민법 제22조 제2항에 따른 난민인정의 철회는 난민신청의 철회와 구별되어야 한다. 난민인정의 철회는 난민법에 따라 난민으로 인정된 난민인정자의 지위가 적용 중지된다는 의미이지만, 난민신청의 철회는 난민신청자가 난민심사가 종료되기 이전에 자발적으로 철회하는 것이다.

난민신청의 철회가 있는 경우 그 난민신청자의 난민인정 신청은 소급하여 없었던 것으로 간주되므로 시기적으로 난민불인정결정이 난민신청자에게 통지되기 전까지만 가능하다. 따라서 난민불인정결정에 대한 취소소송이 계속 중인 경우라면 더 이상 난민신청의 철회가 불가능하고 소취하에 의하여 난민인정 절차가 종료되어야 할 것이다.

4. 난민인정결정 취소 또는 철회 통지의 방법

난민인정결정을 취소 또는 철회한 때에는 그 사유와 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다는 뜻을 기재한 난민인정취소통지서 또는 난민인정철회통지서로 그 사실을 통지하여야 한다. 본 조문의 통지 방법에는 난민법 제18조 제6항이 준용되어 행정절차법 제14조가 적용된다.



법 제23조 (심리의 비공개)

난민위원회나 법원은 난민신청자나 그 가족 등의 안전을 위하여 필요하다고 인정하면 난민신청자의 신청에 따라 또는 직권으로 심의 또는 심리를 공개하지 아니하는 결정을 할 수 있다.

■ 해설

난민신청자는 그 특성상 출신국 내에 가족 등이 소재하고 있는 경우가 많아 난민신청 여부가 출신국에 알려지는 것이 박해상황을 악화시키거나 새로운 박해사유를 발생시킬 위험이 있다.

이러한 우려 때문에 난민법 제17조는 누구든지 난민신청자의 인적사항 등에 대하여 외부에 알릴 수 없음을 규정하고 있고, 이에 더하여 본 조문은 난민위원회나 법원의 경우 심의나 심리 과정에서 난민신청자 및 그 가족에 대한 중요한 부분들이 외부에 공개될 위험을 방지하기 위해 난민신청자의 신청 또는 직권에 의해 심의 또는 심리를 공개하지 아니하는 결정을 할 수 있는 재량을 부여한 것이다.

특히 법원의 심리 비공개에 대하여는 법원조직법 제57조 제1항은 국가의 안전보장·안녕질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 때에는 결정으로 재판의 심리를 비공개할 수 있다고 규정하고 있는바, 난민신청자 및 그 가족 등의 안전은 위 사유에 포섭하기 어렵다는 지적에 따라 본 조문이 신설되었다.

법 제24조 (재정착희망난민의 수용)

- ① 법무부장관은 재정착희망난민의 수용 여부와 규모 및 출신지역 등 주요 사항에 관하여 「재한외국인 처우 기본법」 제8조에 따른 외국인정책위원회의 심의를 거쳐 재정착희망난민의 국내정착을 허가할 수 있다. 이 경우 정착허가는 제18조제1항에 따른 난민인정으로 본다.
- ② 제1항에 따른 국내정착 허가의 요건과 절차 등 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 해설

재정착은 국제적 난민보호 논의 과정에서 중요성이 점차 강조되고 있는 제도로써 자발적 귀환, 현지사회통합과 더불어 국제 난민문제의 항구적 해결책의 하나로 간주되고 있으며, 최근에는 특히 장기화된 난민상황의 해결을 위한 중요한 수단으로 강조되고 있다. 또한, 난민수용부담을 대부분 개발도상국이 떠안고 있는 국제 현실에 비추어 국제사회의 책임분담을 위해 각국의 도입이 적극 장려되고 있어, 재정착희망난민³⁸⁾의 수용을 위한 근거와 절차를 두는 것이 바람직하다는 전문위원 검토보고서의 의견에 따라 재정착난민 제도가 도입되었다.

이에 따라 난민법 제24조 제1항은 외국인정책위원회의 심의를 거쳐 법무부장관이 재정착희망난민의 국내 정착을 허가할 있으며, 그 정착허가는 난민인정으로 간주됨을 규정하고 있고, 동법 제24조 제2항은 국내정착 허가의 요건과 절차 등에 대한 구체적 요건과 절차 등을 시행령에 위임하였다.

38) 난민법 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. “재정착희망난민”이란 대한민국 밖에 있는 난민 중 대한민국에서 정착을 희망하는 외국인을 말한다.

제3장 난민위원회 등



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

법 제25조 (난민위원회의 설치 및 구성)

- ① 제21조에 따른 이의신청에 대한 심의를 하기 위하여 법무부에 난민위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
- ② 위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이하의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원회에 분과위원회를 둘 수 있다.

법 제26조 (위원의 임명)

- ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 법무부장관이 임명 또는 위촉한다.
 1. 변호사의 자격이 있는 사람
 2. 「고등교육법」 제2조제1호 또는 제3호에 따른 학교에서 법률학 등을 가르치는 부교수 이상의 직에 있거나 있었던 사람
 3. 난민 관련 업무를 담당하는 4급 이상 공무원이거나 이었던 사람
 4. 그 밖에 난민에 관하여 전문적인 지식과 경험이 있는 사람
- ② 위원장은 위원 중에서 법무부장관이 임명한다.
- ③ 위원의 임기는 3년으로 하고, 연임할 수 있다.

법 제27조 (난민조사관)

- ① 위원회에 난민조사관을 둔다.
- ② 난민조사관은 위원장의 명을 받아 이의신청에 대한 조사 및 그 밖에 위원회의 사무를 처리한다.

법 제28조 (난민위원회의 운영)

제25조부터 제27조까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 운영 등에 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

■ 해설

1. 난민위원회의 구성

구 출입국관리법은 난민의 인정 및 이의신청 등에 관한 중요사항을 협의하게 하기 위하여 법무부에 난민인정협의회를 두었고(구 출입국관리법 시행규칙 제67조의2³⁹⁾), 위 난민인정

39) 제67조의2(난민인정협의회)

① 난민의 인정 및 이의신청등에 관한 중요사항을 협의하게 하기 위하여 법무부에 난민인정협의회(이하 “협의회”라 한다)를

협의회는 위원장 1인과 12인 이내의 위원으로 구성하되, 민간위원이 2분의 1 이상이 되도록 구성하여 운영하였다.

그런데 이에 대하여 난민인정 절차의 중요한 부분을 차지하는 협의회가 법률이 아닌 시행규칙에 근거하고 있는 것은 바람직하지 않다는 지적이 있어, 난민법은 제25조 내지 제28조에서 난민인정협의회를 대신하여 난민위원회의 설치 및 구성에 대해 법률적 근거를 마련하였다. 이에 따라 난민위원회는 위원장 1명을 포함하여 15명 이하의 위원으로 구성되고, 현재 2개의 분과위원회를 구성하여 운영되고 있다.

2. 난민위원회의 운영

구 출입국관리법하에서의 난민인정협의회는 난민정책에 관한 중요사항을 협의(구 출입국관리법 시행규칙 제67조의3⁴⁰⁾)하는 기능을 함께 가지고 있었으나, 난민법하에서는 난민위원회가 이의신청에 대한 사항을 전담하여 이의신청 심의에 전문성을 기하자는 취지에서 난민정책에 관한 사항은 심의대상에서 제외하였다.

3. 난민위원회 심의의 법적성질

난민위원회는 난민법 제21조에 따른 이의신청에 대한 심의를 위한 위원회로서 의결을 위한 기관이 아니므로 법무부장관이 난민위원회의 심의 결과에 구속되지는 아니하나 이를 최대한 존중하여야 할 것이다.

둔다.

② 협의회는 위원장 1인과 12인 이내의 위원으로 구성하되, 민간위원이 2분의 1 이상 되도록 하여야 한다.

③ 위원장은 위원 중에서 법무부장관이 지명하고, 위원은 법무부, 외교부 및 관계 기관의 3급 이상 또는 이에 상당하는 직위에 있는 공무원과 난민문제에 관한 학식과 경험이 풍부한 민간 전문가 중에서 법무부장관이 임명 또는 위촉한다.

④ 협의회는 특정한 안건의 심사를 위하여 분과협의회를 둘 수 있다.

⑤ 그 밖에 협의회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

40) 제67조의3(협의사항)

협의회는 다음 각호의 사항을 협의한다.

1. 난민의 인정 및 보호에 관한 사항

2. 이의신청에 관한 사항

3. 난민의 정착지원에 관한 사항

4. 기타 법무부장관이 난민업무에 관련하여 필요하다고 인정하여 협의회에 회부하는 사항

4. 난민조사관

제정안은 난민정책 및 이의신청에 관한 사항을 심의하기 위하여 법무부에 난민위원회를 두고 산하에 난민조사관을 두고 있도록 규정하고 있었다. 이는 전문적이고 독립된 이의신청기구를 설치하여 난민인정절차의 투명성과 공정성을 보장하려는 취지라 할 것인데, 난민법은 난민위원회에 난민정책에 관한 사항의 심의기능을 삭제하면서 난민조사관이 난민법 제27조 등에 따라 난민위원회 위원장의 명을 받아 이의신청에 관한 조사 및 그 밖에 위원회의 사무를 전담하여 처리하도록 규정하고 있다.

5. 위원의 해촉

법무부장관은 위원회의 위원이 ① 심신장애로 직무수행이 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 경우, ② 직무 태만, 품위 손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원으로서 직무를 수행하기에 적합하지 아니하다고 인정되는 경우, ③ 난민법 제17조의 인적사항 등의 공개 금지를 위반한 경우에는 그에 해당하는 위원을 해임하거나 위촉을 해제할 수 있다(난민법 시행규칙 제12조 제3항).

법 제29조 (유엔난민기구와의 교류·협력)

- ① 법무부장관은 유엔난민기구가 다음 각 호의 사항에 대하여 통계 등의 자료를 요청하는 경우 협력하여야 한다.
 1. 난민인정자 및 난민신청자의 상황
 2. 난민협약 및 난민의정서의 이행 상황
 3. 난민 관계 법령(입법예고를 한 경우를 포함한다)
- ② 법무부장관은 유엔난민기구나 난민신청자의 요청이 있는 경우 유엔난민기구가 다음 각 호의 행위를 할 수 있도록 협력하여야 한다.
 1. 난민신청자 면담
 2. 난민신청자에 대한 면접 참여
 3. 난민인정 신청 또는 이의신청에 대한 심사에 관한 의견 제시
- ③ 법무부장관 및 난민위원회는 유엔난민기구가 난민협약 및 난민의정서의 이행상황을 점검하는 임무를 원활하게 수행할 수 있도록 편의를 제공하여야 한다.

■ 해설

본 조문은 난민협약 제35조의 국가기관과 국제연합과의 협력 의무를 난민법에 수용한 것으로, 법무부장관은 유엔난민기구가 요청하는 경우 통계 등의 자료 제공에 협력하여야 하고, 유엔난민기구 또는 난민신청자가 요청하는 경우 난민신청자 면담, 난민신청자에 대한 면접 참여, 난민인정 신청 또는 이의신청에 대한 심사에 관한 의견 제시에 협력하여야 한다.

다만 본 조문은 유엔난민기구와의 교류·협력에 대한 것으로 난민신청자 면담 등의 경우에는 난민심사에 지장을 초래하지 않는 범위에서 이에 협력하면 족할 것이다. 또한 유엔난민기구가 난민신청자와의 면담을 요청하는 경우에도 난민신청자 본인이 면담을 거부하는 경우에는 유엔난민기구의 요청에 협력할 수 없다 할 것이다.

제4장 난민인정자 등의 처우



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

1. 개요

난민법 제정 이전의 구 출입국관리법은 제76조의8(난민 등의 처우)에서 정부는 난민의 인정을 받고 체류하는 외국인에 대하여 난민협약에서 규정하는 지위와 처우가 보장되도록 노력하여야 하도록 규정하였고, 동법 제76조의9(난민 등의 지원)를 두어 난민지원시설을 통해 난민에 대한 지원업무의 효율성을 도모하기 위해 난민지원시설을 둘 수 있도록 하는 근거를 마련하고 있었다.

그런데 이러한 구 출입국관리법상의 규정체제는 사실상 인도주의적 고려에 기초하여 난민에 대한 국제적 기준에 부합하는 처우를 제공하는데 부족함이 있다는 지적이 계속되어 왔고, 그러한 기대에 부응하기 위해 난민법에서는 난민인정자 등의 처우를 구체적으로 규정하였다.

2. 규정체계

난민법은 난민인정자만이 아니라, 인도적체류자나 난민신청자의 처우를 개별적으로 규정하고 있는데, 이는 각 외국인의 지위에 따라 성질상 제공할 수 있는 처우의 범위와 정도가 상이하기 때문이다.

3. 난민협약 상 난민의 처우 규정

난민협약은 제2장에서 난민의 법적지위에 대해 규정하면서 원칙적으로 난민의 개인적 지위는 체류국의 법에 의하여 규율(난민협약 12조 제1항)되지만, 체약국에 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우 이상⁴¹⁾을 요구하고 있다. 더불어 동협약은 제4장(복지)에 관해서도 체약국에 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우 이상⁴²⁾을 요구하고 있다.

41) ① 난민협약 제13조 (동산 및 부동산) - 가능한 한 유리한 대우를, 그리고 어떠한 경우에 있어서도 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여

② 난민협약 제14조 (저작권 및 산업재산권) - 그 국가의 국민에게 부여되는 것과 동일한 보호

③ 난민협약 제15조 (결사의 권리) - 동일한 사정하에서 외국국민에게 부여한 것 중 가장 유리한 대우를 부여

④ 재판을 받을 권리 - 체약국의 영역 내에서 자유로이 재판을 받을 권리, 체약국의 국민에게 부여되는 것과 동일한 대우를 부여

42) ① 난민협약 제20조 (배급) - 내국민과 동일한 대우를 부여

② 난민협약 제21조 (주거) - 가능한 유리한 대우를, 어떠한 경우에 있어서도 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여

③ 난민협약 제22조 (공공교육) - 초등교육은 자국민에게 부여되는 것과 동일한 대우를 부여, 초등교육외의 교육에 관하여는 가능한 유리한 대우를, 어떠한 경우에 있어서도 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다

그러나, 난민협약은 난민이외에 난민신청자에 대하여는 난민인정 절차 종료시까지의 강제송환금지원칙 등의 적용을 규정할 뿐 처우에 대하여는 규정이 없고, 인도적체류자는 그 개념 자체를 수용하고 있지 아니하여 별다른 언급이 없다.

한편, 난민협약 제5조는 “이 협약상의 어떠한 규정도 이 협약과는 별도로 체약국이 난민에게 인정하는 권리와 이익을 침해하는 것으로 간주되지 아니한다.”고 규정하고 있어 난민법이 난민협약에 비하여 더 높은 기준의 처우를 부여하는 것이 가능하다.

4. 난민법의 기본원칙

난민법은 다음과 같은 기본원칙에 따라 난민인정자 등의 처우를 규정하고 있다.

- ① 난민법은 난민인정자 등에 대하여 인도주의적 고려에 따라 국제적 기준에 부합하는 처우를 제공하기 위해 노력한다.
- ② 난민인정자의 처우에 관하여는 다른 법률에 불구하고 상호주의가 적용되지 아니한다.
- ③ 난민인정자는 국민에 대하여 제공되는 처우를 규정하고 있는 각 해당 관련 법령에 따라 본인이 직접 신청할 수 있다.

불리하지 아니한 대우를 부여

④ 난민협약 제23조 (공적구호) - 자국민에게 부여되는 것과 동일한 대우를 부여

⑤ 난민협약 제24조 (노동법과 사회보장) - 합법적으로 체재하는 난민에게 자국민에게 부여하는 것과 동일한 대우를 부여

제1절 난민인정자의 처우

법 제30조 (난민인정자의 처우)

- ① 대한민국에 체류하는 난민인정자는 다른 법률에도 불구하고 난민협약에 따른 처우를 받는다.
- ② 국가와 지방자치단체는 난민의 처우에 관한 정책의 수립·시행, 관계 법령의 정비, 관계 부처 등에 대한 지원, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

■ 해설

본 조문은 난민법이 난민인정자에게 난민협약에 따른 처우를 받을 수 있음을 선언하고, 국가와 지방자치단체에게 정책 수립 및 시행 등의 필요한 조치를 취할 의무를 규정하고 있다.



법 제31조 (사회보장)

난민으로 인정되어 국내에 체류하는 외국인은 「사회보장기본법」 제8조 등에도 불구하고 대한민국 국민과 같은 수준의 사회보장을 받는다.

■ 해설

사회보장기본법 제2조(기본 이념)는 사회보장에 대하여 “사회보장은 모든 국민이 다양한 사회적 위험으로부터 벗어나 행복하고 인간다운 생활을 향유할 수 있도록 자립을 지원하며, 사회참여·자아실현에 필요한 제도와 여건을 조성하여 사회통합과 행복한 복지사회를 실현하는 것을 기본 이념으로 한다.”고 규정하고 있다.

따라서 난민인정자는 난민법 제31조에 근거하여 사회보장기본법에 따라 대한민국 국민과 같은 수준의 사회보장을 받을 수 있고, 외국인임에도 상호주의 원칙이 적용되지 아니한다.⁴³⁾

43) 상호주의 원칙 적용 배제

사회보장기본법 제8조(외국인에 대한 적용)

국내에 거주하는 외국인에게 사회보장제도를 적용할 때에는 상호주의의 원칙에 따르되, 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

난민법 제31조(사회보장)

난민으로 인정되어 국내에 체류하는 외국인은 「사회보장기본법」 제8조 등에도 불구하고 대한민국 국민과 같은 수준의 사회보장을 받는다.



법 제32조 (기초생활보장)

난민으로 인정되어 국내에 체류하는 외국인은 「국민기초생활 보장법」 제5조의2에도 불구하고 본인의 신청에 따라 같은 법 제7조부터 제15조까지에 따른 보호를 받는다.

■ 해설

국민기초생활보장법 제5조의2(외국인에 대한 특례)는 “국내에 체류하고 있는 외국인 중 대한민국 국민과 혼인하여 본인 또는 배우자가 임신 중이거나 대한민국 국적의 미성년 자녀를 양육하고 있거나 배우자의 대한민국 국적인 직계존속과 생계나 주거를 같이하고 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람이 제5조에 해당하는 경우⁴⁴⁾에는 수급권자가 된다.”고 규정하여 외국인에 대한 국민기초생활보장법의 적용을 배제하고 있으나, 난민인정자의 경우에는 이에 불구하고 국민과 동일한 처우를 하기 위해 본 조문을 신설하였다. 이에 난민인정자는 본 조문에 근거하여⁴⁵⁾ 국민기초생활보장법 제7조부터 제15조까지에 따른 급여를 지급 받는 등으로 보호를 받을 수 있다.

따라서 법무부는 난민인정자에게 국민기초생활보장법에 따른 급여를 지급 받을 수 있음을 적극 안내하여야 하고, 그 급여의 실시 결정 등은 국민기초생활보장법의 주관 부서인 보건복지부가 주관하여야 할 것이다.

44) 국민기초생활보장법 제5조의2(외국인에 대한 특례)

국내에 체류하고 있는 외국인 중 대한민국 국민과 혼인하여 본인 또는 배우자가 임신 중이거나 대한민국 국적의 미성년 자녀를 양육하고 있거나 배우자의 대한민국 국적인 직계존속(直系尊屬)과 생계나 주거를 같이하고 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람이 제5조에 해당하는 경우에는 수급권자가 된다.

45) 국민기초생활보장법 제5조의2에는 ‘난민인정자’가 적시되어 있지 않다. 따라서 난민법 제32조와 체계를 맞추어 입법적으로 이를 해결하는 것이 타당할 것이다.

 법 제33조 (교육의 보장)

- ① 난민인정자나 그 자녀가 「민법」에 따라 미성년자인 경우에는 국민과 동일하게 초등교육과 중등교육을 받는다.
- ② 법무부장관은 난민인정자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그의 연령과 수학능력 및 교육여건 등을 고려하여 필요한 교육을 받을 수 있도록 지원할 수 있다.

■ **해설**

난민법은 난민협약에서 더 나아가 난민인정자나 그 자녀가 미성년자인 경우에는 국민과 동일하게 초등교육과 중등교육을 제공하고(난민법 제33조 제1항), 필요한 교육을 받을 수 있도록 지원할 수 있으며(동법 제33조 제2항), 교육 관계법령에서 정하는 기준과 절차에 따라 초·중등교육법 제2조에 따른 학교에 입학하거나 편입학할 수 있고(동법 시행령 제13조 제1항), 교육비 지원이 필요하다고 인정되는 사람은 교육비 지원을 받을 수 있도록 교육비 지원 추천서를 발급하고 그 결과를 교육부장관에게 통보(동법 시행규칙 제13조)하여야 한다.

 법 제34조 (사회적응교육 등)

- ① 법무부장관은 난민인정자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국어 교육 등 사회적응 교육을 실시할 수 있다.
- ② 법무부장관은 난민인정자가 원하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 직업훈련을 받을 수 있도록 지원할 수 있다.

■ **해설**

본 조문은 난민인정자가 대한민국에 조기 정착할 수 있도록 돕기 위해 한국어 교육 등 사회적응교육을 실시할 수 있음을 규정하고 있고, 난민인정자가 원하는 경우에는 직업훈련을 받을 수 있도록 지원할 수 있도록 하였다.

이러한 난민인정자에 대한 사회적응교육으로 한국어, 한국사, 한국의 법질서 등을 교육하는 것을 상정해 볼 수 있는바, 법무부장관은 이를 위하여 출입국관리법 제39조에 따른 사회통합 프로그램을 시행할 수 있고(난민법 시행령 제14조), 직업훈련 지원을 위하여는 직업훈련을 원하는 난민인정자 가운데 근로자직업능력개발법 제12조에 따른 직업능력개발훈련이 필요하다고 인정되는 사람은 신청을 받아 직원훈련 추천서를 발급하고 그 결과를 고용노동부장관에게 통보하여야 한다(동법 시행규칙 제14조).



법 제35조 (학력인정)

난민인정자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외국에서 이수한 학교교육의 정도에 상응하는 학력을 인정받을 수 있다.

■ 해설

난민인정자는 교육 관계 법령에서 정하는 기준에 따라 외국에서 이수한 학력을 인정받을 수 있다(난민법 시행령 제16조). 이는 원칙적으로 교육 관계 법령에 따라 학력을 인정받는 것으로 교육부의 소관사항이라 할 것이다.

다만 난민인정자가 본국으로부터 학력인정을 위한 증거 등을 확보하기 어려운 경우가 발생할 수 있으므로, 법무부장관은 교육부장관의 요청이 있는 경우 학력인정 신청자가 외국에서 학교교육을 이수한 사실을 조사하기 위해 외교부 등에 협조를 요청할 수 있다 할 것이다.



법 제36조 (자격인정)

난민인정자는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 외국에서 취득한 자격에 상응하는 자격 또는 그 자격의 일부를 인정받을 수 있다.

■ 해설

난민인정자는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 외국에서 취득한 자격에 상응하는 자격 또는 그 자격의 일부를 인정받을 수 있는바, 이는 각 자격의 인정을 담당하는 해당 부서(보건복지부 및 산업인력관리공단 등)의 소관 사항이다.

법 제37조 (배우자 등의 입국허가)

- ① 법무부장관은 난민인정자의 배우자 또는 미성년자인 자녀가 입국을 신청하는 경우 「출입국관리법」 제11조에 해당하는 경우가 아니면 입국을 허가하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 배우자 및 미성년자의 범위는 「민법」에 따른다.

■ 해설

1. 개요

‘가족결합의 원칙’은 난민협약에 의하여 명문의 규정으로 인정되는 것은 아니나, UNHCR 집행이사회 결정문(EXCOM Conclusion) No.24 (1981년)에서 “각 국은 헤어진 가족의 결함을 보장하기 위한 모든 노력을 기울여야 한다.”고 결의하였고, 그 외에도 세계인권선언 제16조⁴⁶⁾, 자유권규약 제23조⁴⁷⁾, 아동권리협약 제9조 내지 제10조⁴⁸⁾ 및 UN총회 결의문 61/162(2006)⁴⁹⁾에서도 가족에 대한 보호를 인정하고 있어 국제법상 인정되는 원칙이라 할 수 있다.

이에 구 출입국관리법하에서도 대한민국은 가족결합의 원칙을 인정하여 난민인정자의 가족에 대한 배려를 하여왔고, 난민법은 더 나아가 난민인정자와 헤어진 가족의 재결합을 보장함으로써 난민과 그 가족을 보호하기 위한 ‘가족결합의 원칙’을 제37조에서 명문으로 규정하고 있다.

2. 가족결합의 대상 및 범위

가족결합의 대상이 되는 사람은 난민인정자에 한하고, 난민신청자 또는 인도적체류자는 가족결합의 대상에서 제외된다. 또한 가족결합의 대상은 배우자 및 자녀이고 배우자는 본국에서 합법적인 혼인관계가 인정되는 자로서 사실혼 관계는 제외되며, 자녀는 미혼의 미성년 자녀이어야 한다.

46) 세계인권선언 제16조 : 가족은 보호를 받을 권리를 가진다.

47) 자유권규약 제23조 : 가족은 보호를 받을 권리를 가진다.

48) 아동권리협약 제9조 : 각 국은 아동이 부모와 떨어지지 않도록 할 의무가 있다.

아동권리협약 제10조 : 각 국은 부모와 재결합하려는 아동에 대하여 입국과 출국에 편의를 제공할 의무가 있다.

49) UN총회 결의문 61/162(2006) : 가족(재)결합의 중요성 강조, 각 국의 국내법에 포함될 것을 권고한다.

위 대상에 포함되지 아니하는 성년의 자녀 또는 그 밖의 직계존속, 형제자매 등은 가족결합의 대상에 해당하지 아니하므로 일반적인 입국심사 및 체류절차에 따라 처리되고, 가사 난민인정자의 배우자 또는 미성년 자녀인 경우에도 출입국관리법 제11조에 의한 입국금지대상자에 해당하는 경우에는 입국이 불허될 수 있다.

또한 난민인정자와 가족결합을 원하는 자 사이에 가족관계가 있는지 여부는 난민인정자와 그 가족이 이를 소명·입증하여야 하며, 최소한 난민인정자가 난민으로 인정받기 이전부터 가족관계를 형성하고 있던 자여야 할 것이다.

3. 가족결합과 난민인정신청

난민법 제37조에 따라 난민인정자의 가족으로서 입국한 외국인은 원칙적으로 가족으로서의 체류자격으로 대한민국에 거주하게 되는 것이나, 이 경우에 그 가족이 난민인정자와 동일한 사유 등으로 난민인정을 받고자 하는 경우에는 난민인정 신청이 가능하다. 이러한 개별의 난민인정 신청이 있는 경우 그 가족은 난민인정 절차가 종료될 때까지 난민신청자로서 대한민국에 체류하게 된다.

참고 난민인정자 가족의 지위

UNHCR 편람⁵⁰⁾에 따르면, 가장이 난민정의의 기준을 충족하면, 통상 가족결합원칙에 따라 그의 부양가족에게도 난민지위가 인정된다. 그러나 공식적인 지위는, 이것이 그 자의 법적 지위와 부합되지 않는 경우, 부양가족에게 인정되지 않는다. 난민의 부양가족이 비호국이나 다른 국가의 국민일 수 있고, 그 국가의 보호를 받을 수 있다. 그러한 경우에는 난민지위를 인정해 줄 것을 요구할 수 없다.

50) UNHCR 난민지위 인정기준 및 절차 편람

184. 가장이 난민정의의 기준을 충족하면, 통상 가족결합원칙에 따라 그의 부양가족에게도 난민지위가 인정된다. 그러나 공식적인 난민지위는, 이것이 그 자의 법적 지위와 부합되지 않는 경우, 부양가족에게 인정되지 않는다. 난민의 부양가족이 비호국이나 다른 국가의 국민일 수 있고, 그 국가의 보호를 받을 수 있다. 그러한 경우 난민지위를 인정해 줄 것을 요구할 수 없다.

185. 난민의 가족 구성원이 가족결합의 원칙에 의하여 혜택을 받을 수 있는 것에 대하여, 최소한의 요건으로 배우자와 미성년자인 자녀를 포함한다. 실제로, 난민의 다른 부양가족, 예컨대 고령의 부모와 생계를 같이 하는 부양가족이 통상 포함된다. 가장이 난민이 아닌 경우에도, 그의 부양가족이 자신의 사유로, 1951년 협약 또는 1967년 의정서에 의하여 난민인정신청을 하는 것을 방해받지 않는다.

186. 가족결합의 원칙은 가족의 구성원이 동시에 난민이 되는 경우에만 적용되는 것은 아니다. 이 원칙은 가족중 1명 이상이 탈출함으로써 일시적으로 가족단위가 해체되는 경우에도 동일하게 적용된다.

난민가족의 결합이 이혼, 별거 또는 사망으로 해체되는 경우, 가족결합의 원칙에 기초하여 난민지위를 인정받은 부양가족은, 자신이 적용정지조항의 조건에 해당되지 않는 한, 난민지위를 유지한다. 난민의 부양가족이 적용배제조항의 조건에 해당되는 경우, 그에게는 난민지위가 인정되지 않는다.



법 제38조 (난민인정자에 대한 상호주의 적용의 배제)

난민인정자에 대하여는 다른 법률에도 불구하고 상호주의를 적용하지 아니한다.

■ 해설

난민협약 제7조⁵¹⁾는 난민에 대하여 상호주의로부터의 면제를 규정하고 있으나, 대한민국은 난민협약에 가입할 당시 동 협약 제7조에 대하여 일부 국내법률과의 충돌을 이유로 유보를 첨부하였었다. 그런데 2009년 9월 8일을 기하여 위 조항에 대한 유보를 철회하였고 난민법은 동 협약을 승계하여 제38조에서 난민인정자에 대한 상호주의 적용의 배제를 규정하고 있는 것이다.

다만 본 조문은 난민법이 난민인정자의 처우에 관한 개별 규정들에서 상호주의를 배제하는 구체적 규정을 적시하고 있다는 점에서 상호주의 적용 배제를 원칙적으로 확인하고 선언한 규정이라 할 수 있다.

51) 난민협약 제7조 상호주의로부터의 면제

1. 체약국은 난민에게 이 협약이 보다 유리한 규정을 두고 있는 경우를 제외하고, 일반적으로 외국인에게 부여하는 것과 동등한 대우를 부여한다.
2. 모든 난민은 어떠한 체약국의 영역 내에서 3년간 거주한 후에 그 체약국의 영역 내에서의 입법상의 상호주의로부터 면제를 받는다.
3. 각 체약국은 자국에 대하여 이 협약이 발효하는 날에 상호주의의 적용없이 난민에게 이미 인정되고 있는 권리와 이익을 계속해서 부여한다.
4. 체약국은 제2항과 제3항에 따라 주어진 권리와 이익 외의 권리와 이익을 상호주의의 적용없이 난민에게 부여할 가능성과, 제2항과 제3항에 규정된 조건을 충족시키지 못하고 있는 난민에게도 상호주의로부터의 면제를 적용할 가능성을 호의적으로 고려한다.
5. 제2항과 제3항의 규정은 모두 이 협약의 제13조, 제18조, 제19조, 제21조 및 제22조에서 규정하는 권리와 이익 및 이 협약에서 규정하고 있지 아니하는 권리와 이익에도 적용한다.

제2절 인도적체류자의 처우



법 제39조 (인도적체류자의 처우)

법무부장관은 인도적체류자에 대하여 취업활동 허가를 할 수 있다.

■ 해설

난민법은 인도적체류자에 대하여 취업활동 허가를 할 수 있다고 규정⁵²⁾하면서 별도로 난민인정자에 대하여는 규정을 두고 있지 아니하다. 이는 난민인정자의 경우 F-2 체류자격이 부여되어 별도의 취업활동 허가 없이도 취업활동이 가능하기 때문이며, 인도적체류자는 이에 해당하지 아니하여 난민법에서 취업활동 허가의 근거를 개별적으로 마련할 필요가 있기 때문이다.

다만, 인도적체류자 역시 대한민국에 체류할 허가를 받은 자로써 취업활동에 따른 생계보장 이외에도 의료나 교육 등에 대한 다른 지원이 확대되는 것이 바람직할 것인바, 차후에는 입법적으로 그 처우를 향상시킬 수 있도록 노력하여야 할 것이다.

52) 난민신청자에 대하여는 난민인정 신청일부터 6개월이 지난 후 부터 취업 허가가 가능하다(난민법 제40조 제2항).

제3절 난민신청자의 처우

법 제40조 (생계비 등 지원)

- ① 법무부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자에게 생계비 등을 지원할 수 있다.
- ② 법무부장관은 난민인정 신청일부터 6개월이 지난 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자에게 취업을 허가할 수 있다.

■ 해설

1. 개요

난민법은 난민신청자에 대한 난민인정 절차가 종료될 때까지 안정된 생활을 할 수 있도록 생계비 등을 지원할 수 있음을 규정하고 있다. 이러한 난민신청자에 대한 생계비 등 지원은 난민인정 신청일을 기준으로 6개월 이전까지는 난민법 제40조 제1항에 따른 생계비 등 지원으로, 6개월 이후부터는 취업허가의 방식으로 이루어진다. 이는 난민신청 후 심사가 장기화 될 경우 난민신청자가 생계에 곤란을 겪을 수 있다는 인도적 고려하에 규정 된 것이다. 다만, 난민법은 부칙에서 2013년 7월 1일 이후 난민인정 신청을 하는 경우에만 난민법을 적용하고 있으므로, 2013년 7월 1일 이후 신청한 난민신청자에게 본 조문이 적용된다 할 것이다.

2. 난민법 제40조 제1항(생계비 지원)

법무부장관은 난민신청자 중 난민인정 신청일부터 6개월 이내에 있는 자에게 인도적 차원에서 생계비를 지원할 수 있다. 지원 대상이 되는 난민신청자는 난민인정 신청일부터 6개월 이내에 있는 자로써, 취업허가가 가능한 체류자격을 소지하지 못한 경우여야 한다. 또한 난민신청자의 국내 체류기간, 취업활동 여부, 난민지원시설 이용 여부, 부양가족 유무, 생활여건 등을 고려⁵³⁾하여 그 지원여부를 결정한다.

53) 난민법 시행령 제17조 제2항 참조

난민신청자가 생계비 지원을 받을 수 있는 기간은 난민인정 신청서를 제출한 날부터 6개월을 넘지 아니하는 범위에서 생계비 지원 결정을 받은 때로부터 가능하지만, 예외적으로 중대한 질병 또는 신체장애 등으로 생계비 등의 지원이 계속 필요한 부득이한 경우에는 6개월 범위 내에서 지원기간을 연장할 수 있다.

3. 난민법 제40조 제2항 (취업활동 허가)

법무부장관은 난민인정 신청일부터 6개월이 지난 경우⁵⁴⁾에는 난민신청자에게 취업을 허가할 수 있다. 여기서의 취업허가는 출입국관리법 제20조에 따른 체류자격 외 활동 허가의 방법(난민법 시행령 제18조)으로 하고, 사행행위등 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 행위나 공공의 이익이나 국내 취업질서 등의 유지를 위하여 필요한 경우에는 그 범위를 제한하여 허가할 수 있다.

또한, 규정의 문리적 해석에 의하면 위 취업허가는 난민신청자가 그 신분을 유지하는 동안 체류기간 범위 내에서 연장이 가능할 것으로 보이나, 본 조문의 입법취지가 난민인정심사 기간을 단축하기 위한 목적임을 감안하여 이의신청기각 결정 이후에는 체류연장을 해서는 아니된다고 해석하는 견해도 있다. 이는 취업활동 허가가 법무부장관의 전권적 재량사항임을 고려할 때, 정책적으로 결정되어야 할 사항이라 할 것이다.

54) 취업활동 허가는 법무부장관의 재량사항으로 본 조문에 의하여 난민신청자에게 취업활동 허가를 받을 권리가 인정되는 것은 아니며, 난민인정 신청일부터 6개월을 계산함에 있어 난민신청자 자신의 소재불명 등을 이유로 심사가 지연되는 경우 등은 그 기간에 산입되지 말아야 할 것이다.

 법 제41조 (주거시설의 지원)

- ① 법무부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자가 거주할 주거시설을 설치하여 운영할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 주거시설의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 해설

본 조문은 난민신청자 중 아직 대한민국에 거주할 곳을 마련하지 못하거나, 혹은 특별한 보호가 필요한 영·유아, 고령자, 장애인 등을 보호하기 위해 마련 된 것으로, 6개월을 넘지 아니하는 범위에서 주거시설을 이용하게 할 수 있고, 이용자의 건강상태, 부양가족 등을 고려하여 부득이한 경우에는 그 기간을 연장하여 이용하게 할 수 있다.

그런데 본 조문은 주거시설의 설치 운영에 관한 근거규정으로, 그 구체적 실행방법에 대하여는 난민법 제45조에서 업무의 효율적 수행을 위한 난민지원시설의 설치 운영으로 규정하였다.



법 제42조 (의료지원)

법무부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자에게 의료지원을 할 수 있다.

■ 해설

법무부장관은 난민신청자의 건강을 보호하기 위하여 필요하다고 인정되면 난민신청자에게 건강검진을 받게 하거나 예산의 범위에서 난민신청자가 받은 건강검진 등의 비용을 지원할 수 있고(난민법 시행령 제20조 제1항), 난민신청자에게 「응급의료에 관한 법률」에 따른 응급의료에 관한 정보와 그 밖에 난민신청자가 이용할 수 있는 의료서비스에 관한 정보를 제공하도록 노력하여야 한다(난민법 시행령 제20조 제2항).

즉 난민법은 건강검진과 같은 기초적 건강 보호를 위한 지원은 자체적인 예산으로 지원하되 응급의료와 관련하여서는 대한민국의 국민들과 동일하게 응급의료에 관한 법률을 통해 지원하도록 규정하고 있다.

다만 여기에서의 의료지원은 난민신청자에 대한 최소한의 처우로서 지원하는 것으로, 응급의료에 관한 법률에 따른 소관사항은 보건복지부에서 결정⁵⁵⁾하게 되어 있다.

또한 난민신청자에게 의료서비스를 제공하려는 관계부처 또는 기관의 장은 사무소장이나 출장소장에게 난민신청자에 대한 확인을 요청할 수 있고, 그 요청을 받은 사무소장 등은 난민신청자에 해당하는 지를 확인하여 지체없이 확인을 요청한 기관의 부처나 기관에 그 결과를 알려야 한다(동법시행령 제20조 제3항).

55) 난민신청자는 직장건강보험을 제외한 지역건강보험 가입 대상자가 될 수 없는 문제가 있는 바, 이는 건강보험 관련 법령의 개정을 통하여 해결되어야 할 것이다. 이와 별도로, 보건복지부는 외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원 사업을 통해 난민신청자를 포함한 외국인에 대한 의료지원 사업을 실시하고 있다.

 법 제43조 (교육의 보장)

난민신청자 및 그 가족 중 미성년자인 외국인은 국민과 같은 수준의 초등교육 및 중등교육을 받을 수 있다.

■ 해설

난민신청자 및 그 가족 중 미성년자인 외국인에 대하여는 난민인정자와 동일하게 초등교육 및 중등교육을 받을 수 있도록 규정하고 있다(난민법 제33조 제1항 참조).



법 제44조 (특정 난민신청자의 처우 제한)

제2조제4호다목이나 제8조제5항제2호 또는 제3호에 해당하는 난민신청자의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제40조제1항 및 제41조부터 제43조까지에서 정한 처우를 일부 제한할 수 있다.

■ 해설

본 조문은 특정 난민신청자에 대하여 처우의 일부를 제한하는 근거를 마련하기 위해 규정되었다.

난민법 제44조의 특정 난민신청자는 ① 난민불인정결정에 대한 행정심판 또는 행정소송이 진행 중인 경우(동법 제2조 제4호 다목), ② 난민인정을 받지 못하였거나 난민인정이 취소된 사람이 중대한 사정 변경 없이 다시 난민인정을 신청한 경우(동법 제8조 제5항 제2호), ③ 대한민국에서 1년 이상 체류하고 있는 외국인이 체류기간 만료일에 임박하여 난민인정 신청을 하거나 강제퇴거 대상 외국인이 그 집행을 지연시킬 목적으로 난민인정 신청을 한 경우(동법 제8조 제5항 제3호)로 체류 연장의 이익을 주된 목적으로 난민인정 신청을 한 난민신청자에게까지 처우를 하는 것은 부당하다는 취지에서 입법된 것이다.

위와 같은 특정 난민신청자에게는 취업허가(동법 제40조 제2항) 이외에 직접적 지원이라고 할 수 있는 ① 생계비 등 지원(동법 제40조 제1항), ② 주거시설의 지원(동법 제41조), ③ 의료지원(동법 제42조), ④ 교육의 보장(동법 제43조) 등이 제한 될 수 있다. 다만 위 경우에도 인도적 차원에서 긴급한 필요가 인정되는 경우에는, 처우를 부여하는 것이 수혜적 처분이라는 점에서 위 처우들이 제한되지 아니할 수 있다.

제5장 보 칙



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

법 제45조 (난민지원시설의 운영 등)

- ① 법무부장관은 제34조, 제41조 및 제42조에서 정하는 업무 등을 효율적으로 수행하기 위하여 난민지원시설을 설치하여 운영할 수 있다.
- ② 법무부장관은 필요하다고 인정하면 제1항에 따른 업무의 일부를 민간에게 위탁할 수 있다.
- ③ 난민지원시설의 이용대상, 운영 및 관리, 민간위탁 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

■ 해설

구 출입국관리법 제76조의9 제1항⁵⁶⁾은 난민신청자 등의 지원업무를 효율적으로 수행하기 위하여 법무부에 난민지원시설을 둘 수 있도록 규정하고 있었는데, 본 조문은 그 내용을 수용하여 규정된 것이다.

이에 법무부장관은 난민법 제34조, 제41조, 제42조의 업무 등을 효율적으로 수행하기 위하여 동법 제45조 및 동법 시행령 제19조 제1항과 제23조 등에 근거하여 난민지원 시설로서 출입국외국인지원센터를 설립하였고, 2013. 11. 1. 출입국·외국인지원센터 운영규정[법무부훈령 제910호, 2013. 10. 24. 제정]을 마련하여 난민신청자에 대한 주거시설의 지원을 실시하였다.

위 운영규정 제3조에 따르면 주거시설은 ① 출입국항에서 난민인정 신청을 한 자 ② 난민인정 신청자 중 입국 후 체류기간 90일 미만인 상태에서 지원센터 이용신청을 한 자를 대상으로 하고 있고, 영·유아를 보육하고 있는 난민신청자, 임신 중인 난민신청자, 부모를 동반하지 않은 미성년자, 고령자 및 장애인 등에게는 우선적으로 이용이 가능하도록 하고 있다.

56) 구 출입국관리법 제76조의9 (난민 등의 지원)

- ① 난민의 인정을 신청한 사람, 난민의 인정을 받은 사람, 제76조의8제2항에 따라 체류허가를 받은 사람 중 법무부장관이 지정하는 사람에 대한 지원업무를 효율적으로 수행하기 위하여 법무부에 난민지원시설을 둘 수 있다.
- ② 난민지원시설에서는 다음 각 호의 업무를 할 수 있다.
 1. 한국어 교육 및 직업 상담
 2. 사회 적응훈련 및 정착지원
 3. 의료지원
 4. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항 외에 지원을 위하여 필요한 사항
- ③ 법무부장관은 필요하다고 인정하면 제2항의 업무 중 일부를 민간에 위탁할 수 있다.
- ④ 난민지원시설의 운영 및 관리, 업무의 민간위탁 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

또한, 교육 등의 지원에 대하여는 난민인정자 또는 난민신청자에 대한 사회적응교육을 실시하기 위하여 교육계획을 수립하여 실시할 수 있고(동 운영규정 제33조 제1항), 의료지원 역시 의료인이 정기 또는 수시로 방문하여 진료할 수 있는 진료실을 시설 내에 구비하도록 하고 있다(동 운영규정 제15조 제1항).



법 제46조 (권한의 위임)

법무부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 사무소장등에게 위임할 수 있다.

■ 해설

법무부장관은 다음의 사항을 사무소장등에게 위임하여 처리할 수 있도록 하였는바, 권한이 위임된 업무에 대하여는 권한위임의 일반법리에 따라 법무부장관에게 일반적 지휘·감독 권한이 인정되는 것은 별론으로 하고 원칙적으로 사무소장등의 업무로 보아야 한다.

위임된 사항은 ① 인도적체류허가에 대한 사항, ② 난민인정 신청자 또는 출입국항 신청 이후 회부결정된 자에 대한 접수증 교부, ③ 출입국항 신청에 따른 심사 회부 결정 및 입국허가, ④ 난민인정 심사, ⑤ 난민인정 심사에 필요한 경우 관계 행정기관 등에 대한 협조 요청, ⑥ 난민 인정 결정, ⑦ 난민인정결정의 취소 및 철회, ⑧ 난민인정자의 배우자 등의 입국허가, ⑨ 인도적체류자 및 난민신청자의 취업 허가, ⑩ 의료지원에 관한 것으로 그 중 ③, ⑧, ⑨에 대해서는 외국인보호소장을 제외한 사무소장등에게 위임되었다.

제6장 벌 칙



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE



법 제47조 (벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제17조를 위반한 자
2. 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술 또는 사실의 은폐로 난민으로 인정되거나 인도적 체류 허가를 받은 사람

■ 해설

난민은 그 생명과 신체의 안전을 보호받아야 할 대상이므로, 난민신청자 및 난민인정자에 대한 인적사항 등은 공개하지 않는 것을 원칙으로 하여야 함은 위 난민법 제17조에 관한 사항에서 살펴본 바 있다.

이에 따라 난민법 제47조 제1호는 동법 제17조를 위반한 자를 처벌하고 있으므로, 난민 관련 공무원은 물론, 통역인, 변호인, 언론·출판인 등 누구든지 본인의 동의 없이 이를 공개한 경우 난민법 제47조 제1호에 의하여 처벌될 수 있고, 그 동의는 공개 이전의 사전동의⁵⁷⁾여야만 한다.

이와 더불어 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술 또는 사실의 은폐로 난민으로 인정되거나 인도적 체류 허가를 받은 사람의 경우를 처벌하고 있는바, 이는 난민인정 절차를 악용하여 난민인정 업무를 방해하고, 결과적으로 선량한 난민신청자들을 곤란에 빠뜨릴 수 있다는 고려하에 정책적으로 규정된 것이다. 다만 난민법 제47조 제2호는 동법 제22조 제1항에 따른 난민인정 취소를 전제로 벌칙을 부여하는 것은 아니므로, 난민인정 등의 취소 이전에도 본 조문에 따른 벌칙의 적용이 가능하다고 할 것이다.

57) 난민법은 제17조 위반에 관하여 제47조의 벌칙 규정 외에 반의사불벌죄나 친고죄 규정을 두고 있지 아니하므로, 사정 동의 없이 인적사항 등을 공개한 경우에는 사후 동의 유무와 관계 없이 벌칙이 적용된다 할 것이다.

부 칙



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

 부칙 제1조 (시행일)

이 법은 2013년 7월 1일부터 시행한다.

 부칙 제2조 (적용례)

이 법은 이 법 시행 후 최초로 난민인정 신청을 하는 경우부터 적용한다.

■ **해설**

난민법은 2013년 7월 1일 시행되었고, 소급 적용을 인정하지 아니하고 있으므로, 난민신청자 중 2013년 7월 1일 이후에 난민인정 신청을 한 경우에만 난민법이 적용된다. 따라서 원칙적으로는 이미 난민인정을 받은 난민인정자들에게는 난민법이 적용되지는 아니할 것이나, 정책적 관점에서는 이를 확대하여 시행하는 것이 바람직할 것이다.

부칙 제3조 (다른 법률의 개정)

- ① 도로교통법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제84조제1항제3호다목을 다음과 같이 한다.
다. 「난민법」에 따른 난민인정자
- ② 의료급여법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제3조의2 중 “「출입국관리법」 제76조의2의 규정에 따라 난민의 지위를 인정받은 자”를 “「난민법」에 따른 난민인정자”로 한다.
- ③ 재한외국인 처우 기본법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제14조제1항 중 “「출입국관리법」 제76조의2에 따라 난민의 인정을 받은 자”를 “「난민법」에 따른 난민인정자”로 한다.
- ④ 출입국관리법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제3호를 다음과 같이 한다.
3. “난민”이란 「난민법」 제2조제1호에 따른 난민을 말한다.
제16조의2제1항 중 “난민협약 제1조A(2)에 규정된 이유”를 “「난민법」 제2조제1호에 규정된 이유”로 한다.
제62조제4항 각 호 외의 부분 단서 중 “난민의 인정을 신청한 사람이”를 “「난민법」에 따른 난민신청자가”로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제2호 중 “제76조의4”를 “「난민법」 제21조”로 한다.
1. 「난민법」에 따라 난민인정 신청을 하였으나 난민인정 여부가 결정되지 아니한 경우
제64조제3항, 제76조의2부터 제76조의4까지, 제76조의8부터 제76조의10까지, 제78조제1항 제2호, 제80조제2항제3호 및 제95조제10호를 각각 삭제한다.
제8장조의2 제목 “난민의 인정 등”을 “난민여행증명서 발급 등”으로 한다.
제76조의5제1항 본문 중 “제76조의2제1항에 따라 난민의 인정을 받은 사람이”를 “「난민법」에 따른 난민인정자가”로 한다.
제76조의6제1항 각 호 외의 부분 중 “제76조의2제1항에 따라 난민의 인정을 받은 사람은”을 “「난민법」에 따른 난민인정자는”으로 하고, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.
3. 「난민법」에 따라 난민인정결정 취소나 철회의 통지를 받은 경우
제76조의7 중 “난민의 인정을 받은 사람이”를 “「난민법」에 따른 난민인정자가”로 한다.
제99조의2 중 “난민협약 제1조A(2)에 규정된 이유”를 “「난민법」 제2조제1호에 규정된 이유”로 한다.

■ 해설

난민협약을 직접 준용하여 규정하였던 구 출입국관리법의 규정체계를 새로운 난민법 체계와 조화시키기 위하여 다른 법률의 개정에 관한 사항을 규정한 것이다.

참고자료



법무부 출입국·외국인정책본부
KOREA IMMIGRATION SERVICE, MINISTRY OF JUSTICE

난 민 법

[시행 2013.7.1] [법률 제11298호, 2012.2.10, 제정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 「난민의 지위에 관한 1951년 협약」(이하 “난민협약”이라 한다) 및 「난민의 지위에 관한 1967년 의정서」(이하 “난민의정서”라 한다) 등에 따라 난민의 지위와 처우 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “난민”이란 인종, 종교, 국적, 특정 사회집단의 구성원인 신분 또는 정치적 견해를 이유로 박해를 받을 수 있다고 인정할 충분한 근거가 있는 공포로 인하여 국적국의 보호를 받을 수 없거나 보호받기를 원하지 아니하는 외국인 또는 그러한 공포로 인하여 대한민국에 입국하기 전에 거주한 국가(이하 “상주국”이라 한다)로 돌아갈 수 없거나 돌아가기를 원하지 아니하는 무국적자인 외국인을 말한다.
2. “난민으로 인정된 사람”(이하 “난민인정자”라 한다)이란 이 법에 따라 난민으로 인정을 받은 외국인을 말한다.
3. “인도적 체류 허가를 받은 사람”(이하 “인도적체류자”라 한다)이란 제1호에는 해당하지 아니하지만 고문 등의 비인도적인 처우나 처벌 또는 그 밖의 상황으로 인하여 생명이나 신체의 자유 등을 현저히 침해당할 수 있다고 인정할 만한 합리적인 근거가 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 법무부장관으로부터 체류허가를 받은 외국인을 말한다.
4. “난민인정을 신청한 사람”(이하 “난민신청자”라 한다)이란 대한민국에 난민인정을 신청한 외국인으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 난민인정 신청에 대한 심사가 진행 중인 사람
 - 나. 난민불인정결정이나 난민불인정결정에 대한 이의신청의 기각결정을 받고 이의신청의 제기기간이나 행정심판 또는 행정소송의 제기기간이 지나지 아니한 사람
 - 다. 난민불인정결정에 대한 행정심판 또는 행정소송이 진행 중인 사람
5. “재정착희망난민”이란 대한민국 밖에 있는 난민 중 대한민국에서 정착을 희망하는

외국인을 말한다.

6. “외국인”이란 대한민국의 국적을 가지지 아니한 사람을 말한다.

제3조(강제송환의 금지) 난민인정자와 인도적체류자 및 난민신청자는 난민협약 제33조 및 「고문 및 그 밖의 잔혹하거나 비인도적 또는 굴욕적인 대우나 처벌의 방지에 관한 협약」 제3조에 따라 본인의 의사에 반하여 강제로 송환되지 아니한다.

제4조(다른 법률의 적용) 난민인정자와 인도적체류자 및 난민신청자의 지위와 처우에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항은 「출입국관리법」을 적용한다.

제2장 난민인정 신청과 심사 등

제5조(난민인정 신청) ① 대한민국 안에 있는 외국인으로서 난민인정을 받으려는 사람은 법무부장관에게 난민인정 신청을 할 수 있다. 이 경우 외국인은 난민인정신청서를 출입국관리사무소장(이하 “사무소장”이라 한다), 출입국관리사무소 출장소장(이하 “출장소장”이라 한다) 또는 외국인보호소장(이하 “보호소장”이라 한다)에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신청을 하는 때에는 다음 각 호에 해당하는 서류를 제시하여야 한다.

1. 여권 또는 외국인등록증. 다만, 이를 제시할 수 없는 경우에는 그 사유서
2. 난민인정 심사에 참고할 문서 등 자료가 있는 경우 그 자료

③ 난민인정 신청은 서면으로 하여야 한다. 다만, 신청자가 글을 쓸 줄 모르거나 장애 등의 사유로 인하여 신청서를 작성할 수 없는 경우에는 접수하는 공무원이 신청서를 작성하고 신청자와 함께 서명 또는 기명날인하여야 한다.

④ 출입국관리공무원은 난민인정 신청에 관하여 문의하거나 신청 의사를 밝히는 외국인이 있으면 적극적으로 도와야 한다.

⑤ 법무부장관은 난민인정 신청을 받은 때에는 즉시 신청자에게 접수증을 교부하여야 한다.

⑥ 난민신청자는 난민인정 여부에 관한 결정이 확정될 때까지(난민불인정결정에 대한 행정심판이나 행정소송이 진행 중인 경우에는 그 절차가 종결될 때까지) 대한민국에 체류할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지 정한 사항 외에 난민인정 신청의 구체적인 방법과 절차 등 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

제6조(출입국항에서 하는 신청) ① 외국인이 입국심사를 받는 때에 난민인정 신청을 하려면

「출입국관리법」에 따른 출입국항을 관할하는 사무소장 또는 출장소장에게 난민인정 신청서를 제출하여야 한다.

- ② 사무소장 또는 출장소장은 제1항에 따라 출입국항에서 난민인정신청서를 제출한 사람에 대하여 7일의 범위에서 출입국항에 있는 일정한 장소에 머무르게 할 수 있다.
- ③ 법무부장관은 제1항에 따라 난민인정신청서를 제출한 사람에 대하여는 그 신청서가 제출된 날부터 7일 이내에 난민인정 심사에 회부할 것인지를 결정하여야 하며, 그 기간 안에 결정하지 못하면 그 신청자의 입국을 허가하여야 한다.
- ④ 출입국항에서의 난민신청자에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제2항의 기간 동안 기본적인 의식주를 제공하여야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지 정한 사항 외에 출입국항에서 하는 난민인정 신청의 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(난민인정 신청에 필요한 사항의 게시) ① 사무소장·출장소장 또는 보호소장(이하 “사무소장등”이라 한다)은 출입국관리사무소(이하 “사무소”라 한다), 출입국관리사무소 출장소(이하 “출장소”라 한다), 외국인보호소(이하 “보호소”라 한다) 및 관할 출입국항에 난민인정 신청에 필요한 서류를 비치하고 이 법에 따른 접수방법 및 난민신청자의 권리 등 필요한 사항을 게시(인터넷 등 전자적 방법을 통한 게시를 포함한다)하여 누구나 열람할 수 있도록 하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 서류의 비치 및 게시의 구체적인 방법은 법무부령으로 정한다.

제8조(난민인정 심사) ① 제5조에 따른 난민인정신청서를 제출받은 사무소장등은 지체 없이 난민신청자에 대하여 면접을 실시하고 사실조사를 한 다음 그 결과를 난민인정신청서에 첨부하여 법무부장관에게 보고하여야 한다.

- ② 난민신청자의 요청이 있는 경우 같은 성(性)의 공무원이 면접을 하여야 한다.
- ③ 사무소장등은 필요하다고 인정하는 경우 면접과정을 녹음 또는 녹화할 수 있다. 다만, 난민신청자의 요청이 있는 경우에는 녹음 또는 녹화를 거부하여서는 아니 된다.
- ④ 법무부장관은 사무소, 출장소 또는 보호소에 면접과 사실조사 등을 전담하는 난민심사관을 둔다. 난민심사관의 자격과 업무수행에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑤ 법무부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 난민신청자에 대하여는 제1항에 따른 심사절차의 일부를 생략할 수 있다.
 - 1. 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술을 하는 등 사실을 은폐하여 난민인정 신청을 한 경우
 - 2. 난민인정을 받지 못한 사람 또는 제22조에 따라 난민인정이 취소된 사람이 중대한

사정의 변경 없이 다시 난민인정을 신청한 경우

3. 대한민국에서 1년 이상 체류하고 있는 외국인이 체류기간 만료일에 임박하여 난민인정 신청을 하거나 강제퇴거 대상 외국인이 그 집행을 지연시킬 목적으로 난민인정 신청을 한 경우

- ⑥ 난민신청자는 난민심사에 성실하게 응하여야 한다. 법무부장관은 난민신청자가 면접 등을 위한 출석요구에도 불구하고 3회 이상 연속하여 출석하지 아니하는 경우에는 난민인정 심사를 종료할 수 있다.

제9조(난민신청자에게 유리한 자료의 수집) 법무부장관은 난민신청자에게 유리한 자료도 적극적으로 수집하여 심사 자료로 활용하여야 한다.

제10조(사실조사) ① 법무부장관은 난민의 인정 또는 제22조에 따른 난민인정의 취소·철회 여부를 결정하기 위하여 필요하면 법무부 내 난민전담공무원 또는 사무소·출장소·보호소의 난민심사관으로 하여금 그 사실을 조사하게 할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 조사를 하기 위하여 필요한 경우 난민신청자, 그 밖에 관계인을 출석하게 하여 질문을 하거나 문서 등 자료의 제출을 요구할 수 있다.

- ③ 법무부 내 난민전담부서의 장 또는 사무소장등은 난민전담공무원 또는 난민심사관이 제1항에 따라 난민의 인정 또는 난민인정의 취소나 철회 등에 관한 사실조사를 마친 때에는 지체 없이 그 내용을 법무부장관에게 보고하여야 한다.

제11조(관계 행정기관 등의 협조) ① 법무부장관은 난민인정 심사에 필요한 경우 관계 행정기관의 장이나 지방자치단체의 장(이하 “관계 기관의 장”이라 한다) 또는 관련 단체의 장에게 자료제출 또는 사실조사 등의 협조를 요청할 수 있다.

- ② 제1항에 따라 협조를 요청받은 관계 기관의 장이나 관련 단체의 장은 정당한 사유 없이 이를 거부하여서는 아니 된다.

제12조(변호사의 조력을 받을 권리) 난민신청자는 변호사의 조력을 받을 권리를 가진다.

제13조(신뢰관계 있는 사람의 동석) 난민심사관은 난민신청자의 신청이 있는 때에는 면접의 공정성에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 신뢰관계 있는 사람의 동석을 허용할 수 있다.

제14조(통역) 법무부장관은 난민신청자가 한국어로 충분한 의사표현을 할 수 없는 경우에는 면접 과정에서 대통령령으로 정하는 일정한 자격을 갖춘 통역인으로 하여금 통역하게 하여야 한다.

제15조(난민면접조서의 확인) 난민심사관은 난민신청자가 난민면접조서에 기재된 내용을 이해하지 못하는 경우 난민면접을 종료한 후 난민신청자가 이해할 수 있는 언어로 통역

또는 번역을 하여 그 내용을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

제16조(자료 등의 열람·복사) ① 난민신청자는 본인이 제출한 자료, 난민면접조서의 열람이나 복사를 요청할 수 있다.

② 출입국관리공무원은 제1항에 따른 열람이나 복사의 요청이 있는 경우 지체 없이 이에 응하여야 한다. 다만, 심사의 공정성에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 명백한 이유가 있는 경우에는 열람이나 복사를 제한할 수 있다.

③ 제1항에 따른 열람과 복사의 구체적인 방법과 절차는 대통령령으로 정한다.

제17조(인적사항 등의 공개 금지) ① 누구든지 난민신청자와 제13조에 따라 면접에 동석하는 사람의 주소·성명·연령·직업·용모, 그 밖에 그 난민신청자 등을 특정하여 파악할 수 있게 하는 인적사항과 사진 등을 공개하거나 타인에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 본인의 동의가 있는 경우는 예외로 한다.

② 누구든지 제1항에 따른 난민신청자 등의 인적사항과 사진 등을 난민신청자 등의 동의를 받지 아니하고 출판물에 게재하거나 방송매체 또는 정보통신망을 이용하여 공개하여서는 아니 된다.

③ 난민인정 신청에 대한 어떠한 정보도 출신국에 제공되어서는 아니 된다.

제18조(난민의 인정 등) ① 법무부장관은 난민인정 신청이 이유 있다고 인정할 때에는 난민임을 인정하는 결정을 하고 난민인정증명서를 난민신청자에게 교부한다.

② 법무부장관은 난민인정 신청에 대하여 난민에 해당하지 아니한다고 결정하는 경우에는 난민신청자에게 그 사유와 30일 이내에 이의신청을 제기할 수 있다는 뜻을 적은 난민불인정결정통지서를 교부한다.

③ 제2항에 따른 난민불인정결정통지서에는 결정의 이유(난민신청자의 사실 주장 및 법적 주장에 대한 판단을 포함한다)와 이의신청의 기한 및 방법 등을 명시하여야 한다.

④ 제1항 또는 제2항에 따른 난민인정 등의 결정은 난민인정신청서를 접수한 날부터 6개월 안에 하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 6개월의 범위에서 기간을 정하여 연장할 수 있다.

⑤ 제4항 단서에 따라 기간을 연장한 때에는 종전의 기간이 만료되기 7일 전까지 난민신청자에게 통지하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 난민인정증명서 및 제2항에 따른 난민불인정결정통지서는 사무소장등을 거쳐 난민신청자나 그 대리인에게 교부하거나 「행정절차법」 제14조에 따라 송달한다.

제19조(난민인정의 제한) 법무부장관은 난민신청자가 난민에 해당한다고 인정하는 경우에도 다음 각 호의 어느 하나에 해당된다고 인정할만한 상당한 이유가 있는 경우에는

제18조제1항에도 불구하고 난민불인정결정을 할 수 있다.

1. 유엔난민기구 외에 유엔의 다른 기구 또는 기관으로부터 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 경우. 다만, 그러한 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 사람의 지위가 국제연합총회에 의하여 채택된 관련 결의문에 따라 최종적으로 해결됨이 없이 그러한 보호 또는 원조의 부여가 어떠한 이유로 중지되는 경우는 제외한다.
2. 국제조약 또는 일반적으로 승인된 국제법규에서 정하는 세계평화에 반하는 범죄, 전쟁범죄 또는 인도주의에 반하는 범죄를 저지른 경우
3. 대한민국에 입국하기 전에 대한민국 밖에서 중대한 비정치적 범죄를 저지른 경우
4. 국제연합의 목적과 원칙에 반하는 행위를 한 경우

제20조(신원확인)을 위한 보호) ① 출입국관리공무원은 난민신청자가 자신의 신원을 은폐하여 난민의 인정을 받을 목적으로 여권 등 신분증을 고의로 파기하였거나 거짓의 신분증을 행사하였음이 명백한 경우 그 신원을 확인하기 위하여 「출입국관리법」 제51조에 따라 사무소장등으로부터 보호명령서를 발급받아 보호할 수 있다.

- ② 제1항에 따라 보호된 사람에 대하여는 그 신원이 확인되거나 10일 이내에 신원을 확인할 수 없는 경우 즉시 보호를 해제하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 신원 확인이 지체되는 경우 사무소장등은 10일의 범위에서 보호를 연장할 수 있다.

제21조(이의신청) ① 제18조제2항 또는 제19조에 따라 난민불인정결정을 받은 사람 또는 제22조에 따라 난민인정이 취소 또는 철회된 사람은 그 통지를 받은 날부터 30일 이내에 법무부장관에게 이의신청을 할 수 있다. 이 경우 이의신청서에 이의의 사유를 소명하는 자료를 첨부하여 사무소장등에게 제출하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 이의신청을 한 경우에는 「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구할 수 없다.
- ③ 법무부장관은 제1항에 따라 이의신청서를 접수하면 지체 없이 제25조에 따른 난민위원회에 회부하여야 한다.
- ④ 제25조에 따른 난민위원회는 직접 또는 제27조에 따른 난민조사관을 통하여 사실조사를 할 수 있다.
- ⑤ 그 밖에 난민위원회의 심의절차에 대한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 법무부장관은 난민위원회의 심의를 거쳐 제18조에 따라 난민인정 여부를 결정한다.
- ⑦ 법무부장관은 이의신청서를 접수한 날부터 6개월 이내에 이의신청에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간 안에 이의신청에 대한 결정을 할 수 없는 경우에는 6개월의 범위에서 기간을 정하여 연장할 수 있다.
- ⑧ 제7항 단서에 따라 이의신청의 심사기간을 연장한 때에는 그 기간이 만료되기 7일

전까지 난민신청자에게 이를 통지하여야 한다.

제22조(난민인정결정의 취소 등) ① 법무부장관은 난민인정결정이 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술 또는 사실의 은폐에 따른 것으로 밝혀진 경우에는 난민인정을 취소할 수 있다.

② 법무부장관은 난민인정자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 난민인정결정을 철회할 수 있다.

1. 자발적으로 국적국의 보호를 다시 받고 있는 경우
2. 국적을 상실한 후 자발적으로 국적을 회복한 경우
3. 새로운 국적을 취득하여 그 국적국의 보호를 받고 있는 경우
4. 박해를 받을 것이라는 우려 때문에 거주하고 있는 국가를 떠나거나 또는 그 국가 밖에서 체류하고 있다가 자유로운 의사로 그 국가에 재정착한 경우
5. 난민인정결정의 주된 근거가 된 사유가 소멸하여 더 이상 국적국의 보호를 받는 것을 거부할 수 없게 된 경우
6. 무국적자로서 난민으로 인정된 사유가 소멸되어 종전의 상주국으로 돌아갈 수 있는 경우

③ 법무부장관은 제1항 또는 제2항에 따라 난민인정결정을 취소 또는 철회한 때에는 그 사유와 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다는 뜻을 기재한 난민인정취소통지서 또는 난민인정철회통지서로 그 사실을 통지하여야 한다. 이 경우 통지의 방법은 제18조 제6항을 준용한다.

제23조(심리의 비공개) 난민위원회나 법원은 난민신청자나 그 가족 등의 안전을 위하여 필요하다고 인정하면 난민신청자의 신청에 따라 또는 직권으로 심의 또는 심리를 공개하지 아니하는 결정을 할 수 있다.

제24조(재정착희망난민의 수용) ① 법무부장관은 재정착희망난민의 수용 여부와 규모 및 출신지역 등 주요 사항에 관하여 「재한외국인 처우 기본법」 제8조에 따른 외국인정책위원회의 심의를 거쳐 재정착희망난민의 국내 정착을 허가할 수 있다. 이 경우 정착허가는 제18조제1항에 따른 난민인정으로 본다.

② 제1항에 따른 국내정착 허가의 요건과 절차 등 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제3장 난민위원회 등

제25조(난민위원회의 설치 및 구성) ① 제21조에 따른 이의신청에 대한 심의를 하기 위하여 법무부에 난민위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이하의 위원으로 구성한다.

③ 위원회에 분과위원회를 둘 수 있다.

제26조(위원의 임명) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 법무부장관이 임명 또는 위촉한다.

1. 변호사의 자격이 있는 사람
2. 「고등교육법」 제2조제1호 또는 제3호에 따른 학교에서 법률학 등을 가르치는 부교수 이상의 직에 있거나 있었던 사람
3. 난민 관련 업무를 담당하는 4급 이상 공무원이거나 이었던 사람
4. 그 밖에 난민에 관하여 전문적인 지식과 경험이 있는 사람

② 위원장은 위원 중에서 법무부장관이 임명한다.

③ 위원의 임기는 3년으로 하고, 연임할 수 있다.

제27조(난민조사관) ① 위원회에 난민조사관을 둔다.

② 난민조사관은 위원장의 명을 받아 이의신청에 대한 조사 및 그 밖에 위원회의 사무를 처리한다.

제28조(난민위원회의 운영) 제25조부터 제27조까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 운영 등에 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

제29조(유엔난민기구와의 교류·협력) ① 법무부장관은 유엔난민기구가 다음 각 호의 사항에 대하여 통계 등의 자료를 요청하는 경우 협력하여야 한다.

1. 난민인정자 및 난민신청자의 상황
2. 난민협약 및 난민의정서의 이행 상황
3. 난민 관계 법령(입법예고를 한 경우를 포함한다)

② 법무부장관은 유엔난민기구나 난민신청자의 요청이 있는 경우 유엔난민기구가 다음 각 호의 행위를 할 수 있도록 협력하여야 한다.

1. 난민신청자 면담
2. 난민신청자에 대한 면접 참여
3. 난민인정 신청 또는 이의신청에 대한 심사에 관한 의견 제시

③ 법무부장관 및 난민위원회는 유엔난민기구가 난민협약 및 난민의정서의 이행상황을 점검하는 임무를 원활하게 수행할 수 있도록 편의를 제공하여야 한다.

제4장 난민인정자 등의 처우

제1절 난민인정자의 처우

제30조(난민인정자의 처우) ① 대한민국에 체류하는 난민인정자는 다른 법률에도 불구하고 난민협약에 따른 처우를 받는다.

② 국가와 지방자치단체는 난민의 처우에 관한 정책의 수립·시행, 관계 법령의 정비, 관계 부처 등에 대한 지원, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

제31조(사회보장) 난민으로 인정되어 국내에 체류하는 외국인은 「사회보장기본법」 제8조 등에도 불구하고 대한민국 국민과 같은 수준의 사회보장을 받는다.

제32조(기초생활보장) 난민으로 인정되어 국내에 체류하는 외국인은 「국민기초생활 보장법」 제5조의2에도 불구하고 본인의 신청에 따라 같은 법 제7조부터 제15조까지에 따른 보호를 받는다.

제33조(교육의 보장) ① 난민인정자나 그 자녀가 「민법」에 따라 미성년자인 경우에는 국민과 동일하게 초등교육과 중등교육을 받는다.

② 법무부장관은 난민인정자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그의 연령과 수학능력 및 교육여건 등을 고려하여 필요한 교육을 받을 수 있도록 지원할 수 있다.

제34조(사회적응교육 등) ① 법무부장관은 난민인정자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국어 교육 등 사회적응교육을 실시할 수 있다.

② 법무부장관은 난민인정자가 원하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 직업훈련을 받을 수 있도록 지원할 수 있다.

제35조(학력인정) 난민인정자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외국에서 이수한 학교교육의 정도에 상응하는 학력을 인정받을 수 있다.

제36조(자격인정) 난민인정자는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 외국에서 취득한 자격에 상응하는 자격 또는 그 자격의 일부를 인정받을 수 있다.

제37조(배우자 등의 입국허가) ① 법무부장관은 난민인정자의 배우자 또는 미성년자인 자녀가 입국을 신청하는 경우 「출입국관리법」 제11조에 해당하는 경우가 아니면 입국을 허가하여야 한다.

② 제1항에 따른 배우자 및 미성년자의 범위는 「민법」에 따른다.

제38조(난민인정자에 대한 상호주의 적용의 배제) 난민인정자에 대하여는 다른 법률에도 불구하고 상호주의를 적용하지 아니한다.

제2절 인도적체류자의 처우

제39조(인도적체류자의 처우) 법무부장관은 인도적체류자에 대하여 취업활동 허가를 할 수 있다.

제3절 난민신청자의 처우

제40조(생계비 등 지원) ① 법무부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자에게 생계비 등을 지원할 수 있다.

② 법무부장관은 난민인정 신청일부터 6개월이 지난 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자에게 취업을 허가할 수 있다.

제41조(주거시설의 지원) ① 법무부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자가 거주할 주거시설을 설치하여 운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 주거시설의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제42조(의료지원) 법무부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 난민신청자에게 의료지원을 할 수 있다.

제43조(교육의 보장) 난민신청자 및 그 가족 중 미성년자인 외국인은 국민과 같은 수준의 초등교육 및 중등교육을 받을 수 있다.

제44조(특정 난민신청자의 처우 제한) 제2조제4호다목이나 제8조제5항제2호 또는 제3호에 해당하는 난민신청자의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제40조제1항 및 제41조부터 제43조까지에서 정한 처우를 일부 제한할 수 있다.

제5장 보칙

제45조(난민지원시설의 운영 등) ① 법무부장관은 제34조, 제41조 및 제42조에서 정하는 업무 등을 효율적으로 수행하기 위하여 난민지원시설을 설치하여 운영할 수 있다.

② 법무부장관은 필요하다고 인정하면 제1항에 따른 업무의 일부를 민간에게 위탁할 수 있다.

③ 난민지원시설의 이용대상, 운영 및 관리, 민간위탁 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제46조 (권한의 위임) 법무부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 사무소장등에게 위임할 수 있다.

제6장 벌칙

제47조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제17조를 위반한 자
2. 거짓 서류의 제출이나 거짓 진술 또는 사실의 은폐로 난민으로 인정되거나 인도적 체류 허가를 받은 사람

부칙 〈제11298호, 2012.2.10〉

제1조(시행일) 이 법은 2013년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 법은 이 법 시행 후 최초로 난민인정 신청을 하는 경우부터 적용한다.

제3조(다른 법률의 개정) ① 도로교통법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제84조제1항제3호다목을 다음과 같이 한다.

다. 「난민법」에 따른 난민인정자

② 의료급여법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조의2 중 “「출입국관리법」 제76조의2의 규정에 따라 난민의 지위를 인정받은 자”를 “「난민법」에 따른 난민인정자”로 한다.

③ 재한외국인 처우 기본법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제1항 중 “「출입국관리법」 제76조의2에 따라 난민의 인정을 받은 자”를 “「난민법」에 따른 난민인정자”로 한다.

④ 출입국관리법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호를 다음과 같이 한다.

3. “난민”이란 「난민법」 제2조제1호에 따른 난민을 말한다.

제16조의2제1항 중 “난민협약 제1조A(2)에 규정된 이유”를 “「난민법」 제2조제1호에 규정된 이유”로 한다.

제62조제4항 각 호 외의 부분 단서 중 “난민의 인정을 신청한 사람이”를 “「난민법」에 따른 난민신청자가”로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제2호 중 “제76조의4”를 “「난민법」 제21조”로 한다.

1. 「난민법」에 따라 난민인정 신청을 하였으나 난민인정 여부가 결정되지 아니한 경우 제64조제3항, 제76조의2부터 제76조의4까지, 제76조의8부터 제76조의10까지, 제78조제1항제2호, 제80조제2항제3호 및 제95조제10호를 각각 삭제한다.

제8장의2의 제목 “난민의 인정 등”을 “난민여행증명서 발급 등”으로 한다.

제76조의5제1항 본문 중 “제76조의2제1항에 따라 난민의 인정을 받은 사람이”를 “「난민법」에 따른 난민인정자가”로 한다.

제76조의6제1항 각 호 외의 부분 중 “제76조의2제1항에 따라 난민의 인정을 받은 사람은”을 “「난민법」에 따른 난민인정자는”으로 하고, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 「난민법」에 따라 난민인정결정 취소나 철회의 통지를 받은 경우

제76조의7 중 “난민의 인정을 받은 사람이”를 “「난민법」에 따른 난민인정자가”로 한다.

제99조의2 중 “난민협약 제1조A(2)에 규정된 이유”를 “「난민법」 제2조제1호에 규정된 이유”로 한다.

난민법 시행령

[시행 2013.7.1] [대통령령 제24628호, 2013.6.21, 제정]

제1조(목적) 이 영은 「난민법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인도적 체류 허가) ① 법무부장관은 난민인정을 신청한 사람(이하 “난민신청자”라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「난민법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제3호에 따라 인도적 체류 허가를 할 수 있다.

1. 법 제18조제2항에 따라 난민에 해당하지 아니한다고 결정하는 경우
2. 법 제21조제1항에 따른 이의신청에 대하여 이 영 제11조제1항에 따라 기각결정을 하는 경우

② 법무부장관은 법 제2조제3호 및 제1항에 따라 인도적 체류 허가를 한 경우 그 내용을 난민신청자에게 서면으로 통지한다. 이 경우 법 제18조제2항에 따른 난민불인정결정 통지서 또는 이 영 제11조제1항에 따른 이의신청 기각결정통지서에 인도적 체류를 허가하기로 한 뜻을 적어 통지할 수 있다.

③ 인도적 체류 허가를 받은 사람(이하 “인도적체류자”라 한다)은 「출입국관리법」 제23조부터 제25조까지의 규정에 따라 체류자격을 받거나 체류자격에 대한 변경허가 또는 체류기간의 연장허가를 받아야 한다.

제3조(출입국항에서의 난민 신청) ① 법 제6조제1항에 따라 입국심사를 받을 때에 난민인정 신청을 하려는 사람(이하 “출입국항에서의 난민신청자”라 한다)은 법무부령으로 정하는 난민인정신청서에 법 제5조제2항 각 호의 서류를 첨부하여 「출입국관리법」에 따른 출입국항을 관할하는 출입국관리사무소장(이하 “사무소장”이라 한다) 또는 출입국관리사무소 출장소장(이하 “출장소장”이라 한다)에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 난민인정신청서를 받은 사무소장 또는 출장소장은 출입국항에서의 난민신청자에 대하여 지체 없이 면담 등을 통하여 조사를 한 후 그 결과를 첨부하여 법무부장관에게 보내야 한다.

③ 사무소장 또는 출장소장은 제2항에 따른 조사를 하는 과정에서 필요하면 출입국항에서의 난민신청자에게 탑승 항공기명 또는 선박명, 인적사항, 입국경위, 신청이유 등 난민인정 심사 회부 여부 결정에 필요한 사항을 질문하고 관련 자료를 제출할 것을 요구할 수 있다.

- ④ 출입국항에서의 난민신청자의 난민인정 신청서 작성 등에 관하여는 법 제5조제3항 및 제4항을 준용한다.

제4조(출입국항 대기실 설치 등) ① 「출입국관리법」에 따른 출입국항을 관할하는 사무소장 또는 출장소장은 출입국항에서의 난민신청자가 법 제6조제2항에서 정한 기간 동안 머무를 수 있도록 출입국항에 대기실을 둘 수 있다.

- ② 법 제6조제4항에 따라 출입국항에서의 난민신청자에게 제공되는 의식주는 개인의 안전과 위생, 국적국의 관습과 생활문화 등을 고려하여 제공되어야 한다.

제5조(출입국항에서의 난민신청자에 대한 난민인정 심사 회부) ① 법무부장관은 출입국항에서의 난민신청자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사람을 난민인정 심사에 회부하지 아니할 수 있다.

1. 대한민국의 안전 또는 사회질서를 해칠 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우
 2. 인적사항 관련 질문 등에 응하지 아니하여 신원을 확인할 수 없는 경우
 3. 거짓 서류를 제출하는 등 사실을 은폐하여 난민인정을 받으려는 경우. 다만, 본인이 지체 없이 자진하여 그 사실을 신고한 경우는 제외한다.
 4. 박해의 가능성이 없는 안전한 국가 출신이거나 안전한 국가로부터 온 경우
 5. 난민인정을 받지 못한 사람 또는 난민인정이 취소된 사람이 중대한 사정의 변경 없이 다시 난민인정을 받으려는 경우
 6. 법 제19조 각 호의 어느 하나에 해당된다고 인정할만한 상당한 이유가 있는 경우
 7. 그 밖에 오로지 경제적인 이유로 난민인정을 받으려는 등 난민인정 신청이 명백히 이유 없는 경우
- ② 법무부장관은 법 제6조제3항에 따라 난민인정 심사 회부 여부를 결정한 때에는 지체 없이 그 결과를 출입국항에서의 난민신청자에게 알려야 한다.
- ③ 사무소장 또는 출장소장은 제2항에 따라 난민인정 심사회의 회부 여부가 결정된 사람에게 지체 없이 「출입국관리법」에 따른 입국심사를 받을 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 난민인정 심사에 회부하기로 결정된 사람에 대해서는 「출입국관리법」 제12조에 따른 입국허가 또는 제13조에 따른 조건부 입국허가를 하되, 조건부 입국허가를 하는 경우에는 「출입국관리법 시행령」 제16조제1항에도 불구하고 90일의 범위에서 허가기간을 정할 수 있다.
- ⑤ 사무소장 또는 출장소장은 제4항에 따라 조건부 입국허가를 받은 사람이 부득이한 사유로 그 허가기간 내에 조건을 갖추지 못하였거나 조건을 갖추지 못할 것으로 인정될 때에는 허가기간을 연장할 수 있다.

- ⑥ 법무부장관은 난민인정 심사에 회부하기로 결정된 사람에게 그 결정일에 난민인정 신청을 한 것으로 보아 난민인정 신청 접수증을 교부하고, 난민인정 심사 절차를 진행한다.

제6조(난민심사관의 자격) 법 제8조제4항에 따른 난민심사관(이하 “난민심사관”이라 한다)은 출입국관리 업무에 종사하는 5급 이상의 공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖추어야 한다.

1. 난민 관련 업무에 2년 이상 종사하였을 것
2. 법무부장관이 정하는 난민심사관 교육과정을 마쳤을 것

제7조(난민심사관 등의 업무 수행) ① 난민심사관 및 법무부 내 난민전담공무원(이하 “난민심사관등”이라 한다)이 법 제10조제2항에 따라 난민신청자, 그 밖에 관계인의 출석을 요구할 때에는 법무부령으로 정하는 바에 따라 출석요구의 취지, 출석 일시 및 장소 등을 적은 출석요구서를 발급하고 출석요구 사실을 출석요구 대장에 기록하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 구두로 출석요구를 할 수 있다.

- ② 난민심사관은 난민신청자에 대하여 면접을 실시한 경우에는 그 내용을 법무부령으로 정하는 난민면접조서에 기록하여야 한다.

- ③ 난민심사관은 제2항에 따라 기록한 난민면접조서를 난민신청자에게 읽어주거나 열람하게 한 후 잘못 기록된 부분이 없는지 물어야 한다. 이 경우 난민신청자가 난민면접조서의 기록 사항에 대하여 추가·삭제 또는 변경을 요청하면 그 요청한 내용을 난민면접조서에 추가로 기록하여야 한다.

- ④ 난민심사관은 다음 각 호의 사람으로 하여금 제2항에 따라 기록된 난민면접조서에 서명하거나 기명날인(記名捺印)하게 하여야 한다. 다만, 난민신청자가 서명 또는 기명날인을 할 수 없거나 이를 거부할 때에는 그 사실을 난민면접조서에 기록하여야 한다.

1. 난민신청자
2. 법 제14조 및 제15조에 따라 난민 면접 과정 또는 난민 면접 종료 후 통역이나 번역을 한 사람이 있는 경우에는 그 통역이나 번역을 한 사람

제8조(통역) ① 법무부장관은 법 제14조에 따라 외국어에 능통하고 난민통역 업무 수행에 적합하다고 인정되는 사람으로서 법무부장관이 정하는 교육과정을 마친 사람(이하 “난민전문통역인”이라 한다)으로 하여금 난민신청자 면접 과정에서 통역하게 하여야 한다.

- ② 법무부장관은 난민신청자가 요청하는 경우에는 같은 성(性)의 난민전문통역인으로 하여금 통역하게 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 난민신청자가 사용하는 언어에 능통한 난민전문 통역인이 없거나 긴박한 경우에는 다음 각 호의 방법으로 통역하게 할 수 있다.

1. 난민신청자가 사용하는 언어를 다른 외국 언어로 1차 통역하게 한 다음 그 외국 언어를 난민전문통역인으로 하여금 한국어로 2차 통역하게 하는 방법
2. 난민신청자가 사용하는 언어에 능통한 사람에게 통역에 대한 사전 교육을 실시한 후 통역하게 하는 방법

④ 법무부장관은 난민신청자에 대한 통역을 담당한 사람에게 법무부장관이 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있다.

제9조(열람 및 복사의 방법과 절차) ① 난민신청자는 법 제16조제1항에 따라 본인이 제출한 자료나 난민면접조서(이하 “면접조서등”이라 한다)의 열람이나 복사를 요청하려는 경우에는 열람이나 복사 부분을 특정하여 법무부령으로 정하는 열람신청서 또는 복사물 교부신청서를 출입국관리공무원에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 열람신청서를 받은 출입국관리공무원은 열람 일시 및 장소를 정하여 열람신청서를 제출한 난민신청자에게 통보하여야 한다.

③ 제1항에 따라 복사물 교부신청서를 받은 출입국관리공무원은 신청된 면접조서등을 복사하여 복사물 교부신청서를 제출한 난민신청자에게 내주어야 한다.

④ 출입국관리공무원은 면접조서등을 열람하는 과정에서 면접조서등이 훼손되지 아니하도록 열람 과정에 참여하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 면접조서등의 열람이나 복사를 요청하려는 난민신청자는 법무부령으로 정하는 수수료를 내야 한다.

제10조(이의신청에 대한 난민위원회의 심의) ① 법 제25조에 따른 난민위원회(이하 “난민위원회”라 한다)는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 이의신청 안건을 의결한다.

② 난민위원회는 필요한 경우에는 난민신청자 또는 그 밖에 관계인을 회의에 출석시켜 진술하게 할 수 있으며, 심의사항에 대한 경험이나 지식이 풍부한 사람으로부터 심의사항에 대한 의견을 들을 수 있다.

제11조(이의신청에 대한 결정 등) ① 법무부장관은 이의신청이 이유 있다고 인정되면 난민인정결정을 하고 난민인정증명서를 이의신청인에게 교부하며, 이의신청이 이유 없다고 인정되면 이의신청에 대한 기각결정을 하고 이의신청 기각결정통지서를 이의신청인에게 교부한다.

② 법무부장관은 제1항에 따른 결정을 할 때에는 국가안전보장, 질서유지 또는 공공복리를

해칠 우려가 없다고 인정되는 범위에서 이의신청에 대한 난민위원회의 심의결과를 존중하여야 한다.

- ③ 제1항에 따른 난민인정증명서 및 이의신청 기각결정통지서는 사무소장등을 거쳐 이의신청인 또는 그 대리인에게 교부하거나 「행정절차법」 제14조에 따라 송달한다.

제12조(재정착희망난민 국내 정착 허가) ① 법 제24조제2항에 따른 재정착희망난민의 국내정착 허가 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제19조에 따른 난민인정 제한 사유에 해당하지 아니할 것
 2. 대한민국의 안전, 사회질서 또는 공중보건을 해칠 우려가 없을 것
- ② 법무부장관은 재정착희망난민의 국내 정착 허가를 위하여 필요하면 유엔난민기구로부터 재정착희망난민을 추천받을 수 있다.
- ③ 법무부장관은 난민심사관등을 현지에 파견하여 재정착희망난민이 제1항에 따른 국내 정착 허가 요건을 갖추었는지를 조사하게 할 수 있다.
- ④ 법무부장관은 재정착희망난민의 국내 정착을 허가하려는 경우에는 국내 정착 허가 전에 건강검진 및 기초적응교육을 실시할 수 있다.
- ⑤ 법무부장관은 「출입국관리법」에 따른 입국허가 절차를 거쳐 재정착희망난민의 국내 정착을 허가한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 재정착희망난민의 국내 정착 허가에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

제13조(교육 관련 지원) ① 난민인정자나 그 자녀는 교육 관계 법령에서 정하는 기준과 절차에 따라 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 입학하거나 편입학할 수 있다.

- ② 법무부장관은 법 제33조제2항에 따라 난민인정자 및 그 자녀 가운데 「초·중등교육법」 제60조의4에 따른 교육비 지원이 필요하다고 인정되는 사람을 법무부령으로 정하는 바에 따라 교육부장관에게 추천할 수 있다.

제14조(사회적응교육) 법무부장관은 법 제34조제1항에 따라 난민인정자에 대한 사회적응 교육으로 「출입국관리법」 제39조에 따른 사회통합 프로그램을 시행할 수 있다.

제15조(직업훈련) 법무부장관은 직업훈련을 원하는 난민인정자 가운데 「근로자직업능력 개발법」 제12조에 따른 직업능력개발훈련이 필요하다고 인정되는 사람을 법무부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 추천할 수 있다.

제16조(학력인정의 기준 등) 난민인정자가 외국에서 이수한 학력은 교육 관계 법령에서 정하는 기준에 따라 인정한다.

제17조(생계비 등 지원) ① 법무부장관은 법 제40조제1항에 따라 난민신청자에게 난민인정 신청서를 제출한 날부터 6개월을 넘지 아니하는 범위에서 생계비 등을 지원할 수 있다. 다만, 중대한 질병 또는 신체장애 등으로 생계비 등의 지원이 계속 필요한 부득이한 경우에는 6개월을 넘지 아니하는 범위에서 생계비 등의 지원기간을 연장할 수 있다.

② 제1항에 따른 생계비 등의 지원 여부 및 지원 금액은 난민신청자의 국내 체류기간, 취업활동 여부, 난민지원시설 이용 여부, 부양가족 유무, 생활여건 등을 고려하여 법무부장관이 정한다.

③ 제1항에 따른 생계비 등의 지원 신청 등에 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

제18조(취업허가) 법 제40조제2항에 따른 취업허가는 「출입국관리법」 제20조에 따른 체류자격의 활동에 대한 허가의 방법으로 한다.

제19조(주거시설의 설치 및 운영) ① 법무부장관은 법 제41조제1항에 따라 법 제45조제1항에 따른 난민지원시설(이하 “난민지원시설”이라 한다) 등에 난민신청자 등이 거주할 수 있는 주거시설을 설치·운영할 수 있다.

② 법무부장관은 법 제41조제2항에 따라 출입국항에서의 난민신청자와 재정착희망난민을 주거시설 우선 이용 대상으로 할 수 있다.

③ 법무부장관은 6개월을 넘지 아니하는 범위에서 주거시설 이용자의 이용기간을 정할 수 있다. 다만, 주거시설 이용자의 건강상태, 부양가족 등을 고려할 때 부득이하게 난민지원시설을 계속 이용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 주거시설 이용기간을 연장할 수 있다.

④ 법무부장관은 주거시설의 안전과 질서를 해치거나 해칠 우려가 있는 사람에 대하여 주거시설의 이용을 제한할 수 있다.

제20조(의료지원) ① 법무부장관은 법 제42조에 따라 난민신청자의 건강을 보호하기 위하여 필요하다고 인정되면 난민신청자에게 건강검진을 받게 하거나 예산의 범위에서 난민신청자가 받은 건강검진 등의 비용을 지원할 수 있다.

② 법무부장관은 난민신청자에게 「응급의료에 관한 법률」에 따른 응급의료에 관한 정보와 그 밖에 난민신청자가 이용할 수 있는 의료서비스에 관한 정보를 제공하도록 노력하여야 한다.

③ 난민신청자에게 의료서비스를 제공하려는 관계 부처 또는 기관의 장은 사무소장이나 출장소장에게 난민신청자에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 사무소장 또는 출장소장은 그 사람이 난민신청자에 해당하는지를 확인하여 지체 없이 확인을 요청한 부처나 기관에 그 결과를 알려야 한다.

제21조(특정 난민신청자의 처우 제한) 법무부장관은 법 제44조에 따라 법 제2조제4호다목 또는 제8조제5항제2호·제3호에 해당하는 난민신청자에게는 다음 각 호의 지원을 하지 아니한다. 다만, 긴급하거나 인도적인 차원에서 특별히 지원이 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 법 제40조제1항에 따른 생계비 등 지원
2. 법 제41조에 따른 주거시설의 지원
3. 제20조제1항에 따른 의료지원

제22조(난민인정자 등의 처우를 위한 협의회 운영) 법무부장관은 난민인정자나 난민신청자 등의 처우를 위하여 필요한 경우에는 관계 기관의 공무원이나 전문가 등으로 협의회를 구성하여 운영할 수 있다.

제23조(난민지원시설) ① 법무부장관은 난민인정자나 난민신청자 등에 대한 지원 업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 난민지원시설에 주거시설, 급식시설, 교육시설, 의료시설, 운동시설, 상담실 등 지원 시설을 둘 수 있다.

② 법무부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 하여금 난민지원시설을 이용하게 할 수 있다. 다만, 법무부장관은 난민지원시설의 종류 및 수용규모 등을 고려하여 이용 대상자를 제한하거나 우선 이용 대상자를 결정할 수 있다.

1. 난민인정자
2. 난민신청자
3. 인도적체류자
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 사람의 배우자와 미성년 자녀

③ 법무부장관은 난민지원시설의 안전과 질서를 해치거나 해칠 우려가 있는 사람을 난민지원시설의 이용 대상에서 제외하거나 이용을 제한할 수 있다.

④ 법무부장관은 법 제45조제2항에 따라 난민지원시설에서 수행하는 급식, 교육 및 의료 등에 관한 업무의 일부를 해당 업무를 전문적으로 수행하는 법인이나 단체에 위탁할 수 있다.

제24조(권한의 위임) 법무부장관은 법 제46조에 따라 다음 각 호의 권한을 관할 사무소장등(외국인보호소장의 경우는 제3호·제8호 및 제9호는 제외한다)에게 위임한다.

1. 법 제2조제3호에 따른 인도적 체류허가
2. 법 제5조제5항 및 이 영 제5조제6항에 따른 접수증의 교부
3. 법 제6조제3항에 따른 난민인정 심사 회부 결정 및 입국허가
4. 법 제8조에 따른 난민인정 심사

5. 법 제11조제1항에 따른 협조 요청(법 제21조에 따른 이의신청과 관련한 협조 요청은 제외한다)
6. 법 제18조에 따른 난민 인정 결정에 관한 사항
7. 법 제22조에 따른 난민인정결정의 취소 및 철회에 관한 사항
8. 법 제37조에 따른 난민인정자의 배우자 등의 입국허가
9. 법 제39조에 따른 취업활동허가 및 제40조제2항에 따른 취업허가
10. 법 제42조에 따른 의료지원

제25조(민감정보 및 고유식별정보의 처리) 법무부장관, 사무소장등 또는 난민심사관등은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법」 제23조에 따른 사상·신념, 건강에 관한 정보, 같은 법 시행령 제18조제1호 또는 제2호에 따른 유전정보 또는 범죄경력자료에 해당하는 정보 및 같은 영 제19조제2호 또는 제4호에 따른 여권번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제8조에 따른 난민인정 심사에 관한 사무
2. 법 제10조에 따른 사실조사에 관한 사무
3. 법 제11조에 따른 협조에 관한 사무
4. 법 제16조에 따른 자료 등의 열람 및 복사에 관한 사무
5. 법 제18조에 따른 난민의 인정 등에 관한 사무
6. 법 제20조에 따른 신원확인을 위한 보호에 관한 사무
7. 법 제21조에 따른 이의신청에 관한 사무
8. 법 제22조에 따른 난민인정결정의 취소에 관한 사무
9. 법 제24조에 따른 재정착희망난민의 수용에 관한 사무
10. 법 제33조에 따른 교육의 보장에 관한 사무
11. 법 제34조에 따른 사회적응교육 등에 관한 사무
12. 법 제37조에 따른 배우자 등의 입국허가에 관한 사무
13. 법 제39조에 따른 취업활동 허가에 관한 사무
14. 법 제40조에 따른 생계비 등 지원에 관한 사무
15. 법 제41조에 따른 주거시설 지원에 관한 사무
16. 법 제42조에 따른 의료지원에 관한 사무
17. 법 제45조에 따른 난민지원시설의 운영에 관한 사무

부칙 〈제24628호, 2013.6.21〉

제1조(시행일) 이 영은 2013년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ① 근로자직업능력 개발법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제2항에 제12호를 다음과 같이 신설한다.

12. 「난민법」 제2조제2호에 따른 난민인정자로서 법무부장관이 직업훈련이 필요하다고 인정하여 고용노동부장관에게 추천하는 사람

② 출입국관리법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7장의2의 제목 “난민의 인정등”을 “난민여행증명서 발급 등”으로 한다.

제88조의2부터 제88조의4까지를 각각 삭제한다.

제88조의9를 다음과 같이 한다.

제88조의9(난민 등의 체류) ① 법무부장관은 「난민법」 제2조제3호에 따라 인도적 체류허가를 하기로 한 때에는 체류자격과 체류기간 등 필요한 사항을 정하여 사무소장 또는 출장소장에게 통보하여야 한다.

② 사무소장 또는 출장소장은 제1항에 따른 통보를 받았을 때에는 「난민법」 제2조제3호의 체류허가를 받은 외국인의 여권에 체류자격 부여인, 체류자격 변경허가인 또는 체류기간 연장허가인을 찍고 체류자격과 체류기간 등을 적거나 체류자격 부여, 체류자격 변경허가 또는 체류기간 연장허가 스티커를 붙여야 한다. 다만, 외국인등록을 마친 사람에게는 외국인등록증에 그 사실을 적는 것으로써 이를 갈음한다.

제96조제1항 중 “제76조의2, 제76조의3, 제76조의8제2항·제3항, 제89조”를 “제89조”로 한다.

난민법 시행규칙

[시행 2013.7.1] [법무부령 제795호, 2013.6.28, 제정]

제1조(목적) 이 규칙은 「난민법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(난민인정 신청의 방법과 절차 등) 「난민법」(이하 “법”이라 한다) 제5조제1항 또는 제6조제1항에 따라 난민인정을 신청하려는 사람은 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 난민인정신청서(이하 “난민인정신청서”라 한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 출입국관리사무소장(이하 “사무소장”이라 한다), 출입국관리사무소 출장소장(이하 “출장소장”이라 한다) 또는 외국인보호소장(법 제6조제1항에 따라 난민인정을 신청하려는 경우는 제외한다. 이하 같다)에게 제출하여야 한다.

1. 여권 또는 외국인등록증. 다만, 이를 제시할 수 없는 경우에는 그 사유서
2. 난민인정 심사에 참고할 만한 문서 등 자료가 있는 경우 그 자료
3. 최근 6개월 이내에 찍은 사진(3.5센티미터 × 4.5센티미터) 1장

제3조(난민인정 신청 접수증) 출입국관리사무소장, 출입국관리사무소 출장소장 또는 외국인보호소장(이하 “사무소장등”이라 한다)이 법 제5조제5항 및 「난민법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제5조제6항에 따라 교부하는 난민인정신청 접수증은 별지 제3호서식에 따른다.

제4조(난민인정 신청에 필요한 사항의 게시 방법 등) ① 사무소장등은 법 제7조제1항에 따라 난민인정신청에 필요한 서류를 한국어 및 영어를 포함한 2개 이상의 언어로 작성하여 출입국관리사무소, 출입국관리사무소 출장소 또는 외국인보호소(이하 “사무소등”이라 한다)의 사람들이 잘 볼 수 있는 곳에 비치하여야 한다.

② 사무소장등은 법 제7조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 사무소등과 해당 기관의 인터넷 홈페이지 등에 한국어 및 영어를 포함한 2개 이상의 언어로 게시하여야 한다.

1. 난민인정신청서를 작성하여 제출하는 방법
2. 법 제8조제6항에 따라 출석요구에도 불구하고 3회 이상 연속하여 출석하지 아니하는 경우에는 난민인정 심사를 종료할 수 있다는 사실
3. 법 제40조부터 제43조까지의 규정에 따른 난민인정을 신청한 사람(이하 “난민신청자”라 한다)에 대한 처우에 관한 사항

4. 법 제44조에 따른 난민신청자에 대한 처우의 일부 제한에 관한 사항
5. 그 밖에 난민인정 신청 및 접수방법 등과 관련하여 법무부장관이 정하는 사항

제5조(출석요구서 및 출석요구 대장) ① 난민전담공무원 및 사무소등의 난민심사관은 법 제10조제2항에 따라 난민신청자, 그 밖에 관계인(이하 “난민신청자등”이라 한다)의 출석을 요구할 때에는 별지 제4호서식의 출석요구서를 난민신청자등에게 보내고, 그 내용을 별지 제5호서식의 출석요구 대장에 기록하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 출석요구 대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 방법에 따라 작성하고 관리하여야 한다.

제6조(난민면접조서) 영 제7조제2항에 따른 난민면접조서는 별지 제6호서식에 따른다.

제7조(열람·복사 신청) ① 영 제9조제1항에 따라 본인이 제출한 자료나 난민면접조서(이하 “면접조서등”이라 한다)의 열람이나 복사를 요청하려는 난민신청자는 별지 제7호서식의 열람·복사 신청서를 출입국관리공무원에게 제출하여야 한다.

- ② 영 제9조제5항에 따라 면접조서등의 열람이나 복사를 요청하려는 난민신청자는 다음 각 호의 구분에 따른 수수료를 내야 한다.

1. 열람: 1회당 500원
2. 복사: 1매당 50원

- ③ 제2항에도 불구하고 사무소장등은 인도적인 사유 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 수수료의 납부를 면제할 수 있다.

- ④ 제2항에 따른 수수료는 수입인지로 납부한다.

제8조(난민인정증명서 등) ① 사무소장등은 법 제18조제1항에 따라 난민으로 인정된 사람(이하 “난민인정자”라 한다)에게 별지 제8호서식의 난민인정증명서를 교부하고, 그 내용을 별지 제9호서식의 난민인정증명서 발급대장에 기록하여야 한다.

- ② 사무소장등은 법 제18조제2항에 따라 난민에 해당하지 아니한다고 결정된 난민신청자에게 별지 제10호서식의 난민불인정결정통지서를 교부하여야 한다.

- ③ 제1항에 따라 난민인정증명서를 교부받은 난민인정자가 난민인정증명서를 분실하거나 훼손한 경우에는 별지 제11호서식의 난민인정증명서 재발급 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 사무소장등에게 난민인정증명서의 재발급을 신청하여야 한다.

1. 재발급 신청 사유를 소명하는 자료
2. 난민인정증명서(훼손한 경우만 해당한다)
3. 최근 6개월 이내에 찍은 사진(3.5센티미터 × 4.5센티미터) 1장

- ④ 제3항에 따라 난민인정증명서 재발급 신청을 받은 사무소장등은 난민인정자에게 난민인정증명서를 재발급하고, 그 내용을 별지 제12호서식의 난민인정증명서 재발급대장에 기록하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 난민인정증명서 발급대장과 제3항에 따른 난민인정증명서 재발급대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 방법에 따라 작성하고 관리하여야 한다.

제9조(난민인정 심사기간 연장 통지서) 사무소장등이 법 제18조제4항 단서에 따라 난민인정 심사기간을 연장한 때에는 같은 조 제5항에 따라 별지 제13호서식의 난민인정 심사기간 연장 통지서를 난민신청자에게 통지하여야 한다.

제10조(이의신청 절차 등) ① 법 제21조제1항에 따라 난민불인정결정이나 난민인정 취소 또는 철회에 대하여 이의를 신청하려는 사람은 별지 제14호서식의 이의신청서(이하 “이의신청서”라 한다)에 이의신청 사유를 소명하는 자료를 첨부하여 사무소장등에게 제출하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 이의신청서를 받은 사무소장등은 그 이의신청서를 지체 없이 법무부장관에게 보내야 한다.
- ③ 영 제11조제1항의 이의신청 기각결정통지서는 별지 제15호서식에 따른다.
- ④ 법무부장관이 법 제21조제7항 단서에 따라 이의신청 심사기간을 연장하였을 때에는 같은 조 제8항에 따라 별지 제16호서식의 이의신청 심사기간 연장 통지서를 이의신청을 한 사람에게 통지하여야 한다.

제11조(난민인정취소·철회 통지서) 법 제22조제3항의 난민인정취소·철회통지서는 별지 제17호서식에 따른다.

제12조(난민위원회의 구성 및 운영 등) ① 법 제25조에 따른 난민위원회(이하 “위원회”라 한다)의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다.

- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 법무부장관이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.
- ③ 법무부장관은 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해임하거나 위촉을 해제할 수 있다.
 1. 심신장애로 직무수행이 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
 2. 직무 태만, 품위 손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원으로서 직무를 수행하기에 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
 3. 법 제17조의 금지사항을 위반한 경우

- ④ 제3항의 해임 또는 위촉 해제로 인하여 새로 임명되거나 위촉된 위원의 임기는 전임 위원의 남은 임기로 한다.
- ⑤ 법 제25조제3항에 따라 분과위원회를 두는 경우 분과위원회 위원장은 법무부장관이 각 분과위원회의 위원 중에서 지명하고, 위원장의 직무에 관하여는 제1항을 준용한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 운영 및 분과위원회 구성·운영 등에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

제13조(교육비 지원 추천 절차) ① 영 제13조제2항에 따른 교육비 지원 추천을 받으려는 난민인정자나 그 자녀는 별지 제18호서식의 교육비 지원 추천 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 사무소장이나 출장소장에게 제출하여야 한다.

1. 입학(재학) 증명서 1부
 2. 가족관계를 증명할 수 있는 서류 1부(추천을 받으려는 사람이 난민인정자의 자녀인 경우만 해당한다)
- ② 제1항에 따라 신청서를 받은 사무소장 또는 출장소장은 지원 필요 여부에 대한 의견을 붙여 해당 서류를 지체 없이 법무부장관에게 보내야 한다.
- ③ 제2항에 따라 교육비 지원 추천 신청을 받은 법무부장관은 「초·중등교육법」 제60조의4에 따른 교육비 지원이 필요하다고 인정되면 신청인에게 별지 제19호서식의 교육비 지원 추천서를 발급하고, 그 결과를 교육부장관에게 통보하여야 한다.

제14조(직업훈련 추천 절차) ① 영 제15조에 따른 직업훈련 추천을 받으려는 난민인정자는 별지 제20호서식의 직업훈련 추천 신청서를 사무소장이나 출장소장에게 제출하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 신청서를 받은 사무소장 또는 출장소장은 지원 필요 여부에 대한 의견을 붙여 해당 서류를 지체 없이 법무부장관에게 보내야 한다.
- ③ 제2항에 따라 직업훈련 추천 신청을 받은 법무부장관은 「근로자직업능력 개발법」 제12조에 따른 직업능력개발훈련이 필요하다고 인정되면 신청인에게 별지 제21호서식의 직업훈련 추천서를 발급하고, 그 결과를 고용노동부장관에게 통보하여야 한다.

제15조(생계비 지원 절차 등) ① 법 제40조제1항에 따른 생계비 등을 지원받으려는 난민신청자는 별지 제22호서식의 생계비 등 지원신청서를 사무소장이나 출장소장에게 제출하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 신청서를 받은 사무소장 또는 출장소장은 지원 필요 여부에 대한 의견을 붙여 해당 서류를 지체 없이 법무부장관에게 보내야 한다.
- ③ 제2항에 따라 생계비 등의 지원 신청을 받은 법무부장관은 지체 없이 생계비 등의 지원 여부를 심사하고, 그 결과를 난민신청자에게 알려 주어야 한다.

제16조(주거시설 이용 절차) ① 영 제19조에 따라 주거시설을 이용하려는 사람은 별지 제23호서식의 주거시설 이용신청서에 가족관계를 입증할 수 있는 서류(신청인의 배우자나 미성년 자녀가 함께 이용하고자 하는 경우만 해당한다)를 첨부하여 사무소장, 출장소장 또는 주거시설의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 난민지원시설에 설치된 주거시설을 이용하려는 경우에는 제17조에 따른다.

② 제1항에 따라 신청서를 받은 사무소장, 출장소장 또는 주거시설의 장은 주거시설 이용 필요 여부에 대한 의견을 붙여 해당 서류를 법무부장관에게 보내야 한다.

③ 제2항에 따라 주거시설의 이용 신청을 받은 법무부장관은 지체 없이 주거시설 이용 여부 및 이용기간을 결정하고, 그 결과를 신청인에게 알려 주어야 한다.

제17조(난민지원시설 이용 절차) ① 영 제23조에 따라 난민지원시설을 이용하려는 사람은 별지 제24호의 난민지원시설 이용신청서에 가족관계를 입증할 수 있는 서류(신청인의 배우자나 미성년 자녀가 함께 이용하고자 하는 경우만 해당한다)를 첨부하여 사무소장, 출장소장 또는 난민지원시설의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 신청서를 제출받은 사무소장, 출장소장 또는 난민지원시설의 장은 난민지원 시설 이용 필요 여부에 대한 의견을 붙여 해당 서류를 법무부장관에게 보내야 한다.

③ 제2항에 따라 난민지원시설의 이용 신청을 받은 법무부장관은 지체 없이 난민지원 시설의 이용 여부 및 이용기간을 결정하고, 그 결과를 신청인에게 알려 주어야 한다.

부칙 〈제795호, 2013.6.28〉

제1조(시행일) 이 규칙은 2013년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) 출입국관리법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6장의2 제목 “난민의 인정등”을 “난민여행증명서 발급 등”으로 한다.

제6장의2제1절(제67조의2부터 제67조의6까지)을 삭제한다.

제67조의9 앞의 “제2절 난민인정증명서 발급등”을 삭제한다.

제67조의13을 삭제한다.

제78조제3항 중 “법 제30조제1항, 제76조의8제3항, 제89조에 따른 권한”을 “법 제30조 제1항 및 제89조에 따른 권한”으로 하고, 같은 조 제4항을 삭제하며, 같은 조 제5항 중 “제23조부터 제25조까지, 제30조, 제76조의2, 제76조의3 및 제76조의8제2항·제3항에 따른 허가 등을 하려는 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고”를 “제23조부터 제25조까지 및 제30조에 따른 허가 등을 하려는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고”로 한다.

난민의 지위에 관한 협약

[1951년 7월 28일]

전 문

체약국은, 국제연합헌장과 1948년 12월 10일 국제연합 총회에 의하여 승인된 세계인권선언이 인간은 차별없이 기본적인 권리와 자유를 향유한다는 원칙을 확인하였음을 고려하고,

국제연합이 기회가 있을 때마다 여러 번 난민에 대한 깊은 관심을 표명하였고 난민에게 이러한 기본적인 권리와 자유의 가능한 한 광범위한 행사를 보장하려고 노력하였음을 고려하며,

난민의 지위에 관한 종전의 국제협정들을 개정하고 통합하며, 그러한 문서의 적용범위와 그 문서에 의하여 부여되는 보호를 새로운 협정에 의하여 확대시키는 것이 바람직함을 고려하며,

난민에 대한 비호의 부여는 특정국가에게 부당하게 과중한 부담이 될 수 있고, 또한 국제적 범위와 성격을 가진다고 국제연합이 인정하는 문제에 관한 만족할 만한 해결은 국제협력이 없이는 이루어질 수 없음을 고려하며,

모든 국가가 난민문제의 사회적, 인도적 성격을 인식하고, 이 문제가 국가간의 긴장의 요인이 되지 않도록 가능한 모든 조치를 취할 것을 희망하며,

국제연합 난민고등판무관이 난민보호를 규정하는 국제협약의 이행을 감독할 임무를 맡고 있음을 유의하고, 또한 이 문제를 다루기 위하여 취하여지는 조치의 효과적인 조정은 각국과 고등판무관간의 협력에 달려 있음을 인정하며,

다음과 같이 합의하였다.

제1장 일 반 규 정

제1조 “난민”의 용어 정의

A. 이 협약의 목적상, “난민”의 용어는 다음과 같은 자에게 적용된다.

- (1) 1926년 5월 12일 및 1928년 6월 30일의 협정 또는 1933년 10월 28일 및 1938년 2월 10일의 협약, 1939년 9월 14일의 의정서 또는 국제난민기구 헌장에 의하여 난민으로 간주되고 있는 자.

국제난민기구가 그 활동기간동안 취한 난민 부적격성에 대한 결정은 이 조 제2호의 요건을 충족하는 자에게 부여되는 난민의 지위를 방해하지 아니한다.

- (2) 1951년 1월 1일 이전에 발생한 사건의 결과로서, 또한 인종, 종교, 국적, 특정사회집단의 구성원 신분 또는 정치적 의견을 이유로 박해를 받을 우려가 있다는 충분한 근거가 있는 공포로 인하여, 자신의 국적국 밖에 있는 자로서, 국적국의 보호를 받을 수 없거나, 또는 그러한 공포로 인하여 국적국의 보호를 받는 것을 원하지 아니하는 자. 또는 그러한 사건의 결과로 인하여 종전의 상주국 밖에 있는 무국적자로서, 상주국에 돌아갈 수 없거나, 또는 그러한 공포로 인하여 상주국으로 돌아가는 것을 원하지 아니하는 자.

2개 이상의 국적을 가진 자의 경우, “국적국”의 용어는 그가 국적을 가지고 있는 국가 각각을 의미하며, 또한 충분한 근거가 있는 공포에 기초한 정당한 이유없이 국적국중 어느 한 국가의 보호를 받고 있지 아니하였다면 당해인에게 국적국의 보호가 없는 것으로 인정되지 아니한다.

B. (1) 이 협약의 목적상, 제1조 제A항의 “1951년 1월 1일 이전에 발생한 사건”의 용어는, 다음 중 어느 하나

(a) “1951년 1월 1일 이전에 유럽에서 발생한 사건”. 또는

(b) “1951년 1월 1일 이전에 유럽이나 기타 지역에서 발생한 사”를 의미하는 것으로 이해되며, 또한 각 체약국은 서명, 비준 또는 가입시에 이 협약상의 의무를 이행함에 있어서 상기 두가지 의미중 어느 규정을 적용할 것인지를 명백히 하는 선언을 한다.

- (2) (a) 규정을 채택한 체약국은 (b)규정의 적용을 채택하여 국제연합 사무총장에게 통고함으로써 언제든지 그 의무를 확대할 수 있다.

C. 이 협약은 제A항의 조건을 충족하는 자가 다음과 같은 경우에 해당되는 경우 그 적용이 중지된다.

- (1) 자발적으로 국적국의 보호를 다시 받고 있는 경우. 또는
- (2) 국적을 상실한 후, 자발적으로 국적을 회복한 경우. 또는
- (3) 새로운 국적을 취득하고, 또한 새로운 국적국의 보호를 받고 있는 경우. 또는
- (4) 박해를 받을 우려가 있는 공포 때문에 거주하고 있는 국가를 떠나거나 또는 그 국가 밖에서 체류하고 있다가 자발적으로 그 국가에 재정착한 경우. 또는
- (5) 난민으로 인정되게 된 관련사유가 소멸되었기 때문에, 더 이상 국적국의 보호를 받는 것을 거부할 수 없게 된 경우.

다만, 이 조항은 제A항 제1호에 해당되는 난민으로서 국적국의 보호를 거부하기 위하여 과거의 박해로부터 발생한 불가피한 사유에 호 소하는 자에게는 적용되지 아니한다.

- (6) 무국적자로서, 난민으로 인정되게 된 관련사유가 소멸되었기 때문에, 종전의 상주국으로 돌아갈 수 있는 경우.

다만, 이 조항은 동조 제A항 제1호에 해당하는 난민으로서 종전의 상주국으로 돌아가는 것을 거부하기 위하여 과거의 박해로부터 발생한 불가피한 사유에 호소하는 자에게는 적용되지 아니한다.

D. 이 협약은 국제연합 난민고등판무관 외에 국제연합의 다른 기구 또는 기관으로부터 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 자에게는 적용되지 아니한다.

그러한 보호 또는 원조를 현재 받고 있는 자의 지위가 국제연합 총회에 의하여 채택된 관련 결의문에 따라 최종적으로 해결됨이 없이 그러한 보호 또는 원조의 부여가 어떠한 이유로 중지되는 경우, 그러한 자는 그 사실에 의하여 이 협약상의 이익을 부여받을 자격이 있다.

E. 이 협약은 당해인이 거주하고 있는 국가의 관할기관에 의하여 그 국가의 국적보유에 수반되는 권리와 의무를 가지는 것으로 인정된 자에게는 적용되지 아니한다.

F. 이 협약의 규정은 다음 각호에 해당된다고 인정된 상당한 이유가 있는 자에게는 적용하지 아니한다.

- (a) 평화에 반하는 범죄, 전쟁범죄, 또는 인도에 반하는 범죄에 관하여 규정하고 있는 국제문서에서 정하여진 범죄를 저지른 자.
- (b) 난민으로서 피난국에 입국하는 것이 허가되기 이전에 그 국가 밖에서 중대한 비정치적 범죄를 저지른 자.

(c) 국제연합의 목적과 원칙에 반하는 행위를 한 자.

제2조 일반적 의무

모든 난민은 자신이 체재하는 국가에 대하여 특히 그 국가의 법규를 준수할 의무 및 공공질서를 유지하기 위한 조치에 따를 의무를 진다.

제3조 무차별원칙

체약국은 난민에게 인종, 종교 또는 출신국에 의한 차별없이 이 협약의 규정을 적용한다.

제4조 종 교

체약국은 그 영역 내의 난민에게 그의 종교를 신봉하는 자유 및 자녀의 종교교육에 관한 자유에 대하여 적어도 자국민에게 부여되는 것과 동등한 호의적 대우를 부여한다.

제5조 이 협약과는 관계없이 부여되는 권리

이 협약상의 어떠한 규정도 이 협약과는 별도로 체약국이 난민에게 인정하는 권리와 이익을 침해하는 것으로 간주되지 아니한다.

제6조 “동일한 사정하에서”의 용어

이 협약의 목적상, “동일한 사정하에서”의 용어는 성격상 난민이 충족시킬 수 없는 요건을 제외하고, 특정 개인이 그가 난민이 아니라고 할 경우에 당해권리를 향유하기 위하여 갖추어야 하는 (체재 또는 거주 기간과 조건에 관한 요건을 포함한다)요건이 충족되어야 함을 의미한다.

제7조 상호주의로부터의 면제

1. 체약국은 난민에게 이 협약이 보다 유리한 규정을 두고 있는 경우를 제외하고, 일반적으로 외국인에게 부여하는 것과 동등한 대우를 부여한다.
2. 모든 난민은 어떠한 체약국의 영역 내에서 3년간 거주한 후에 그 체약국의 영역내에서의 입법상의 상호주의로부터 면제를 받는다.
3. 각 체약국은 자국에 대하여 이 협약이 발효하는 날에 상호주의의 적용없이 난민에게 이미 인정되고 있는 권리와 이익을 계속해서 부여한다.

4. 체약국은 제2항과 제3항에 따라 주어진 권리와 이익 외의 권리와 이익을 상호주의의 적용없이 난민에게 부여할 가능성과, 제2항과 제3항에 규정된 조건을 충족시키지 못하고 있는 난민에게도 상호주의로부터의 면제를 적용할 가능성을 호의적으로 고려한다.
5. 제2항과 제3항의 규정은 모두 이 협약의 제13조, 제18조, 제19조, 제21조 및 제22조에서 규정하는 권리와 이익 및 이 협약에서 규정하고 있지 아니하는 권리와 이익에도 적용한다.

제8조 예외적 조치로부터의 면제

체약국은, 특정한 외국국민의 신체, 재산 또는 이익에 대하여 취하여질 수 있는 예외적 조치에 관하여, 형식상 당해 외국의 국민인 난민에 대하여 단순히 그 국가의 국적을 가졌다는 이유만으로 그 조치를 적용하여서는 아니된다. 자국의 법령상 이 조항에 언급된 일반원칙을 적용할 수 없는 체약국은 적당한 경우 그러한 난민에게 유리하게 예외적 조치로부터의 면제를 인정한다.

제9조 잠정조치

이 협약의 어떠한 규정도, 전시 또는 기타 중대하고 예외적인 상황에서, 특정 개인에 관하여 국가안보를 위하여 불가결하다고 보는 조치를 잠정적으로 취하는 것을 방해하지 아니한다. 다만, 그 잠정조치는, 특정 개인이 사실상 난민인가의 여부 또한 그에 관하여 그러한 조치를 계속 적용하는 것이 국가안보의 이익을 위하여 필요한 것인지의 여부를 체약국이 결정할 때까지에 한한다.

제10조 거주지 계속

1. 난민이 제2차 세계대전중에 강제로 퇴거되어 어느 체약국의 영역으로 이동되어서 그 영역 내에 거주하고 있는 경우, 그러한 강제로 퇴거된 체류기간은 그 영역내에서 합법적으로 거주한 것으로 간주된다.
2. 난민이 제2차 세계대전중에 어느 체약국의 영역으로부터 강제로 퇴거되었다가 이 협약의 발효일 이전에 거주목적으로 그 영역 내에 다시 귀환한 경우, 그러한 강제로 퇴거 전후의 거주기간은 계속적인 거주가 요건이 되는 어떠한 경우에 있어서도 계속된 하나의 기간으로 간주된다.

제11조 선원 난민

체약국은 자국을 기국으로 하는 선박에 승선하고 있는 선원으로서 정기적으로 근무하는 난민의 경우에, 자국의 영역 내에서 정착하는 것에 관하여 호의적으로 고려하고, 특히 타국에서의 정착을 용이하게 하기 위하여 여행증명서를 발급하거나 또는 자국의 영역에 일시적으로 입국을 허가하는 것에 관하여 호의적으로 고려한다.

제2장 법 적 지 위

제12조 개인적 지위

1. 난민의 개인적 지위는 그의 주소지 국가의 법에 의하여, 또는 주소가 없는 경우에는 거주지 국가의 법에 의하여 규율된다.
2. 난민이 이전에 취득한 권리로서 개인적 지위에 수반되는 권리, 특히 혼인에 수반되는 권리는, 당해 권리가 그 체약국의 법에 정하여진 절차를 필요로 하는 경우 이에 따를 것을 조건으로 하여, 그 체약국에 의하여 존중된다. 다만 당해 권리는 난민의 자격을 얻지 못한 경우라도 그 체약국의 법에 의하여 인정된 것이어야 한다.

제13조 동산 및 부동산

체약국은 난민에게, 동산과 부동산의 소유권과 이에 관한 기타 권리의 취득 및 동산과 부동산에 관한 임대차 및 기타 계약에 관하여, 가능한 한 유리한 대우를, 그리고 어떠한 경우에 있어서도 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여한다.

제14조 저작권 및 산업재산권

난민은 발명, 의장 또는 모형, 상표, 상호와 같은 산업재산권과 문학적, 예술적 및 학술적 저작물에 대한 권리의 보호에 관하여, 그가 상주거소를 가지는 국가에서 그 국가의 국민에게 부여되는 것과 동일한 보호를 부여받는다. 기타 체약국의 영역에서도, 그가 상주거소를 가지는 국가의 국민에게 그 체약국의 영역에서 부여되는 것과 동일한 보호를 부여받는다.

제15조 결사의 권리

체약국은 합법적으로 그 국가의 영역 내에 체재하는 난민에게 비정치적이고 비영리적인 단체와 노동조합에 관한 사항에 관하여, 동일한 사정하에서 외국국민에게 부여한 것중 가장 유리한 대우를 부여한다.

제16조 재판을 받을 권리

1. 난민은 모든 체약국의 영역 내에서 자유로이 재판을 받을 권리를 가진다.
2. 난민은 상주거소를 가지는 체약국에서 법률구조 및 소송비용의 담보면제를 포함한 재판을 받을 권리에 관한 사항에 있어서 그 체약국의 국민에게 부여되는 것과 동일한 대우를 부여받는다.
3. 난민은 상주거소를 가지고 있는 체약국외의 다른 체약국에서 제2항에 규정된 사항에 관하여 상주거소를 가지는 체약국의 국민에게 인정되는 것과 동일한 대우를 부여받는다.

제3장 유 급 직 업

제17조 임금이 지급되는 직업

1. 체약국은 합법적으로 자국영역 내에 체재하는 난민에게 임금이 지급되는 직업에 종사할 권리에 관하여 동일한 사정하에서 외국국민에게 부여하는 것중 가장 유리한 대우를 부여한다.
2. 어떠한 경우에 있어서도, 국내 노동시장을 보호하기 위하여 외국인 또는 외국인의 고용에 부과하는 제한적 조치는, 관련 체약국에 대하여 이 협약의 발효일에 이미 그 조치로부터 면제된 난민, 또는 다음의 조건중 어느 하나를 충족시키는 난민에게는 적용되지 아니한다.
 - (a) 그 체약국에서 3년이상 거주하고 있는 자.
 - (b) 그 난민이 거주하고 있는 체약국의 국적을 보유하고 있는 배우자가 있는 자. 난민이 그러한 배우자를 유기한 경우에는 이 규정상의 혜택을 받을 수 없다.
 - (c) 그 난민이 거주하고 있는 체약국의 국적을 보유하고 있는 1명 또는 그 이상의 자녀가 있는 자.
3. 체약국은 임금이 지급되는 직업에 있어서 모든 난민의 권리를, 특히 노동인력 수급계획 또는 이주민 계획에 따라 그 영역 내에 입국한 난민의 권리를 자국민의 권리와 동일하게 할 것을 호의적으로 고려한다.

제18조 자영업

체약국은 합법적으로 그 영역 내에 있는 난민에게 자기의 뜻대로 농업, 공업, 수공업 및 상업분야에서 종사하는 권리 및 상업상, 산업상 회사를 설립할 권리에 관하여, 가능한 한 유리한 대우를 부여하고, 어떠한 경우에 있어서도 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여한다.

제19조 자유업

1. 각 체약국은 그 국가의 관할기관이 인정한 자격증을 가지고 있으면서 자유업에 종사하기를 원하는, 그 영역 내에 합법적으로 체재하는 난민에게, 가능한 한 유리한 대우를, 어떠한 경우에 있어서도 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여한다.
2. 체약국은 자국 영역 외에 국제관계에 책임이 있는 영역 내에서 그러한 난민의 정착을 보장하기 위하여 자국의 헌법과 법률에 따라 최선의 노력을 다한다.

제4장 복 지

제20조 배 급

공급이 부족한 물자의 분배를 규제하는 것으로서 주민전체에 적용되는 배급제도가 있는 경우, 난민은 내국민과 동일한 대우를 부여받는다.

제21조 주 거

체약국은, 주거에 관한 사항이 법령의 규제를 받거나 또는 공공기관의 관리하에 있는 경우, 합법적으로 자국영역 내에 체재하는 난민에게 주거에 관하여 가능한 유리한 대우를, 어떠한 경우에 있어서도, 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여되는 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여한다.

제22조 공공교육

1. 체약국은 난민에게 초등교육에 관하여 자국민에게 부여되는 것과 동일한 대우를 부여한다.

2. 체약국은 난민에게, 초등교육외의 교육에 관하여, 특히 수학의 기회, 외국학교의 학업증명서, 학위수여증 및 학위의 인정, 수업료와 공납금의 면제 및 장학금의 수여에 관하여, 가능한 한 유리한 대우를 부여하고, 어떠한 경우에 있어서도, 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우를 부여한다.

제23조 공적 구호

체약국은 합법적으로 자국영역 내에 체재하는 난민에게 공적 구호와 공적 원조에 관하여 자국민에게 부여되는 것과 동일한 대우를 부여한다.

제24조 노동법과 사회보장

1. 체약국은 합법적으로 자국영역 내에 체재하는 난민에게 다음과 같은 사항에 관하여 자국민에게 부여하는 것과 동일한 대우를 부여한다.
 - (a) 보수의 일부가 되는 가족수당을 포함한 보수, 노동시간, 초과 근무 시 조치, 임금이 지급되는 휴일근무, 가내근로의 제한, 최저고용연령, 견습과 훈련, 여성과 연소자의 노동 및 노사의 단체교섭에 의한 이익에 관한 사항이 법령에 의하여 규율되고 또는 행정기관의 규제를 받는 경우.
 - (b) 사회보장(산업재해, 직업병, 모성보호, 질병, 불구, 노령, 사망, 실업, 가족부양 및 국내법령에 의하여 사회보장제도의 대상이 되는 기타 사고에 관한 법규정), 다만, 다음의 조치에 따를 것을 조건으로 한다.
 - (i) 취득한 권리와 취득과정중에 있는 권리의 유지를 위한 적절한 조치가 있을 수 있다.
 - (ii) 난민이 거주하고 있는 국가의 국내법령은 공공기금으로부터 전액 지급되는 연금의 전부 또는 그 일부에 관하여, 또한 일반 연금의 지급에 필요한 기여조건을 충족시키지 못하는 자에게 지급되는 수당에 관하여 특별한 조치를 취할 수 있다.
2. 산업재해 또는 직업병으로 인한 난민의 사망에 대한 보상청구권은 수혜자가 체약국의 영역 밖에 거주하고 있다는 사실에 의하여 영향을 받지 아니한다.
3. 체약국은 사회보장에 관하여 이미 취득한 권리와 취득과정중에 있는 권리의 유지에 관하여, 다른 체약국들간에 이미 체결한 협정 또는 장래 체결할 협정에 의한 이익과 동일한 이익을, 당해협정의 서명국의 국민에게 적용되는 조건을 난민이 충족시키고 있는 한, 그 난민에게 부여한다.

4. 체약국은 상기한 체약국과 비체약국간의 언제든지 유효할 수 있는 유사한 협정에 의한 이익과 동일한 이익을 가능한 한 난민에게도 확대하여 부여하는 것을 호의적으로 고려한다.

제5장 행정적 조치

제25조 행정적 원조

1. 난민이 그의 권리행사를 위하여 통상적으로 외국기관의 원조가 필요한 경우 그 기관의 원조를 구할 수 없는 때에는, 그 난민이 거주하고 있는 체약국은 자국의 기관 또는 국제기관에 의하여 그러한 원조가 난민에게도 제공되도록 조치를 취한다.
2. 제1항에서 말하는 자국의 기관 또는 국제기관은, 난민에게 외국인이 통상적으로 본국의 기관으로부터 또는 이를 통하여 발급받는 것과 유사한 문서 또는 증명서를 발급하거나, 또는 그 감독하에서 이들 문서 또는 증명서가 발급되도록 한다.
3. 상기와 같이 발급되는 문서 또는 증명서는 외국인이 본국의 기관으로부터 또는 이를 통하여 발급받는 공문서를 대신하는 것이 되고, 또한 반증이 없는 한 공신력을 가진다.
4. 빈곤한 자에게 인정될 수 있는 예외적인 대우가 있는 것을 조건으로 하여, 이 조에 규정하는 사무에 대하여 수수료를 부과할 수 있다. 그러나 그러한 수수료는 적절하여야 하고 유사한 사무에 대하여 자국민에게 부과되는 수수료에 상응하는 것이어야 한다.
5. 이 조항의 규정은 제27조와 제28조의 적용을 방해하지 아니한다.

제26조 이동의 자유

각 체약국은 합법적으로 자국 영역 내에 체재하고 있는 난민에게, 동일한 사정하에서 일반적으로 외국인에게 적용되는 규제에 따를 것을 조건으로 하여, 그 영역 내에서 거주지를 선택하고 자유롭게 이동할 권리를 인정한다.

제27조 신분증명서

체약국은 그 영역 내에 있으면서 유효한 여행증명서를 가지고 있지 아니한 난민에게 신분증명서를 발급한다.

제28조 여행증명서

1. 체약국은 합법적으로 자국영역 내에 체재하고 있는 난민에게 국가안보 또는 공공질서를 위한 불가피한 사유가 없는 한, 그 영역 밖으로의 여행을 위한 여행증명서를 발급하고, 이 여행증명서에 관하여서는 이 협약의 부속서의 규정을 적용한다. 체약국은 그 영역 내에 있는 다른 난민에게도 이러한 여행증명서를 발급할 수 있고, 또한 특히 그 영역 내에 있는 난민으로서 그가 합법적으로 거주하고 있는 국가로부터 여행증명서를 발급받을 수 없는 자에게도 이러한 여행증명서의 발급에 관하여 호의적으로 고려한다.
2. 종전의 국제협정의 체약국이 그 협정이 정하는 바에 따라 난민에게 발급한 여행증명서는 그것이 이 조에 따라 발급되는 것으로서 이 협약의 체약국에 의하여 인정되고 동일하게 취급된다.

제29조 재정 공과금

1. 체약국은 난민에게 유사한 상황에서 자국민에게 부과하고 있거나 부과할 (명칭에 관계없이) 세금, 공과금 이외의 별도의 것이나 고율의 것을 부과하지 아니한다.
2. 상기 조항은 외국인에게 신분증명서를 포함한 행정상 문서 발급에 대한 수수료에 관한 법규를 난민에게 적용하는 것을 방해하지 아니한다.

제30조 자산의 이전

1. 체약국은 자국의 법령에 따라 난민에게 그가 그 영역 내에 반입한 자산을 재정착을 목적으로 입국이 허가된 다른 국가로 이전하는 것을 허가한다.
2. 체약국은 난민이 입국이 허가된 다른 국가에서 그가 재정착하는데 필요한 자산의 이전허가 신청을 하는 경우 그 자산의 소재지에 관계없이 그 신청을 호의적으로 고려한다.

제31조 피난국에 불법으로 체재하고 있는 난민

1. 체약국은 이 협약 제1조와 같은 의미로 그들의 생명과 자유가 위협받는 영역에서 직접 탈출해 온 난민에게, 그들이 불법적으로 자국 영역 내에 입국하고 또는 체류하고 있다는 이유로 형벌을 과하여서는 아니된다. 다만 그 난민이 지체없이 국가기관에 출두하고 그들의 불법적인 입국 또는 체재에 대한 상당한 이유를 제시할 것을 조건으로 한다.
2. 체약국은 상기한 난민의 이주에 대하여 필요 이상의 제한을 가하지 아니하며, 또한 그러한 제한은 그 난민이 그 국가에서의 지위가 합법적으로 정하여지고 또는 그 난민이

다른 국가에의 입국허가를 얻을 때까지만 적용된다. 체약국은 그러한 난민에게 다른 국가에의 입국허가를 얻기 위하여 타당하다고 인정되는 기간과 이를 위하여 필요한 모든 편의를 부여한다.

제32조 추 방

1. 체약국은 국가안보 또는 공공질서를 이유로 하는 경우를 제외하고 합법적으로 자국영역 내에 체재하고 있는 난민을 추방하여서는 아니된다.
2. 이러한 난민의 추방은 적법절차에 따라 내려진 결정에 의하여서만 이루어져야 한다. 달리 국가안보를 위하여 불가피한 이유가 있는 경우를 제외하고, 그 난민은 자신이 추방될 이유가 없다는 결백함을 밝히는 증거를 제시하고, 또한 관할기관 또는 관할기관이 특별히 지명한 자에게 이의를 신청하고 이 목적을 위하여 대리인을 내세우는 것이 인정된다.
3. 체약국은 이러한 난민에게 다른 국가에의 합법적인 입국허가를 얻을 수 있는 상당한 기간을 부여한다. 체약국은 그 기간동안 필요하다고 보는 국내조치를 취할 권한을 유보한다.

제33조 추방 및 송환의 금지

1. 체약국은 난민을 어떠한 방법으로도 인종, 종교, 국적, 특정사회집단의 구성원 신분 또는 정치적 의견을 이유로 그 생명 또는 자유가 위협받을 우려가 있는 영역의 국경으로 추방하거나 송환하여서는 아니된다.
2. 그러나 이 규정에 의한 이익은 그가 있는 국가의 안보에 위협하다고 인정되는 상당한 이유가 있고, 또는 특히 중대한 범죄를 저지른 것에 대한 최종적인 유죄판결이 내려지고 그 국가공동체에 대하여 위험한 존재가 되는 난민에 의하여는 요구될 수 없다.

제34조 귀 화

체약국은 난민의 자국에의 동화 및 귀화를 가능한 한 장려한다. 체약국은 특히 귀화절차를 신속히 행하기 위하여 또한 이러한 절차에 따른 수수료와 비용을 가능한 한 경감시키기 위하여 모든 노력을 다한다.

제6장 집행 및 경과규정

제35조 국가기관과 국제연합과의 협력

1. 체약국은 국제연합 난민고등판무관 사무소 또는 이를 승계하는 국제연합의 다른 기관의 임무수행에 있어서 이들 기관과 협력할 것을 약속하고, 특히 이들 기관이 이 협약의 규정 적용을 감독하는 임무를 원활히 수행할 수 있도록 편의를 제공한다.
2. 체약국은 고등판무관 사무소 또는 이를 승계하는 국제연합의 다른 기관이 국제연합의 관할기관에 보고를 할 수 있게 하기 위하여 요청에 따른 다음에 관한 정보 및 통계자료를 적당한 양식으로 제공할 것을 약속한다.
 - (a) 난민의 상태
 - (b) 이 협약의 이행 상황, 그리고
 - (c) 난민에 관한 현행 법령 및 장차 시행될 법령

제36조 국내법에 관한 정보

체약국은 국제연합 사무총장에게 이 협약의 적용을 확보하기 위하여 제정하는 국내법령을 통보한다.

제37조 종전의 협약과의 관계

1. 이 협약 제28조 제2항을 침해함이 없이, 이 협약은 체약국간에 1922년 7월 5일, 1924년 5월 31일, 1926년 5월 12일, 1928년 6월 30일 및 1935년 7월 30일의 협정과, 1933년 10월 28일 및 1938년 2월 10일의 협약, 1939년 9월 14일의 의정서 및 1946년 10월 15일의 협정을 대신한다.

제7장 최종조항

제38조 분쟁 해결

이 협약의 해석 또는 적용에 관한 체약국간의 어떠한 분쟁도 다른 방법에 의하여 해결될 수 없는 것은 분쟁당사국 중 어느 일방당사국의 요청에 따라 국제사법재판소에 회부한다.

제39조 서명, 비준 및 가입

1. 이 협약은 1951년 7월 28일에 제네바에서 서명을 위하여 개방되고 이후 국제연합 사무총장에게 기탁된다. 이 협약은 1951년 7월 28일에서 동년 8월 31일까지 국제연합 유럽사무국에서, 동년 9월 17일에서 1952년 12월 31일까지 국제연합 본부에서 서명을 위하여 다시 개방된다.
2. 이 협약은 국제연합의 모든 회원국과, 또한 난민 및 무국적자의 지위에 관한 전권대사 회의에 참석하도록 초청된 국가 또는 국제연합 총회에 의하여 서명하도록 초청받은 국가의 서명을 위하여 개방된다. 이 협약은 비준되고 비준서는 국제연합 사무총장에게 기탁된다.
3. 이 협약은 이 조 제2항에서 언급된 국가들의 가입을 위하여 1951년 7월 28일부터 개방된다. 가입은 국제연합 사무총장에게 가입서를 기탁함으로써 이루어진다.

제40조 적용영역 조항

1. 어떠한 국가도 서명, 비준 또는 가입시에 그 국가가 국제관계의 책임을 지고 있는 영역의 전부 또는 일부에 관하여 이 협약을 적용한다는 것을 선언할 수 있다. 그러한 선언은 이 협약이 관련국에 대하여 발효할 때 효력을 발생한다.
2. 그 후에는 국제연합 사무총장에게 언제든지 통고함으로써 그러한 적용을 행하고, 또한 그러한 적용은 국제연합 사무총장이 통고를 받은 날로부터 90일 후 또는 관련국에 대하여 이 협약이 발효한 날의 양자중 늦은 날부터 효력을 발생한다.
3. 각 관련국은 서명, 비준 또는 가입시에 이 협약이 적용되지 아니하는 영역에 관하여, 이 협약의 적용을 확대하기 위하여 헌법상 이유로 필요한 경우에 그러한 영역의 정부의 동의를 조건으로 하여 필요한 조치를 취할 가능성을 검토한다.

제41조 연방조항

1. 체약국이 연방제국가이거나 또는 단일제국가가 아닌 경우에는, 다음 규정을 적용한다.
 - (a) 연방의 입법기관의 입법권의 범위내에 속하는 이 협약의 규정에 관하여는, 연방정부의 의무는 연방제국가가 아닌 체약국의 의무와 동일하다.
 - (b) 이 협약의 규정으로서 그 실시가 연방구성국, 주 또는 현의 입법권의 범위 내에 속하고, 연방의 헌법제도상 연방구성국, 주 또는 현이 입법조치를 취할 의무가 없는 것에 관하여는, 연방정부는 연방구성국, 주 또는 현의 적절한 기관에 대하여 가능한 한 신속히 호의적인 권고로서 이 규정을 통보한다.

- (c) 이 협약의 체약국인 연방제국가는 국제연합 사무총장을 통하여 전달된 다른 체약국으로부터 요청이 있는 경우, 이 협약의 특정규정에 관한 연방 및 그 구성단위의 법과 관행에 관하여 설명하고, 또한 입법조치 또는 다른 조치에 의하여 그 규정이 어느 정도 효과적으로 이행되고 있는지를 증명한다.

제42조 유 보

1. 어떠한 국가도 서명, 비준 또는 가입시에 이 협약 제1조, 제3조, 제4조, 제16조 제1항, 제33조, 제36조 부터 제46조를 제외한 조항에 대하여 유보를 할 수 있다.
2. 이조 제1항에 따라 유보를 한 어떠한 국가도 국제연합 사무총장에게 통고함으로써 유보를 언제든지 철회할 수 있다.

제43조 발 효

1. 이 협약은 여섯번째 비준서 또는 가입서가 기탁된 날로부터 90일 후에 발효한다.
2. 이 협약은 여섯번째 비준서 또는 가입서가 기탁된 후 협약을 비준 또는 가입하는 국가에 대하여는, 그 비준서 또는 가입서가 기탁된 날로부터 90일 후에 발효한다.

제44조 폐 기

1. 어떠한 체약국도 국제연합 사무총장에게 통고함으로써 이 협약을 언제든지 폐기할 수 있다.
2. 폐기는 국제연합 사무총장이 통고를 받은 날로부터 1년 후에 관련 체약국에 대하여 효력을 발생한다.
3. 제40조에 따라 선언 또는 통고를 행한 국가는 그 후 언제든지 국제연합 사무총장에게 통고함으로써 상기한 영역에 이 협약의 적용을 중지한다는 선언을 할 수 있다. 그 선언은 국제연합 사무총장이 통고 받은 날로부터 1년 후에 효력을 발생한다.

제45조 개 정

1. 어떠한 체약국도 국제연합 사무총장에게 통고함으로써 언제든지 이 협약의 개정을 요청할 수 있다.
2. 국제연합 총회는 상기 요청에 관하여 조치가 필요한 경우 이를 권고한다.

제46조 국제연합 사무총장에 의한 통보

1. 국제연합 사무총장은 모든 국제연합 회원국과 제39조에 규정된 비회원국에 대하여 다음 사항을 통보한다.

- (a) 제1조 제B항에 의한 선언 및 통고
- (b) 제39조에 의한 서명, 비준 및 가입
- (c) 제40조에 의한 선언 및 통고
- (d) 제42조에 의한 유보 및 철회
- (e) 제43조에 의한 이 협약의 발효일
- (f) 제44조에 의한 폐기 및 통고
- (g) 제45조에 의한 개정의 요청

이상의 약속으로서 하기 서명자는 각자의 정부를 대표하여 적법한 위임을 받고 이 협약에 서명하였다.

1951년 7월 28일 제네바에서 영어와 불어로 된 원본 1통을 작성하고, 원본은 국제연합 문서보존국에 기탁되고, 그 인증등본은 모든 국제연합 회원국과 제39조에 규정된 비회원국에게 송부된다.

부 속 서

제 1 항

1. 이 협약 제28조에 규정된 여행증명서는 부록에 첨부된 견본과 유사한 것으로 한다.
2. 증명서는 적어도 2개 언어로 작성되고, 그중 하나는 영어 또는 불어로 한다.

제 2 항

증명서를 발급하는 국가의 규칙에 따를 것을 조건으로 하여, 어린이는 부모중 한사람의 여행증명서 또는 예외적인 경우에는 다른 성인 난민의 여행증명서에 포함될 수 있다.

제 3 항

증명서의 발급에 대하여 징수하는 수수료는 자국민의 여권발급에 드는 수수료의 최저액을 초과하여서는 아니된다.

제 4 항

특별한 경우 또는 예외적인 경우를 제외하고, 증명서는 가능한 한 다수의 국가에 대하여 유효한 것으로 발급된다.

제 5 항

증명서는 발급기관의 재량에 따라 1년 또는 2년의 유효기간을 가진다.

제 6 항

1. 증명서의 유효기간의 갱신 또는 연장은, 그 증명서의 소지인이 합법적으로 다른 국가의 영역 내에서 정착하지 아니하는 한, 또한 증명서의 발급기관이 있는 국가의 영역 내에서 합법적으로 거주하고 있는 한, 그 발급기관의 권한에 속한다.
2. 이 목적을 위하여 특히 권한을 위임받은 외교기관 또는 영사기관은, 6개월을 초과하지 아니하는 범위내에서 자국정부가 발급한 여행증명서의 유효기간을 연장할 수 있는 권한을 가진다.
3. 체약국은 이미 자국 영역 내에서는 합법적으로 거주하고 있지 아니하면서 현재 합법적으로 거주하고 있는 국가로부터 여행증명서를 발급받을 수 없는 난민에 대하여 여행증명서의 유효기간의 갱신, 연장, 또는 새로운 증명서의 발급에 대하여 호의적으로 고려한다.

제 7 항

체약국은 이 협약 제28조 규정에 따라 발급된 증명서의 효력을 인정한다.

제 8 항

난민이 가기를 원하는 국가의 관할기관은 그의 입국을 인정할 용의가 있고, 또한 사증이 필요하다면, 그가 소지한 증명서에 사증을 부여한다.

제 9 항

1. 체약국은 최종 목적지가 되는 국가의 사증을 받은 난민에게 통과사증을 발급할 것을 약속한다.
2. 통과사증의 발급은 외국인에게 사증의 발급을 거부할 수 있는 정당한 사유에 의하여 거부할 수 있다.

제 10 항

출국사증, 입국사증 또는 통과사증의 발급에 대한 수수료는 외국여권에 사증을 부여하는 경우의 수수료의 최저액을 초과하여서는 아니된다.

제 11 항

난민이 다른 체약국의 영역 내에서 합법적으로 거주를 정한 경우, 새로운 증명서를 발급하는 책임은 제28조의 규정에 따라 그 영역의 관할기관에 있고, 그 난민은 그 기관에 발급을 신청할 수 있다.

제 12 항

새로운 증명서를 발급하는 기관은 종전의 증명서를 회수하고, 증명서에 그것이 반송되도록 기재되어 있는 경우, 증명서를 발급해 준 국가에 이를 반송한다. 그러한 기재가 없는 경우에는 그 발급기관은 회수한 증명서를 무효로 한다.

제 13 항

1. 각 체약국은 이 협약 제28조에 따라 발급된 증명서의 소지인이 그 증명서의 유효기간동안 언제든지 자국의 영역에 재입국하는 것을 허가할 것을 약속한다.
2. 체약국은 전항의 규정에 따를 것을 조건으로 하여 증명서의 소지인에게 자국 영역의 출입국에 관하여 정하여진 절차에 따를 것을 요구할 수 있다.
3. 체약국은 예외적인 경우, 또는 난민의 체재가 일정기간 동안만 인정되는 경우, 증명서를 발급할 때, 그 난민이 체약국의 영역에 돌아올 수 있는 기간을 적어도 3개월에 미달하지 아니하는 기간으로 제한할 수 있는 권리를 가진다.

제 14 항

제13항의 규정만은 예외로, 이 부속서의 규정은 체약국의 영역에의 입국, 통과, 거주, 정착 및 출국에 관한 조건을 규율하는 법령에 어떠한 영향도 미치지 아니한다.

제 15 항

증명서의 발급 또는 이의 기재사항은 그 소지인의 지위, 특히 국적을 결정하거나 이에 영향을 미치지 아니한다.

제 16 항

증명서의 발급은 그 소지인에게 발급국의 외교기관 또는 영사기관에 의한 보호를 결코 부여하는 것이 아니며, 또한 이들 기관에 대하여 그를 보호할 권리를 부여하는 것도 아니다.

〈 부 록 〉

여행증명서 견본양식

여행증명서는 소책자의 형식(약 세로 15센티미터, 가로 10 센티미터)을 갖춘다.

여행증명서는, 화학적 방법 또는 다른 방법에 의하여 지워지거나 수정되는 일이 용이하지 않도록 인쇄되고, 또한 “1951년 7월 28일의 협약”의 용어를, 발급국의 언어로, 각 쪽마다 계속 반복 인쇄하기를 권장한다.

(소책자 표지)

여 행 증 명 서
(1951년 7월 28일 협약)

번호

(1)

여 행 증 명 서
(1951년 7월 28일 협약)

이 증명서는, 그 유효기간이 연장되거나 또는 갱신되지 아니하는 한,
.....년.....월.....일에 효력을 상실한다.

성

명

동반자녀인

1. 이 증명서는, 이 증명서 소지인에 대하여 국가발행여권을 대신하는 여행증명서를 부여할 목적으로만 발급된다. 이 증명서는 소지인의 국적을 증명하는 것이 아니며, 또한 그의 국적에 여하한 영향도 미치지 아니한다.

2. 이 증명서 소지인은, 다음 일시 이후에 일시가 별도로 명시되지 아니하는 한년.....월.....일 이전에 [여기에는 증명서 발급기관이 속하는 국가를 기입]에 돌아오는 것을 인정한다.
[소지인이 돌아오는 것이 인정되는 기간은 3개월보다 짧은기간이어서는 아니된다]

3. 증명서 소지인이 이 증명서의 발급국 이외의 국가에 거주하는 경우, 그가 다시 여행을 하기를 원한다면, 소지인은, 거주국의 관할기관에 대하여 새로운 여행증명서의 발급을 신청하여야 한다.

[구 여행증명서는 새로운 여행증명서를 발급한 기관에 의하여 회수되어 이 증명서의 발급국에 반송된다.]¹

(이 증명서는 표지를 제외하고페이지를 포함한다.)

1. []의 문구는, 발급국의 정부가 희망하는 경우에 삽입한다.

(2)

출생지 및 생년월일

직 업

거 주 지

처의 성명

부의 성명

특 징

신 장
 머리색
 눈 색
 코의 생김새
 얼굴형태
 피부색
 특기사항

동 반 자 녀

성 명	출생지 및 생년월일	성 별
.....		
.....		
.....		
.....		

* 적용되지 아니한 사항은 삭제한다.

(이 증명서는 표지를 제외하고페이지를 포함한다.)

(3)

소지인의 사진 및 발급기관의 직인
 (필요한 경우) 소지인의 지문

소지인 서명

(이 증명서는 표지를 제외하고페이지를 포함한다.)

(4)

1. 이 증명서는 다음과 같은 국가에서 유효하다.

.....
.....
.....

2. 이 증명서의 발급의 기초가 된 문서.

.....
.....
.....

발급지

발급일

증명서 발급기관의 서명 날인:

수수료:

(이 증명서는 표지를 제외하고페이지를 포함한다.)

(5)

유효기간의 연장 또는 갱신

수수료:년.....월.....일 에서

.....년.....월.....일 까지

장 소 일 시

증명서 유효기간의 연장 또는 갱신을 한

기관의 서명날인:

유효기간의 연장 또는 갱신

수수료:년.....월.....일 에서
.....년.....월.....일 까지

장 소 일 시

증명서 유효기간의 연장 또는 갱신을 한
기관의 서명날인:

(6)

유효기간의 연장 또는 갱신

수수료:년.....월.....일 에서
.....년.....월.....일 까지

장 소 일 시

증명서 유효기간의 연장 또는 갱신을 한
기관의 서명날인:

유효기간의 연장 또는 갱신

수수료:년.....월.....일 에서
.....년.....월.....일 까지

장 소 일 시

증명서 유효기간의 연장 또는 갱신을 한
기관의 서명날인:

(이 증명서는 표지를 제외하고페이지를 포함한다.)

(7-32)

사 증

이 증명서 소지인의 성명은 각 사증마다 기재되어야 한다.
(이 증명서는 표지를 제외하고페이지를 포함한다.)

난민의 지위에 관한 의정서

(1967년 1월 31일)

이 의정서의 당사국은,

1951년 7월 28일 제네바에서 채택된 난민의 지위에 관한 협약(이하 협약이라 함)이 1951년 1월 1일 이전에 발생한 사건의 결과로서 난민이 되었던 자에게만 적용된다는 점을 고려하고,

협약이 채택된 이후에 새로운 사태에 의하여 난민이 발생하였고 따라서 이러한 난민은 협약의 적용범위에 속하지 아니할 수 있다는 점을 고려하고,

1951년 1월 1일의 기준시점에 관계없이 협약의 정의에 해당되는 모든 난민이 동등한 지위를 향유하여야 한다는 것이 바람직하다는 점을 고려하여,

다음과 같이 합의하였다.

제1조 일반규정

1. 이 의정서의 당사국은 다음에 정의된 난민에 대하여 협약 제2조에서 제34조까지의 규정을 적용할 것을 약속한다.
2. 이 의정서의 목적상, ‘난민’의 용어는, 이 조 제3항의 적용에 관한 것을 제외하고, 협약 제1조 제A항 제2호에 규정된 ‘1951년 1월 1일 이전에 발생한 사건의 결과로서 또한’ 및 ‘그러한 사건의 결과로서.....’라는 문언이 삭제되었다면 협약 제1조의 정의에 해당하는 모든 자를 의미한다.
3. 이 의정서는 이 의정서의 당사국에 의하여 어떠한 지역적 제한없이 적용된다. 다만, 협약의 체약국이 된 국가가 협약 제1조 제B항 제1호 (a)에 따른다고 한 선언은 협약의 제1조 제B항 제2호에 의하여 확대되지 아니하는 한 이 의정서에 의하여서도 적용된다.

제2조 국가기관과 국제연합과의 협력

1. 이 의정서의 당사국은 국제연합 난민고등판무관 사무소 또는 이를 승계하는 국제연합의 다른 기관의 임무 수행에 있어서 이들 기관과 협력할 것을 약속하고, 또한 특히 이들 기관이 이 의정서의 규정의 적용을 감독하는 임무를 원활히 수행할 수 있도록 편의를 제공한다.
2. 이 의정서의 당사국은 고등판무관 사무소 또는 이를 승계하는 국제연합의 다른 기관이 국제연합의 관할기관에 보고할 수 있게 하기 위하여, 요청에 따른 다음 사항에 관한 정보 및 통계자료를 적당한 양식으로 제공할 것을 약속한다.
 - (a) 난민의 상태
 - (b) 이 의정서의 이행 상황
 - (c) 난민에 관한 현행 법령 또는 장차 시행할 법령

제3조 국내법에 관한 정보

이 의정서의 당사국은 국제연합 사무총장에게 이 의정서의 적용을 확보하기 위하여 제정하는 국내법령을 통보한다.

제4조 분쟁 해결

이 의정서의 해석 또는 적용에 관한 이 의정서의 당사국간의 어떠한 분쟁도 다른 방법에 의하여 해결될 수 없는 것은 분쟁당사국 중 어느 일방당사국의 요청에 따라 국제사법재판소에 회부한다.

제5조 가입

이 의정서는 협약의 모든 체약국 및 국제연합의 다른 회원국 또는 전문기관의 회원국 또는 국제연합 총회에 의하여 이 의정서에 가입하도록 초청받은 국가의 가입을 위하여 개방된다. 가입은 국제연합 사무총장에게 가입서를 기탁함으로써 이루어진다.

제6조 연방조항

당사국이 연방제국가이거나 또는 단일제국가가 아닌 경우에는, 다음 규정을 적용한다.

- (a) 이 의정서 제1조 제1항에 따라 적용될 협약의 규정으로서 연방의 입법기관의 입법권의 범위 내에 속하는 이 협약의 규정에 관하여는, 연방정부의 의무는 연방제국가가 아닌 당사국의 의무와 동일하다.

- (b) 이의정서 제1조 제1항에 따라 적용될 협약의 규정으로서 그 실시가 연방구성국, 주 또는 현의 입법권에 속하고, 연방의 헌법제도상 연방구성국, 주 또는 현이 입법조치를 취할 의무가 없는 것에 관하여는, 연방정부는 연방구성국, 주 또는 현의 적절한 기관에 대하여 가능한 한 신속히 호의적인 권고로서 이 규정을 통보한다.
- (c) 이의정서의 당사국인 연방제국가는 국제연합 사무총장을 통하여 전달된 다른 당사국으로부터 요청이 있는 경우, 이 의정서 제1조 제1항에 따라 적용되는 협약의 특정규정에 관한 연방 및 그 구성단위의 법과 관행에 관하여 설명하고, 또한 입법조치 또는 다른 조치에 의하여 그 규정이 어느 정도 효과적으로 이행되고 있는지를 증명한다.

제7조 유보 및 선언

1. 어떠한 국가도 가입시에 이 의정서 제4조에 관하여 또한 이 의정서 제1조에 따른 협약 제1조, 제3조, 제4조, 제16조 제1항 및 제33조를 제외한 규정에 대하여 유보를 할 수 있다. 다만, 협약 당사국이 이 조에 의하여 행한 유보는 이 협약의 적용을 받는 난민에 대하여는 적용되지 아니한다.
2. 협약 제42조에 따라 협약 당사국이 한 유보는 철회되지 아니하는 한 이 의정서에 의한 당사국의 의무에 대하여도 적용된다.
3. 이 조 제1항에 따라 유보를 한 어떠한 국가도 국제연합 사무총장에게 통고함으로써 유보를 언제든지 철회할 수 있다.
4. 협약 체약국으로서 이 의정서에 가입한 국가는 협약 제40조 제1항 및 제2항에 의하여 행한 선언은, 관련당사국이 이 의정서의 가입시에 국제연합 사무총장에게 달리 통고를 하지 아니하는 한, 이 의정서에 대하여서도 적용되는 것으로 본다. 협약 제40조 제2항 및 제3항, 또한 제44조 제3항의 규정도 이 의정서에 준용한다.

제8조 발 효

1. 이 의정서는 여섯번째 가입서가 기탁되는 날에 발효한다.
2. 이 의정서는 여섯번째 가입서가 기탁된 후 의정서에 가입하는 국가에 대하여는, 그 가입서가 기탁된 날에 발효한다.

제9조 폐 기

1. 어떠한 당사국도 국제연합 사무총장에게 통고함으로써 이 의정서를 언제든지 폐기할 수 있다.

2. 폐기는 국제연합 사무총장이 통고를 받은 날로부터 1년 후에 관련 당사국에 대하여 효력을 발생한다.

제10조 국제연합 사무총장에 의한 통보

국제연합 사무총장은 제5조에 규정된 국가에 대하여 이 의정서의 발효일, 가입, 유보, 유보의 철회, 폐기 및 이 의정서에 관계된 선언과 통고를 통보한다.

제11조 국제연합 사무국의 문서보존국에의 기탁

이 의정서는 중국어, 영어, 불어, 러시아어 및 스페인어로 된 원본 1통으로 작성되고, 원본은 국제연합 총회의장 및 국제연합 사무총장에 의하여 서명되었고 국제연합 사무국의 문서보존국에 기탁된다.

국제연합 사무총장은 이 인증등본을 모든 국제연합 회원국 및 이들 회원국외에 상기 제5조에 규정된 국가에 송부한다.

◎ 집필진

• 집필

송소영, 김의택, 강민중

• 감수 · 편집

김태수, 김종복, 서윤석, 전경민, 이건훈, 조기수,
정금심, 박주현, 주태길, 나영미, 석봉준

축조식 난민법 해설

2014년 2월 인 쇄

2014년 2월 초판발행

발 행 인 법무부 출입국 · 외국인정책본부장

기 획 송소영 난민과장

발 행 처 법무부 출입국 · 외국인정책본부
난민과

T. 02.2110.4160 F. 02.2110.0381

인 쇄 처 디자인페이지(02.2285.5278)
